

Военное право

Полный курс

Единый PDF-файл всех опубликованных материалов курса.

В состав входят:

- модули 1–7;
- база знаний;
- навигатор по делам;
- книга решений и стратегии.

Материалы расположены в том же порядке, что и на сайте.

Урок 1. Основы законодательства РФ

Раздел: Модуль 1. Законодательство

Цель: Нормативная база военного права: ФЗ-53, ФЗ-31, указы Президента.

Урок 1. Основы законодательства РФ Цель урока: Дать чёткое и системное понимание ключевых нормативных актов, с которыми ежедневно работает военный юрист. Научиться применять их в реальных делах, распознавать правовые риски и быстро находить нужную норму. Освоить правовую базу, без которой невозможно вести военные кейсы

1. ФЗ 1998 года №53 «О воинской обязанности и военной службе» – основа всего

Этот закон — опорный документ военного юриста. В нём прописаны все процессы, которые регулируют взаимоотношения граждан и государства в военной сфере. Без него невозможно грамотно консультировать клиента, составлять документы или представлять интересы в суде.

Что регулирует:

Порядок призыва и мобилизации; Категории годности граждан к военной службе: годен (категория А), годен с незначительными ограничениями (категория Б), ограниченно годен (категория В), негоден (категория Д), временно негоден (категория Г); Основания для отсрочки и освобождения от службы; Правила заключения и расторжения контрактов; Правила увольнения и исключения из списков личного состава.

На практике применяется в делах:

Обжалование призыва на военную службу; Увольнение по состоянию здоровья; Признание негодности через ВВК; Защита от призыва на срочную военную службу; Защита от призыва на военные сборы; Защита от мобилизации; Снятие с учёта по состоянию здоровья; Снятие с учёта при ПМЖ за рубежом.

Пример из практики:

Клиент с категорией В получил повестку. Военкомат проигнорировал медицинские документы. Юрист сослался на статью 23 Федерального закона 1998 года №53 и обжаловал призыв в суд. Решение — признание незаконности призыва.

1. ФЗ 1997 года №31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»

Этот закон действует в том числе при объявлении мобилизации, военного времени и военного положения. С 2022 года он стал одним из главных инструментов работы военного юриста.

Что регулирует:

Порядок объявления мобилизации; Кто подлежит мобилизации; Кто освобождается от неё; Отсрочки для граждан; Формирование мобилизационного резерва.

Особенности: Мобилизация может быть частичной и полной; Основания освобождения — семейные обстоятельства, здоровье, работа в отраслях с бронью; Большинство граждан не знают, что имеют право на отсрочку.

На практике применяется в делах:

Отсрочка по уходу за близким родственником; Защита ИП или работников от мобилизации; Исключение из мобилизационного резерва; Обжалование отказа в отсрочке.

Пример из практики:

Отец троих детей был мобилизован. Юрист установил, что один ребёнок инвалид и добился отсрочки в соответствии с указаниями Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года № 315/2/3658дсп, согласно которым отцы трех детей в возрасте до 16 лет не призываются на военную службу по мобилизации.

1. Глава 33 УК РФ: преступления против военной службы

Военный юрист обязан ориентироваться в уголовных рисках, особенно при ведении дел мобилизованных, контрактников и срочников. Глава 33 УК РФ — это «уголовка» для военнослужащих.

Ключевые статьи:

Статья 337 — Самовольное оставление части; Статья 338 — Дезертирство; Статья 339 — Уклонение от обязанностей; Статья 332 — Отказ от приказа; Статья 328 — Уклонение от призыва.

На практике применяется в делах:

Защита от уголовного преследования; Работа с СОЧниками (самовольный уход); Конфликты с командованием; Стратегии защиты: меддокументы, свидетельства, переписка.

Пример из практики:

Контрактник ушёл из части из-за угроз. Возбудили дело по ст. 337. Юрист добился прекращения дела, доказав, что клиент имел право на увольнение, но командование отказало без объяснений.

1. Указы Президента РФ

Юрист должен опираться не только на законы, но и на указы. Они конкретизируют действия в условиях мобилизации и особых периодов.

Указ №647 от 21.09.2022

Объявление частичной мобилизации; Ввод ограничений на увольнение; Контракты продлеваются автоматически; Увольнение возможно только по состоянию здоровья, возрасту или приговору суда.

Указ №580 от 03.08.2023 Расширил основания для увольнения; Снял часть ограничений; Даёт ссылку на статью 51 ФЗ-53; Позволяет ссылаться на «обстоятельства, не зависящие от воли».

Пример из практики:

Мобилизованный просит уволить по семейным основаниям. Юрист ссылается на Указ №580 и ст. 51 ФЗ-53. ВВК подтверждает психоэмоциональное расстройство — добиваемся увольнения.

1. Как выстраивать юридическую работу на основе этих документов

Знать актуальные редакции. Законы часто обновляются. Сопоставлять: закон — указ — подзаконный акт. Уметь находить нужную статью в условиях давления и ограниченного времени. Готовить обращения, жалобы, иски, ссылаясь на конкретную норму: «ст. 23 п. 1 пп. в» — это уверенность, а не «я где-то слышал, что это незаконно».

Кратко по теме:

ФЗ №53 — основа регулирования службы, учёта, категорий, увольнения. ФЗ №31 — рамки мобилизации и отсрочек. Глава 33 УК РФ — риски для военнослужащих. Указы Президента — уточняют и меняют условия службы, мобилизации и увольнения. Военный юрист должен как рыба в воде ориентироваться во всех этих документах. Это инструменты работы, защиты и заработка.

Урок 2. Виды службы: срочная, сборы, контракт, мобилизация

Раздел: Модуль 1. Законодательство

Цель: Виды военной службы и отличия правового режима.

Урок 2. Виды службы: срочная, военные сборы, контрактная, мобилизация, СВО. Цель урока — научиться чётко различать виды военной службы и понимать, по какому правовому режиму работает каждый из них. Это критично важно при оказании юридической помощи: разные законы, основания увольнения, порядок подачи рапортов и т.д.

1. Срочная служба

Кто подлежит: граждане мужского пола от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учёте и не освобождённые от службы по состоянию здоровья или другим основаниям. (Важно: ранее возраст был до 27 лет, но после принятия закона №580-ФЗ он поднят до 30 лет).

Основание: Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Срок службы: 12 месяцев. Может быть отсрочка или освобождение (учёба, здоровье, семья, и т.д.).

Особенности:

Не может быть направлен на участие в СВО; Увольнение производится по окончании срока службы; Возможно досрочное увольнение по состоянию здоровья (категория В — ограниченно годен) или по личным обстоятельствам (например, уход за ребёнком без матери — подп. «в» п. 3 ст. 51 ФЗ №53-ФЗ).

1. Контрактная служба

Кто подлежит: граждане от 18 лет, прошедшие медосвидетельствование и заключившие контракт с Министерством обороны.

Особенности:

Срок контракта — от 1 года до 10 лет; После начала частичной мобилизации контракт автоматически пролонгируется до её окончания (см. Указ Президента РФ №647 от 21.09.2022); Прекращение службы возможно только по основаниям, закреплённым в Указе №580 от 2023 года и ст. 51 ФЗ №53-ФЗ.

Основания для увольнения:

Истечение предельного возраста пребывания на службе; Состояние здоровья (категория В или категория Д); Воспитание ребёнка без матери; Уход за близким родственником; Личные обстоятельства (рассматриваются аттестационной комиссией); Приговор суда.

1. Мобилизация

Основание: Указ Президента №647 от 21.09.2022, Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации (ФЗ №31-ФЗ).

Кто подлежит: Граждане, состоящие на воинском учёте, не имеющие отсрочек или освобождения; Возрастной диапазон — до 55 лет (в зависимости от воинского звания); Контрактники и мобилизованные — не одно и то же. Мобилизованный — гражданский человек, призванный в армию в рамках мобилизации, без контракта.

Особенности:

Обязанность явки по повестке; При отказе — ответственность по ст. 328 УК РФ; Возможность отсрочки (ст. 18 ФЗ о мобилизации) — по здоровью, детям, обучению, работе в ОПК и пр.; Основания для увольнения схожи с контрактниками (указ Президента 580).

1. СВО (Специальная военная операция)

Кто участвует:

Контрактники; Добровольцы; Частично — мобилизованные.

Особенности:

Не оформляется отдельным правовым статусом — действия регулируются совокупностью законов (включая ФЗ №53-ФЗ, УК РФ, Указы Президента); Часто нарушаются права военнослужащих — принудительное удержание, необоснованный отказ в направлении на лечение или отказ в увольнении; Все правовые вопросы регулируются через рапорты, заявления, жалобы, суды; Возможны увольнения по личным обстоятельствам, по здоровью, воспитание детей без матери, уход за близким родственником и пр. — при правильной работе с аттестационными комиссиями.

1. Чем различаются эти режимы службы

Срочная — по призыву, до 30 лет, нельзя участвовать в СВО. Контрактная — добровольно, есть основания для увольнения даже в мобилизационный период, контракт пролонгируется. Мобилизация — по указу президента, в рамках закона, обязательна к исполнению, увольнение возможно только по перечню оснований. СВО — не служба как таковая, а статус участия в боевых действиях. Все правовые действия производятся через призму действующего законодательства.

Кратко по теме

Есть 4 режима: срочная, контрактная, мобилизация, СВО. У каждого — свои правовые особенности. Контрактники и мобилизованные — не одно и то же. Контрактников удерживают на службе до конца мобилизации. Даже участники СВО имеют законные основания на увольнение (уход за близким родственником, категория В, личные обстоятельства и т.д.). Нарушения прав — массовы. Защитить их может только грамотный юрист. Все основания на увольнение следует искать в ст. 51 ФЗ №53-ФЗ, Указах Президента №647 и №580.

Урок 3. Кто подлежит воинскому учёту, призыву, мобилизации

Раздел: Модуль 1. Законодательство

Цель: Круг лиц, подлежащих учёту, призыву и мобилизации.

Урок 3. Кто подлежит воинскому учёту, призыву, мобилизации
Цель урока: дать чёткое понимание, кто в России обязан состоять на воинском учёте, кто подлежит призыву и мобилизации. Это критически важно для грамотного консультирования клиентов, оценки перспектив дела, правильного оформления аргументации в жалобах и обращениях, а также для продажи своих юридических услуг.

1. Кто подлежит воинскому учёту

Согласно статье 10 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», воинскому учёту подлежат все граждане РФ мужского пола в возрасте от 17 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе (до 65 лет в зависимости от воинского звания), за исключением:

граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы; женщин, не имеющих военно-учётной специальности; граждан, освобождённых от воинской обязанности.

Граждане становятся на воинский учёт в год достижения 17 лет. Основной орган — военный комиссариат по месту жительства. Появился также Единый электронный реестр воинского учета — данные из паспортов, ИНН, место работы, адреса, даже неофициальные места жительства оцифровываются (ст. 8.2 и 8.3 ФЗ-53).

1. Кто подлежит призыву на срочную службу

Согласно ст. 22 и 23 ФЗ-53:

Призыву подлежат мужчины-граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учёте. Призыв осуществляется дважды в год. Основания для освобождения от призыва: наличие учёной степени, служба в другой структуре, судимость, состояние здоровья (категория “В” и “Д”), наличие 2+ детей, уход за близкими и др.

Уточнение: до 2023 года призывной возраст был до 27 лет, но его увеличили до 30 (ФЗ № 377-ФЗ от 31.07.2023).

1. Кто подлежит мобилизации

Согласно ст. 18 ФЗ № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации»:

Мобилизации подлежат граждане, состоящие в запасе (в том числе ранее проходившие службу). В приоритете — граждане младших возрастов, без ограничений по здоровью. Не

подлежат мобилизации: те, кто имеет отсрочку по состоянию здоровья, уходу за родственниками, воспитанию детей без матери (ФЗ-31, ст. 18, подпункты 3, 3.1); сотрудники предприятий, где предусмотрена бронь, особенно ОПК (постановление Правительства № 156 от 2010 г.); депутаты, добровольцы, работники IT (приказ Минцифры № 712 от 26.09.2022), связи, СМИ, банков (см.).

1. Как юристу работать с этой информацией

Клиентская типология:

Парень 28 лет, без военного билета, работает удалённо за границей. Вопрос: стою ли я на учёте, могут ли призвать? — Юрист объясняет: да, стоите, да, обязаны, нужно сняться с воинского учёта. Отец трёх детей, без судимостей, не служил. — Смотрите статью 18 ФЗ-31: есть шанс на отсрочку. Контрактник хочет уволиться. — Необходим анализ действующих оснований на увольнение в рамках указов Президента и ФЗ-53.

Услуги и деньги:

Снятие с учёта для граждан за рубежом: от 140.000 ₽ Отсрочка по уходу за родственниками: от 100.000 ₽ Отказ от мобилизации на основании работы в IT: от 70.000 ₽

Возражения клиента и как их отрабатывать:

«Меня не возьмут — я не служил» → Объясняем: законно возможно, особенно при мобилизации. «Я живу за границей, ко мне это не относится» → Объясняем: стоите на учёте → повестка → штраф → арест имущества в РФ.

1. Практические примеры

? Кейс 1. Молодой человек живёт в Турции, опасается, что ему придет повестка. Юрист помогает оформить снятие с учёта по ПМЖ за пределами РФ — результат: клиент не подлежит призыву, получает справку о снятии с воинского учета. Доход юриста: 140.000 ₽.

? Кейс 2. Мужчина в IT-компании, но не знает о приказе Минцифры. Юрист оформляет документы на отсрочку — результат: признан не подлежащим мобилизации. Гонорар: 100.000 ₽.

1. Как использовать эту информацию для развития карьеры

Понимание правовых основ мобилизации позволяет вам быстро выявлять проблемы клиента. Вы можете оценить перспективы дела сразу на консультации, что повышает доверие и лояльность. Вы начинаете продавать свои услуги в момент консультации, объясняя риски и предлагая конкретный путь.

Используйте триггеры:

«Если не сниметесь с учёта сейчас — потом может быть поздно». «Сейчас можно доказать право на отсрочку. Завтра условия изменятся». «Пока вы ничего не сделали, вы в группе риска. Ситуация может ухудшиться внезапно».

✓ Кратко по теме:

На учёт ставятся все мужчины от 17 лет, независимо от места проживания. Призыв — до 30 лет. Мобилизация — до 55 или 65 в зависимости от звания, при наличии нахождения в запасе. Есть жесткий реестр, все данные о гражданах запасниках уже у государства. Законодательная база — ФЗ-53, ФЗ-31, указ Президента 647, Постановление Правительства 156, приказ Минцифры. Юрист должен разбираться в категориях клиентов, их аргументации и правильной продаже своих услуг.

Урок 4. Категории граждан

Раздел: Модуль 1. Законодательство

Цель: Категории годности и классификация граждан.

Урок 4. Категории граждан Цель урока: разобраться в классификации граждан по воинской обязанности и их правовом статусе. Научиться определять категорию клиента, ссылаться на нужные нормы закона и понимать, какие услуги и действия актуальны в конкретной ситуации.

1. Классификация граждан: кто есть кто

Категории годности по состоянию здоровья определяются Постановлением Правительства №565 от 04.07.2013 — “Положение о военно-врачебной экспертизе”. В нём расписано, какие заболевания относятся к какой категории:

Категория А — годен к военной службе. Категория Б — годен с незначительными ограничениями. Категория В — ограниченно годен (освобождение от службы, зачисление в запас). Категория Г — временно не годен (отсрочка для лечения). Категория Д — не годен (полное освобождение от службы и мобилизации).

Важно: Категория В даёт право на увольнение или освобождение от призыва. Юрист должен уметь доказывать, что диагноз клиента подпадает под категорию В или Д, ссылаясь на таблицы из постановления №565.

1. Кто освобождается от воинской обязанности ?

ФЗ 1998 года №53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, (приказ Министра обороны РФ 2023 года № 506), от призыва на военную службу освобождаются:

признанные негодными к службе по состоянию здоровья (категория Д); признанные ограниченно годными к службе по состоянию здоровья (категория В), в соответствии с перечнем заболеваний в приказе Министра обороны № 506 от 2023 года; уже прошедшие службу (по призыву); имеющие учёную степень кандидата или доктора наук (по призыву и на военные сборы); отбывающие наказание в виде лишения свободы; находящиеся под следствием; служившие в армии других государств (по призыву); прошедшие альтернативную гражданскую службу (по призыву).

1. Кто не подлежит воинскому учёту?

Согласно п. 2 ст. 8 ФЗ №53-ФЗ, не подлежат постановке на учёт:

женщины, не имеющие военно-учётной специальности; граждане, отслужившие и уволенные в запас по возрасту или здоровью; граждане, имеющие категорию годности Д;

Граждане, постоянно проживающие за пределами РФ.

1. Кто подлежит снятию с воинского учёта?

Основания указаны в ст. 54 ФЗ №53-ФЗ:

достижение предельного возраста пребывания в запасе признание негодным к военной службе (категория Д); выезд на ПМЖ за границу (при подтверждении факта); смерть; лишение гражданства РФ. При этом, снятие с учёта возможно как в добровольном порядке (заявление), так и по инициативе военкомата при получении данных из МВД, ФМС и др.

1. Как определить, с кем вы работаете?

Задача юриста — сразу определить:

есть ли основания для отсрочки/освобождения; какую категорию присвоили клиенту по ВВК; имеются ли правовые ошибки в решении комиссии; возможна ли подача жалобы или повторное прохождение ВВК.

Для этого нужен доступ к выписке из ВВК и мед. документам, а также навыки юридического анализа Постановления №565 и ФЗ №53-ФЗ и приказа Министра обороны № 506 от 2023 года.

1. Примеры клиентских ситуаций и ценников

Молодой человек с категорией “В” — освобождение от призыва и оформление военного билета. Гонорар: 80–150 тыс. ₽. Гражданин с категорией “Г”, которого принуждают к мобилизации — жалоба, заявление, мед. доказательства. Гонорар: от 120 тыс. ₽. Женщина без ВУС, но вызванная по повестке — юридическое сопровождение. Гонорар: 60–100 тыс. ₽.

Практические кейсы из работы с ВВК

Проблема: военнослужащему с ранением или психическим расстройством ВВК выносит заключение категории А (здоров).

Что делать:

Не подавать жалобы в администрацию президента или прокуратуру сразу. Сначала организовать независимую военно-врачебную экспертизу, либо заказать альтернативное заключение (лучше — от центра независимой ВВЭ). Только после — оспаривать заключение ВВК через: вышестоящую ВВК; Центральную ВВК Минобороны; Главный центр ВВЭ Минобороны; суд (в самом крайнем случае и только с доказательствами).

Ошибки юристов: подача необоснованных жалоб или судебных исков без медицинских доказательств.

1. Кратко по теме

Категории годности определяются ВВК на основе Постановления Правительства РФ №565 от 2013 года. Граждане с категорией В и Д — ключевые клиенты для сопровождения. Юрист обязан понимать основания освобождения от службы и снятия с учёта (ФЗ №53-ФЗ). Работа с меддокументами — основа практики. Ошибки ВВК и военкоматов — частое основание для юридических споров. Чёткое определение категории годности к службе клиента — половина успеха в деле.

Урок 1. Как вести дело, если клиент не хочет возвращаться

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Алгоритм работы, когда военнослужащий не хочет возвращаться в часть.

Урок 1. Как вести дело, если клиент не хочет возвращаться на СВО Цель урока: показать полный порядок действий юриста, когда военнослужащий или его семья приходит с запросом «не хочу возвращаться на СВО». Мы разберём, как вести клиента строго в правовом поле, используя законы и практику, чтобы не допустить уголовной ответственности.

1. Правовые основания

Федеральный закон №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

- ст. 51 — основания увольнения: здоровье, семейные обстоятельства, окончание контракта, предельный возраст;

Постановление Правительства РФ №565 от 04.07.2013 (Положение о военно-врачебной экспертизе).

- При наличии травмы, ранения, заболевания — военнослужащий подлежит направлению на лечение и медицинское освидетельствование, что установлено в Положении о военно-врачебной экспертизе, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565.

- Право военнослужащего на независимую экспертизу закреплено отдельным Положением, утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.07.2008 № 574, с корректировками), и оно может действовать в связке с постановлением Правительства 2013 года № 565. По этому правилу военнослужащий может сам выбрать лицензированное медицинское экспертное учреждение и инициировать независимую проверку результатов ВВК, если не согласен с её заключением.

Указ президента 2022 года № 647 (Об объявлении частичной мобилизации).

- устанавливает основания увольнения военнослужащих по контракту, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Указ президента 2023 года № 580 (Об основаниях увольнения с военной службы)

- устанавливает дополнительные основания увольнения военнослужащих в период мобилизации и военного времени)

Приказ Министра обороны 2016 года № 55

- организация направления военнослужащих на медицинское освидетельствование.

Приказ Министра обороны 2023 года № 553

● оказание медицинской помощи военнослужащим, порядок освобождения их от исполнения обязанностей военной службы, в связи с заболеванием и иными причинами
УК РФ

● ст. 337 — самовольное оставление части; ● ст. 338 — дезертирство; ● ст. 339 — отказ от исполнения приказа.

Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС)

● ст. 218 — обжалование решений и действий госорганов, в том числе органов военного управления.

? Эти нормы — «скелет» вашей работы. Без их уверенного знания вести дела СВО-клиентов невозможно.

1. Сценарии, с которыми приходит клиент ● Военнослужащий в отпуске: «Не хочу возвращаться». ● После госпиталя: «Меня списали как здорового, но я едва хожу». ● В части: «Хочу найти способ выйти». ● Родные: «Он больше не выдержит, помогите».

2. Пошаговый алгоритм ведения дела

Шаг 1. Диагностика

● Определяем статус: мобилизованный, срочник, контрактник, доброволец. ● Проверяем сроки: окончание отпуска, госпиталя, лечение. ● Смотрим документы: повестки, приказы, выписки, эпикризы, заключения ВВК. ● Проверяем, были ли случаи неявки или опоздания (важно для ст. 337 УК РФ).

Результат: определяем рабочую линию: здоровье, семейные обстоятельства, окончание контракта, предельный возраст.

Шаг 2. Фиксируем правовую позицию

● Рапорт командиру о направлении на ВВК (Приказ Министра обороны № 55 от 2016 года). ● Если отпуск заканчивается — рапорт о продлении отпуска на основании мед. документов (Приказ Министра обороны РФ от 2023 года № 553). ● Если уже есть заключение «А/Б» при тяжёлых патологиях — заявление о назначении НВВЭ (Постановление Правительства от 2008 года № 574). ● Все документы регистрируем официально (канцелярия, заказное письмо, почтовая опись, электронный документооборот).

Задача: показать, что клиент действует в правовом поле и добросовестно.

Шаг 3. Состояние здоровья

● Сбор всей мед. истории за 2–3 года (гражданские и военные клиники). ● Обследования по ключевым диагнозам (нервы, психика, травмы, хронические болезни). ● Если ВВК

«закрывает глаза» — НВВЭ. • Обжалование заключения ВВК: по вертикали → Центральная ВВК → Главный центр ВВЭ МО РФ. • Если ВВК бездействует или отказывает — жалоба в прокуратуру или в военно-медицинское управление округа.

Ключ: всегда работаем через документы. «Слова» не работают.

Шаг 4. Семейные обстоятельства

• Основания: ст. 51 ФЗ-53 (уход за близким родственником, 3+ детей, воспитание ребенка без матери). • Документы: заключение МСЭ, справка органов опеки, свидетельства о рождении. • Если доказательств недостаточно — подаём в суд об установлении факта имеющего юридическое значение.

Шаг 5. Контракт

• Проверяем, как заключался контракт: добровольно ли, не было ли обмана, давления. • Нарушения условий (не предоставляют отпуск, медобеспечение, выплаты) — тоже основание для увольнения (ст. 51 ФЗ-53). • Окончание контракта является одним из оснований увольнения с военной службы. • Предельный возраст пребывания на службе по контракту - основание для увольнения в соответствии с указом Президента 2023 года № 580. • Алгоритм: рапорт → отказ → прокуратура → суд.

Шаг 6. Если клиент уже «не вернулся» в расположение части

• Ст. 337 УК РФ — до 10 лет лишения свободы. • Примечание 1 ст. 337: освобождение от ответственности, если неявка вызвана уважительными обстоятельствами. • Ваша задача — доказать «уважительность»: медсправки, назначение на обследование, необходимость ухода за родственником или с ребенком без матери.

• Тактика:

1. Пакет документов, свидетельствующих об уважительности причин отсутствия.
2. Уведомление об уважительности причин отсутствия в воинской части командира, комендатуры, военной прокуратуры и военно-следственного отдела.
3. Оформление справок и выписок, указывающих на невозможность прибытия в воинскую часть в настоящий момент.

4. Типичные ошибки

• Клиент просто не возвращается → немедленно возбуждается дело по ст. 337. • Юрист советует «писать в администрацию президента» → жалоба спускается обратно в часть. • Отсутствие доказательств → все слова клиента остаются словами.

1. Примеры из практики

Пример 1. Военнослужащий после госпиталя получил «А». Через НВВЭ доказано ограничение по здоровью, категория «В». Увольнение по ст. 51 ФЗ-53, исключение из списков личного состава части.

Пример 2. Мобилизованный ухаживал за матерью-инвалидом. Опекун подтвердила, что он единственный ухаживающий. Суд установил факт постоянного ухода. Основание для увольнения признано законным.

Пример 3. Контрактник подписал договор под давлением. В суде доказано, что контракт заключён с нарушением. Действия командира признаны незаконными, клиент уволен.

6. Финансовая сторона работы

● Первая консультация: от 15 000 ₽. ● Ведение дела по медицинским основаниям: от 300 000 ₽. ● Полный комплекс (медицина + семья + суды): 600 000–900 000 ₽. ● Рассрочка: старт + этапы (НВВЭ, суд, увольнение).

Кратко по теме

- Клиент не может просто «не вернуться» — это риск уголовной статьи (ст. 337 УК РФ).
- Задача юриста — найти законные основания: здоровье, семья, нарушения контракта и другие условия.
- Документы и доказательства — ключ, без них никакая история клиента не работает.
- Главная ошибка — писать жалобы «куда попало» или советовать скрываться.
- Правильное сопровождение даёт законный результат — увольнение или отсрочку.

Урок 2. Последствия самовольного оставления части

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Правовые и практические последствия СОЧ.

Урок 2. Какие последствия за самовольное оставление части Цель урока: разобрать юридические и практические последствия самовольного оставления части (СОЧ), показать, как правильно сопровождать клиента на всех стадиях — от первых дней неявки до суда.

1. Правовая база

УК РФ • ст. 337 — самовольное оставление части; • ст. 338 — дезертирство; • ст. 339 — отказ от исполнения приказа.

ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» • содержит основные понятия и условия по исполнению обязанностей военной службы

Дисциплинарный устав ВС РФ • закрепляет дисциплинарную ответственность до 2 суток отсутствия.

КАС РФ, глава 22 — обжалование действий и решений госорганов и должностных лиц.

1. Что считается самовольным оставлением части

• Самовольный уход из части или места службы. • Неявка на службу после отпуска, госпиталя, командировки. • Опоздание на службу без документов.

? Отличие от дезертирства:

• СОЧ — уход на определённый срок, затем возможное возвращение; • дезертирство (ст. 338) — умысел не возвращаться совсем.

1. Ответственность в зависимости от срока отсутствия

• до 2 суток — дисциплинарная ответственность (выговор, арест на гауптвахте); • от 2 до 10 суток — уголовная ответственность, до 1 года лишения свободы; • от 10 до 30 суток — до 3 лет лишения свободы; • более 30 суток — до 5 лет лишения свободы; • при мобилизации или военном положении — наказание ужесточается до 10 лет лишения свободы.

1. Когда СОЧ может не является уголовным преступлением

Примечания к ст. 337 УК РФ — освобождение от ответственности, если имелись тяжелые обстоятельства:

Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, под воздействием которых он принял решение совершить преступление. К ним могут относиться, в частности, такие жизненные обстоятельства, которые обуславливают необходимость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту нахождения близких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, матери или других близких родственников и др.) либо существенно затрудняют его пребывание в части (в месте службы) в силу различных причин (например, из-за неуставных действий в отношении военнослужащего при отсутствии угрозы здоровью или жизни, невозможности получить медицинскую помощь).

? Важный нюанс:

- Обстоятельства должны быть задокументированы (справки, акты, свидетельства).
- Голые слова клиента не работают.

1. Тактика юриста

Этап 1. Первичная диагностика

- Выяснить дату последнего выхода на службу.
- Определить, сколько дней отсутствия.
- Проверить, возбуждалось ли уголовное дело.

Этап 2. Сбор доказательств

- Медицинские документы: справки, выписки, заключения врачей.
- Свидетельства о стечении тяжелых обстоятельств (справки органов МЧС, свидетельство о смерти).
- Жалобы на командира, фиксация незаконных действий.

Этап 3. Добровольная явка

- Если клиент ещё не вернулся — явка вместе с адвокатом.
- Подача письменного объяснения причин.
- Рапорт о направлении на ВВК или жалоба в прокуратуру.

Этап 4. Стадия следствия

- Подготовка письменных объяснений.
- Ходатайство о назначении экспертизы (медицинской).
- Обеспечение смягчающих обстоятельств (ст. 61 УК РФ).

Этап 5. Судебная защита

- Тактика №1 — доказать уважительность причин → прекращение дела.
- Тактика №2 — добиваться переквалификации на дисциплинарное нарушение.
- Тактика №3 — минимизация наказания (условный срок, штраф).

1. Практика

Пример 1.

Солдат не вернулся из отпуска 6 суток. Предоставил справку из районной поликлиники. Юрист добился признания отсутствия уважительным → уголовное дело прекращено.

Пример 2.

Контрактник покинул часть на 12 дней из-за угроз командира. Юрист представил рапорты и жалобы, показания свидетелей. Суд дал условный срок.

Пример 3.

Мобилизованный отсутствовал 34 дня, дело квалифицировали по ч. 5 ст. 337 (до 10 лет). Юрист доказал психотравму, полученную в зоне СВО, представил заключение НВВЭ. Суд назначил условный срок.

1. Типичные ошибки

- Клиент думает: «Побуду дома пару недель, ничего не будет» → это автоматически ст. 337.
- Юрист советует писать «жалобы в Кремль» → жалобы спускаются в часть.
- Нет доказательств → версия клиента разваливается в суде.
- Отсутствие добровольной явки → суд расценивает как дезертирство.

1. Финансовая модель для юриста

- Консультация по СОЧ: 20 000 ₽.
- Сопровождение следствия: 150 000–250 000 ₽.
- Полное дело в суде: 400 000–600 000 ₽.
- Партнёрство с уголовным адвокатом: 40 000–70 000 ₽ за участие в деле.

? Выгоднее вести в связке с адвокатом по уголовке: вы привлекаете клиента, адвокат ведёт процесс, вы получаете процент.

Кратко по теме

- СОЧ регулируется ст. 337 УК РФ.
- Наказание зависит от срока отсутствия: от дисциплинарного взыскания до 10 лет лишения свободы.
- Освобождение от ответственности возможно только при уважительных причинах (болезнь, ЧС, незаконные действия командования).
- Тактика защиты: добровольная явка, сбор доказательств, работа с прокуратурой и судом.
- Ошибка — скрываться. Правильный путь — доказать законность своих действий.
- Для юриста это одно из самых прибыльных направлений: до 600 тыс. ₽ за дело или процент при работе с адвокатом.

Урок 3. Как минимизировать риски

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Снижение рисков уголовного преследования и давления на семью.

Урок 3. Как минимизировать риски Цель урока: показать юристам, как работать с военнослужащими так, чтобы их дела не доходили до уголовных статей (СОЧ, дезертирство, отказ от приказа). Научиться выстраивать тактику защиты заранее: через документы, жалобы, фиксацию обстоятельств.

1. Какие риски есть у клиента

1.1. Риск уголовного преследования

- ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части;
- ст. 338 УК РФ — дезертирство;
- ст. 339 УК РФ — Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.

1.2. Риск дисциплинарных взысканий

- Дисциплинарный устав ВС РФ (арест, гауптвахта, выговор).

1.3. Риск потери выплат и льгот

- При неявке без уважительных причин выплаты могут приостановить.

1.4. Риск давления со стороны командования

- отказ в медпомощи, угрозы, отказ принимать рапорты.

1. Главный принцип минимизации рисков

? Военнослужащий не должен действовать «сам» — он должен быть в правовом поле.

Каждое его действие нужно зафиксировать документально. Задача юриста — создать «бумажный след», который потом спасёт клиента от уголовной статьи.

1. Пошаговый алгоритм работы юриста

Шаг 1. Выявляем уязвимости

- Проверяем здоровье (есть ли основания для лечения, мед освидетельствования и ВВК).
- Смотрим на семейную ситуацию (иждивенцы, дети, инвалиды).
- Проверяем контракт (не нарушены ли его условия, окончание контракта, предельный возраст).

Шаг 2. Документируем основания

- Рапорт о направлении на ВВК.
- Жалоба в прокуратуру при отказе командира.
- Обращение в суд по КАС РФ, гл.22 — если права нарушены.

Шаг 3. Превентивные меры

- Если отпуск заканчивается, а клиент болен → продление через медсправку и рапорт.
- Если есть угроза давления → сразу жалоба в прокуратуру.
- Если возник конфликт с командиром → письменные обращения вышестоящему командованию, в военную прокуратуру и фиксация фактов обращений.

Шаг 4. Работа с родственниками

- Родным нужно заранее объяснить: если военный не выходит на связь, они должны сразу подавать обращения в военную прокуратуру, вышестоящему командованию, в Минобороны.
- Это создаёт доказательную базу, что ситуация контролируется и не является «самовольной».

Шаг 5. Контроль сроков

- Каждый день отсутствия увеличивает риск.
- Если дело близко к 10 суткам — срочно обеспечиваем явку с адвокатом.

1. Практика

Пример 1. Военнослужащий заболел в отпуске. Юрист оперативно оформил справку от врача и подал рапорт о продлении отпуска. В результате отсутствия на службе не засчитали, уголовное дело не возбудили.

Пример 2. Контрактник столкнулся с угрозами командира. Юрист собрал письменные жалобы, обратился в военную прокуратуру. В дальнейшем, когда клиент задержался на 5 дней, эти материалы стали основанием признать его действия вынужденными.

Пример 3. Родители мобилизованного подали обращения сразу в три инстанции, когда сын не вышел на связь с командиром. Через это удалось доказать, что отсутствие было связано с больницей, а не с самовольным уходом.

1. Типичные ошибки

- Военный «прячется» без документов — сразу уголовное дело.
- Рапорты передаются устно или по ватсап с телеграмм — потом невозможно доказать факт обращения.
- Юрист подключается уже на стадии суда, когда доказательств нет.
- Родные молчат и ждут — время работает против клиента.

1. Финансовая сторона работы

- Консультация по минимизации рисков: от 15 000 ₽.
- Комплексная защита (рапорты, жалобы, сопровождение ВВК): 200 000–400 000 ₽.
- Полное ведение дела (при угрозе уголовки): 500 000–800 000 ₽.

Кратко по теме

- Основные риски: уголовная ответственность (ст. 337–339 УК РФ), дисциплинарка, потеря выплат, давление командования.
- Главный принцип: клиент должен всё фиксировать через рапорты, жалобы, обращения.
- Задача юриста — создавать доказательную базу заранее.
- Самая большая ошибка — скрываться или действовать без документов.

Урок 4. Коммуникация с родными, защита их прав

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Работа с семьёй: запросы, эмоции, правовая линия.

Урок 4. Коммуникация с родными, защита их прав
Цель урока: показать, как выстраивать доверительное общение с семьями мобилизованных и контрактников. Научиться говорить так, чтобы снять панику, вселить уверенность, объяснить сложное простыми словами и при этом аккуратно предложить юридические услуги.

Какие права есть у членов семей военнослужащих

Закреплены в ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», а также в подзаконных актах.

Основные права семьи:

- Финансовые выплаты: денежное довольствие, надбавки, премии (ст. 3, 12, 24, 25 ФЗ-76 О статусе военнослужащих, приказ Министра обороны 2019 года № 727).
- Социальные гарантии: пособия семьям погибших, выплаты при ранении и инвалидности (Указ Президента №98 от 2022 года, Постановление Правительства 1998г года №855).
- Жилищное обеспечение: обеспечение жильём или субсидией (ст. 15 ФЗ-76 «О статусе военнослужащих»).
- Права детей: внеочередное зачисление в детсад, поступление в ВУЗы с льготами.
- Право на социальную защиту при потере кормильца.

Как эти права нарушаются

- Задержки выплат или их полное отсутствие.
- Отказы в оформлении единовременных и страховых выплатах при ранении или гибели.
- Отказ в постановке на жилищный учёт или затягивание сроков предоставления жилья или жилищной субсидии.
- Игнорирование обращений семьи командованием.

Как юрист защищает права семьи

Направления работы:

Финансовые выплаты

- Запрос в воинскую часть о начислениях.
- Жалоба в военную прокуратуру (ФЗ «О прокуратуре», ст. 10).
- Иск в суд по КАС РФ о бездействии командира воинской части и финансового органа.

Выплаты при ранении или гибели

- Сбор доказательств: медицинские справки, документы, заключение ВВК.
- Обращение к командованию части, в финансовый орган, военкомат (по месту жительства).
- Иск в суд при отказе.

Жилищные права

- Проверка документов для включения в список нуждающихся.
- Жалобы на отказы в прокуратуру и суд.
- Обжалование бездействия органов власти.

Права детей

- Обращение в органы образования.
- При отказе — жалоба в Рособрнадзор, в гражданскую прокуратуру, иск в суд. Типичные запросы от родных
- «Сын подписал контракт, как его уволить?»
- «Муж не выходит на связь, что делать?»
- «Не платят деньги, куда жаловаться?»
- «Ранили, но не дают выплату — как получить?»
- «Мы хотим снять его с учёта, он живёт за границей».

1. Почему родные — особая категория клиентов

- Чаще всего звонят и приходят именно родные, а не сам военнослужащий.
- Они находятся в стрессе и эмоциональном напряжении: страх, тревога, вина.
- Родные — это и главный источник информации, и основные плательщики за услуги юриста.

? Задача юриста: одновременно быть экспертом и «опорой».

1. Принципы общения

2. Спокойный тон — даже если клиент кричит или плачет.

3. Ясный язык — минимум юридических терминов, больше примеров.

4. Активное слушание — даём выговориться, не перебиваем.

5. Перевод эмоций в действия — показываем, что есть конкретный план.

6. Речевые формулы для консультации

В начале разговора (снятие паники):

- «Я понимаю ваше состояние. Таких обращений сейчас очень много, и во всех случаях есть правовой путь решения.»
- «Вы не одни, это не безвыходная ситуация. Давайте спокойно разберём шаг за шагом.»

Когда родственник боится за жизнь близкого:

- «Ваша тревога абсолютно понятна. Но мы должны перевести её в конкретные действия. Первый шаг — собрать документы, чтобы у нас была доказательная база.»
- «Если действовать хаотично, это может навредить. Я помогу выстроить правильный алгоритм.»

При обсуждении денег:

- «Я прекрасно понимаю, что для семьи это нагрузка. Поэтому у нас есть рассрочка — вы платите частями, но работа по делу идёт сразу.»
- «Вы платите не за консультацию, а за реальную защиту вашего сына (мужа).»

Когда нужно вселить уверенность:

- «Да, ситуация серьёзная. Но это не первый подобный случай в моей практике. Люди выходили из ещё более тяжёлых ситуаций — и мы тоже справимся.»
- «У нас есть конкретные юридические инструменты, которыми командование обязано считаться.»

1. Алгоритм общения с семьёй

Этап 1. Даем выговориться.

Не перебиваем первые 5–7 минут. Фраза: ● «Расскажите всё, как есть. Я вас внимательно слушаю.»

Этап 2. Фиксируем проблему в правовом поле.

- «Если я вас правильно понял, проблема в том, что... (перефразировать). Это уже правовой вопрос, и у нас есть механизмы его решения.»

Этап 3. Переводим эмоции в действия.

- «Первое, что мы сделаем — запросим медицинские документы. Второе — подадим жалобу. Третье — подготовим иск, если потребуется.»

Этап 4. Закрываем страх неопределённости.

- «Вам не нужно решать всё самим. Это моя работа. Вы будете знать каждый шаг.»

Этап 5. Презентация услуг.

- «Мы можем ограничиться консультацией, но, честно, этого мало. Я рекомендую сопровождение под ключ. Стоимость можно разделить на части.»

1. Практика

Пример 1. «Сын не выходит на связь, я с ума схожу!»

Юрист: «Я понимаю ваше состояние. Давайте разберёмся. Первое, что нужно — подготовить обращения в прокуратуру, военкомат и Минобороны. Я подготовлю тексты, а вы подпишете. Это создаст официальный след. Уже через 10–14 дней у нас будет информация о его местонахождении.»

Пример 2. «Нам не платят деньги, а дома двое детей!»

Юрист: «Это очень частая проблема, вы не одни. Смотрите, я подготовлю жалобу в прокуратуру и исковое заявление. В таких случаях выплаты возвращают, плюс часто назначают компенсацию. Вы платите частями, чтобы нагрузка была легче. Но мы начинаем работу сразу.»

1. Ошибки в коммуникации

- Говорить сухо и формально → родные уходят к другому юристу.
- Игнорировать эмоции → родственники не чувствуют поддержку.
- Сразу требовать оплату без объяснения ценности → вызывает недоверие.
- Обещать результат «100%» → в военном праве это невозможно, только честный прогноз.

1. Финансовый аспект

- Консультация семьи: 15 000–30 000 ₽.
- Сопровождение дела: 200 000–600 000 ₽.
- Полный пакет «увольнение + выплаты + жильё»: до 2.000.000 ₽.

? Приём: всегда предлагайте рассрочку. Фраза:

- «Мы понимаем нагрузку на семьи. Поэтому вы можете оплачивать в несколько этапов. А работать мы начинаем сразу.»

Кратко по теме

- Родные — это ключевой клиент, они чаще обращаются и оплачивают услуги.
- Главная задача юриста — не только давать юридические ответы, но и снимать панику.
- Коммуникация строится по принципу: выслушать → переформулировать проблему → предложить пошаговое решение.
- Речевые формулы помогают удержать клиента: «Вы не одни», «У нас есть алгоритм», «Мы начнём работу сразу».
- Ошибки: сухой тон, игнорирование эмоций, обещание «100% результата».
- Финансово выгоднее предлагать сопровождение под ключ и рассрочку.

Урок 5. Выплаты, компенсации, жильё, пособия

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Выплаты и соцподдержка семьи военнослужащего.

Урок 5. Выплаты, компенсации, жильё, пособия Цель урока: дать юристу полный алгоритм работы с самыми востребованными запросами — получение выплат, компенсаций, жилья и пособий для участников СВО и их семей.

1. Почему эта тема ключевая

● Участники СВО и их семьи часто обращаются за деньгами и льготами. ● Военное ведомство и военкоматы задерживают выплаты, не оформляют компенсации, тянут с жильём. ● Семья редко понимает, куда обращаться и как доказать право. ● Для юриста это не только помощь клиенту, но и высокодоходная практика: одно дело может приносить от 150 000 ₽ до 900 000 ₽.

1. Законодательная основа

Юрист должен сразу ссылаться на законы:

● ФЗ №76-ФЗ “О статусе военнослужащих” — денежное довольствие (ст. 12). ● ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» — жильё (ст. 15), соцгарантии (ст. 23). ● ФЗ №4468-1 «О пенсионном обеспечении» — пенсии по инвалидности и по потере кормильца. ● Указ Президента РФ №644 от 2024 года — единовременные выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. ● Указ президента № 98 от 2022 года — порядок выплат при ранении, инвалидности, гибели. ● ФЗ «Об образовании» (ст. 71) — льготы детям военнослужащих.

1. Какие гарантии положены

Денежное довольствие

● оклад по должности, по званию; ● надбавки за службу в зоне СВО; ● ежемесячные премии.

Единовременные выплаты

● при мобилизации (в среднем 195 000 ₽ + региональные выплаты); ● при подписании контракта (от 2.000 000 ₽ с региональными).

Выплаты при ранении/инвалидности

● разовая выплата — от 1 млн ₽; ● пожизненные пенсии и ежемесячные пособия.

Выплаты семьям погибших

- 5 млн ₽ — единовременно; • 7,4 млн ₽ — страховая выплата; • пенсия по потере кормильца; • Региональные выплаты.

Жилищные гарантии

- предоставление жилья по договору соцнайма; • жилищная субсидия; • Служебное жилье; • жилье при накопительно-ипотечной системе кредитования. Соцподдержка детей и семьи
- внеочередные места в детсадах; • льготы при поступлении в вузы; • региональные льготы (транспорт, налоги).

1. Как действовать юристу: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Первичная консультация

- Выяснить: мобилизованный, контрактник, доброволец. • Понять, что именно не выплачивают: довольствие, единовременную выплату, жилищную субсидию. • Сразу назвать конкретные нормы закона, чтобы вызвать доверие. • Фраза: «По ст. 12 ФЗ-76 вам обязаны начислять довольствие ежемесячно. Если этого нет — это нарушение закона».

*Так же это регламентирует Приказ Министра обороны РФ от 6 декабря 2019 г. № 727 “Об определении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления им и членам их семей отдельных выплат”

Шаг 2. Сбор документов

- Выписки о начислениях (лицевой счёт военнослужащего). • Медицинские документы (для выплат при ранении). • Справки о составе семьи и детях (для льгот). • Отказы органов военного управления, военкомата или органов соцзащиты (если есть).

Шаг 3. Первичные жалобы

- В военную прокуратуру (по месту воинской части). • В органы соцзащиты (если речь о пособиях). • В военкомат (фиксируем входящий номер на заявлении).

Фраза: «Мы всегда начинаем с жалобы. Это фиксирует нарушение и создаёт для нас доказательную базу в суде».

Шаг 4. Судебная защита

- Иск по КАС РФ о бездействии (например, задержка выплат). • Иск о взыскании выплаты.
- Иск о признании отказа незаконным (по жилью).

Шаг 5. Контроль исполнения

- Получаем исполнительный лист. • При необходимости — обращаемся к приставам. • При уклонении — снова жалоба в прокуратуру или подача отдельного иска о взыскании

компенсации за неисполнение решения суда в разумный срок.

1. Практика

Пример 1. Выплаты за ранение.

Военный получил тяжёлое ранение, командование «забыло» оформить выплату. Юрист собрал справки из госпиталя, подал жалобу в прокуратуру и иск. Суд взыскал 2,8 млн ₽. Гонорар — от 250 000 ₽.

Пример 2. Семья погибшего.

Жена не могла получить 5 млн ₽ выплаты. Юрист направил жалобу в прокуратуру, затем иск. Итог — деньги выплачены + назначена пенсия по потере кормильца. Гонорар — от 300 000 ₽.

Пример 3. Жилищное дело.

Семья не могла попасть в очередь на жильё. Юрист сослался на ст. 15 ФЗ-76, подал иск. Суд обязал жилищный орган включить семью в очередь. Гонорар — от 180 000 ₽.

1. Ошибки юристов

● Не запрашивают документы в части → суд отказывает. ● Подают жалобы «в общем виде», без ссылок на закон. ● Обещают быстрый результат, хотя сроки могут занять месяцы. ● Не фиксируют переписку (а это ключевое доказательство).

1. Финансовая сторона

● Консультация семьи: 15 000–30 000 ₽. ● Выплаты за ранение: гонорар 150 000–600 000 ₽. ● Семьи погибших: 200 000–800 000 ₽. ● Жилищные дела: 120 000–900 000 ₽. ● Пакетное сопровождение: до 900 000 ₽.

? Совет: всегда предлагайте рассрочку.

Фраза: «Мы понимаем, что семья несёт нагрузку. Оплата делится на несколько частей, но работа начинается сразу».

Кратко по теме

● Участникам СВО и их семьям положены выплаты, компенсации, жильё и льготы. ● Закреплены в ФЗ-76, Указах Президента и Постановлениях Правительства. ● Юрист действует по схеме: консультация → сбор документов → жалобы → иск → контроль исполнения. ● Чаще всего нарушаются сроки выплат, компенсации и право на жильё. ● Для юриста это стабильный и прибыльный сегмент: гонорары до 900 000 ₽.

Урок 1. Основания для отсрочки от срочной службы, мобилизации и освобождения от сборов

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Ст. 23–24 ФЗ-53, ст. 18 ФЗ-31: полный перечень оснований.

Урок 1. Основания для отсрочки от срочной службы, мобилизации и освобождения от военных сборов ? Цель урока: подробно разобрать все категории оснований для отсрочки от срочной службы, мобилизации и освобождения от военных сборов, научить юриста работать с документами, правильно формулировать заявления и жалобы, а также сопровождать клиента до результата.

Часть 1. Основания для отсрочки и освобождения от срочной военной службы

? Нормативная база

Федеральный закон № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”

- Статья 23 — Освобождение от призыва на военную службу; граждане, не подлежащие призыву; освобождение от исполнения воинской обязанности
- Статья 24 — Отсрочка от призыва граждан на военную службу

1 Освобождение от призыва (ст. 23)

Освобождаются от призыва граждане:

1. Освобождение:

- а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
- б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
- в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
- г) прошедшие военную службу в другом государстве (в случаях международных договоров);
- ж) пребывавшие в добровольческих формированиях и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при КТО или при использовании добровольческих формирований за пределами РФ, а также находившиеся в этот период на лечении, в плену (кроме добровольной сдачи), заложниками или интернированными.

Право на освобождение от призыва имеют граждане:

- а) имеющие ученую степень;
- б) являющиеся сыновьями/родными братьями:

- военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением обязанностей военной службы;
- граждан, проходивших военные сборы и погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы;
- граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в период службы после увольнения.

Не подлежат призыву:

- а) отбывающие наказание (обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение свободы); б) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- в) в отношении которых ведется дознание/следствие или дело передано в суд.

Дополнительно:

Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности.

2 Отсрочка от призыва (ст. 24)

Отсрочка предоставляется гражданам:

- а) признанным временно не годными по состоянию здоровья — до 1 года;
- б) занятым постоянным уходом за близкими родственниками, при отсутствии других обязанных лиц, при наличии заключения МСЭ;
- б.1) опекунам/попечителям несовершеннолетних родных брата/сестры при отсутствии других обязанных лиц;
- в) имеющим ребенка и воспитывающим без матери;
- г) имеющим двух и более детей;
- д) имеющим ребенка-инвалида до 3 лет;
- з) поступившим на службу в госорганы (МВД, прокуратура, таможня, СК, ФСИН и др.) по окончании вузов — на время службы;
- з.1) поступившим в Росгвардию — на время службы;
- з.2) пребывающим в добровольческих формированиях — на время нахождения;
- и) имеющим ребенка и жену, беременность 22+ недель;
- к) депутатам/главам муниципалитетов — на срок полномочий;
- л) зарегистрированным кандидатам на выборах — до публикации результатов.

Право на отсрочку имеют также:

- а) обучающиеся очно:
- СПО

- бакалавриат
- специалитет
- магистратура (при поступлении в год окончания бакалавриата)

С условиями:

- отсрочка предоставляется один раз (за исключениями, указанными в законе)
- сохраняется при академическом отпуске/переводе (при соблюдении сроков)

б) обучающиеся очно:

- аспирантура • ординатура
- ассистент-стажировка

Также — на защиту диссертации до 1 года после окончания обучения.

г) обучающиеся по очной форме в школах — на срок обучения;

г.1) прошедшие ГИА — до 1 октября года аттестации;

г.2) обучающиеся на подготовительных отделениях федеральных вузов — до 1 года;

д) обучающиеся очно в духовных образовательных организациях;

е) вынужденные переселенцы/беженцы — на сроки, установленные законом.

Пример: Юрист добился изменения категории с «Б-3» на «В» по хронической бронхиальной астме — клиент освобождён от службы и зачислен в запас.

Алгоритм работы юриста

1. Диагностика: уточнить здоровье, семейное положение, образование.
2. Сбор документов: справки, заключения ВВК, свидетельства, выписки.
3. Заявление в военкомат: ссылка на нужную статью закона, регистрация.
4. Контроль: 30 дней — при бездействии → жалоба в вышестоящий военкомат и прокуратуру.
5. Суд: административный иск, ходатайство о приостановке призыва.

Типовые ошибки

- путаница между «отсрочкой» и «освобождением»;
- отсутствие доказательств (справки без печати, устные заявления);
- игнорирование категории «В» — при ней также возможно увольнение и освобождение.

Часть 2. Основания для отсрочки от мобилизации

1. Законодательная и нормативная база

- Федеральный закон № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» ст. 18 — основания для отсрочки;
- Указ Президента РФ № 647 от 21.09.2022 г. — о частичной мобилизации;
- Указ Президента РФ № 664 от 24.09.2022 г. — об отсрочке от мобилизации по обучению;
- Постановление Правительства 2013 года № 565 — для медоснований;
- Разъяснения Минобороны и Генштаба.

1. Основания для отсрочки от мобилизации: (ст. 18 ФЗ-31)

Медицинские:

- временная негодность, полная негодность, и в некоторых случаях ограниченная годность по ВВК;
- нахождение на лечении, реабилитация после болезней или операций; • тяжёлые хронические заболевания (диабет, гипертония II ст., эпилепсия, ВИЧ, гепатит, туберкулез).

Пример:

Мужчина с диагнозом «эпилепсия» признан временно негодным — отсрочка 6 мес., после повторной ВВК — категория «В».

Семейные:

- четверо и более несовершеннолетних детей до 16 лет;
- постоянный уход за близким родственником-инвалидом I группы или имеющим заключение федеральной медико-социальной экспертизы, что нуждается в постороннем уходе;
- воспитание несовершеннолетнего ребенка до 16 лет без матери

Отдельно по указаниям Начальника Генерального Штаба РФ не призываются по мобилизации отцы с тремя несовершеннолетними детьми до 16 лет.

Пример:

Семья с четырьмя детьми. Военкомат вызвал по ошибке. После подачи заявления со ссылкой на ст. 18 ФЗ-31 — исключён из списков мобилизации.

Образовательные (получение образования впервые по программам следующего уровня:

- очное, либо очно-заочное обучение в вузе, аспирантуре, ординатуре;
- очное, либо очно-заочное в учебных организациях, расположенных на территориях инновационно- технологических центров;
- в духовных образовательных организациях.

Пример:

Аспирант-очник получил повестку. Юрист направил заявление и справку о зачислении в аспирантуру — отсрочка подтверждена без суда.

Профессиональные:

- сотрудники предприятий ОПК, критически важных отраслей;
- лица с оформленной бронью.

Пример:

Инженеру выдана бронь Минпромторгом, подтверждена приказом — исключён из мобилизационного списка.

1. Алгоритм работы
 2. Диагностика ситуации.
 3. Сбор документов (медсправки, бронь, свидетельства).
 4. Заявление в военкомат с ссылкой на ст. 18 ФЗ-31 или Указ № 664.
 5. Контроль рассмотрения, жалоба, при необходимости — суд.
 6. Ошибки юристов • путают ФЗ-53 и ФЗ-31;
- подают заявления без приложенных документов;
 - не фиксируют входящий номер.

Часть 3. Освобождение от военных сборов

? Нормативная база

Федеральный закон № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”

Статья 55. Освобождение от военных сборов. Граждане, не подлежащие призыву на военные сборы

 Кто освобождается от военных сборов

 Полностью освобождаются

1. Женщины.
2. Категории граждан:
 - а) забронированные за органами власти и организациями на период мобилизации и военное время;
 - б) проходящие службу в:

- войсках национальной гвардии РФ,
- Государственной противопожарной службе,
- органах внутренних дел,
- органах принудительного исполнения наказаний в РФ,
- таможенных органах,
- органах и организациях прокуратуры РФ,
- следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ,
- учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы
- на должностях с присвоением специальных званий, а также федеральные госслужащие и работники этих органов;

б.1) граждане в добровольческих формированиях;

в) гражданский персонал ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов;

г) летно-технический состав, работники авиационного и ж/д транспорта, занятые перевозками и обслуживанием техники;

д) плавающий состав морского, речного и рыбного флота — в период навигации;

е) занятые на посевных и уборочных работах — в период работ;

ж) педагогические работники образовательных организаций;

з) обучающиеся очно или очно-заочно;

и) обучающиеся заочно — на период экзаменов и подготовки диплома; л) имеющие трех и более несовершеннолетних детей, проживающих совместно;

м) имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу по ст. 24 п. 1 подп. “а”, “б”, “б.1”, “в”, “и”, “к”, “л” и п. 2 ст. 24;

н) граждане, находящиеся за пределами РФ;

о) сенаторы РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, главы субъектов РФ и временно исполняющие обязанности;

о.1) граждане, представленные как кандидаты на пост высшего должностного лица субъекта РФ — до решения о назначении или отклонении;

п) прошедшие альтернативную гражданскую службу.

2 Право на освобождение на срок 2 года

Имеют право на освобождение от сборов (кроме мобрезерва):

- уволенные с военной службы — 2 года со дня увольнения;
- граждане из добровольческих формирований по подп. “ж” ст. 23 — 2 года со дня исключения из формирования.

3 Категории, которые и так не подлежат призыву

Не подлежат призыву на сборы граждане из п. 3 ст. 23 ФЗ-53 (то есть):

- отбывающие наказание,
- имеющие непогашенную/неснятую судимость,
- с уголовным делом на следствии или в суде.

Пример:

Сотрудник Росгвардии получил вызов на сборы, но освобождён после обращения юриста со ссылкой на служебный статус.

Алгоритм работы юриста

1. Диагностика — категория годности, место службы, семейное положение.
2. Сбор документов: военный билет, медсправки, подтверждение статуса.
3. Заявление по ст. 55 ФЗ-53 — регистрация, контроль.
4. Обжалование в прокуратуру или суд.

Типовые ошибки

- путают сборы с мобилизацией;
- не прилагают доказательства категории годности;
- ссылаются на неверную статью.

Юрист должен уметь:

- точно определить вид основания (отсрочка или освобождение);
- подготовить пакет документов;
- обеспечить фиксацию обращений и при необходимости — судебную защиту клиента.

? Главное

Освобождение или отсрочка от службы, мобилизации и сборов — это не «лазейки», а строго предусмотренные законом гарантии.

Компетентный юрист не обещает результат, а выстраивает доказательную позицию, подтверждая каждое основание документально.

Только системная работа по этим правилам обеспечивает законное, безопасное и устойчивое решение для клиента.

Урок 2. Медицинские основания: признание и обжалование заключений ВВК

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Порядок ВВК, НВВЭ, обжалование категорий годности.

Урок 2. Медицинские основания: порядок признания и обжалование заключений
медкомиссий (ВВК)

1. Юридические ориентиры

- ПП РФ №565 2013 года (Положение о ВВК) — базовый регламент ВВК и «Расписание болезней» (категории А/Б/ В/Г/Д; по нему и доказываем диагнозы).
- Приказ Министра обороны РФ № 506 от 2023 года – перечень заболеваний по категории В, при наличии которых гражданин освобождается от службы. (Устарел, ему на смену пришел Приказ Министра обороны РФ от 20.12.2025 № 850 и далее по тексту везде используем вместо приказа 506, приказ 850)
- ПП РФ №574 (2008) — порядок независимой военно-врачебной экспертизы (НВВЭ): когда и как её проходить, чтобы ломать незаконные решения ВВК.
- Категории годности для освобождения от мобилизации: Г — временно не годен (отсрочка до 6 мес.), В – ограниченно годен Д — не годен (освобождение).
- Цепочка обжалования ВВК: вышестоящая ВВК → ВВЭ - Центральная ВВК → Главный центр ВВЭ МО РФ (Москва). Суд — только после того, как собрали мед.доказательства.

1. Что считать «медицинским основанием»

Вы не спорите «на глаз». Сверяете факты (диагноз, стадия, осложнения) с конкретными позициями «Расписания болезней» (приложение к ПП №565 2013 г) и приказа Минобороны № 506 от 2023 года. Примеры групп, которые часто дают Г/В/Д: кардио (пороки, II–III стадия гипертензии), дыхательная система (астма, ХОБЛ), неврология (эпилепсия, последствия ЧМТ), опорно-двигательный аппарат (сколиоз III–IV, тяжелые грыжи), онкология, туберкулёз, диабет и др. Логика одна: «диагноз → критерии из Расписания → соответствующая категория».

1. Полный перечень документов (что вы требуете у клиента и собираете сами)

Медицинский блок (минимум):

- Выписки из стационаров за 1–3 года (эпикризы), результаты МРТ/КТ/ЭХО-КГ/ЭКГ, функциональные пробы, лаборатория.
- Заключение профильных специалистов (кардиолог/пульмонолог/невролог/психиатр/ортопед и т. д.).
- При наличии инвалидности

— справка МСЭ и ИПРА. • Для психоневрологии — амбулаторные карты, дневники приступов/наблюдения.

Административно-процессуальный блок:

• Все повестки/уведомления, рапорты, входящие штампы/квитанции почты, описи вложений. • Решения ВВК (первая инстанция) и все ответы на ваши жалобы. • Для дистанционного оформления — доверенность на представителя. • Почтовые чеки и описи вложений по каждому отправлению в часть/военкомат и другие органы (это наш «страховой полис» в спорах).

1. Пошаговая тактика юриста (по сценариям)

Сценарий А. Клиент в отпуске/на лечении и реально болен

1. Лечение в гражданской клинике — ориентируйтесь на ПП №1423: «обязаны принять»; фиксируйте назначение обследований/стационара/реабилитации. Берите выписки.
2. Рапорт командиру о продлении отпуска по болезни + копии мед. документов → почтой с описью. Параллельно идёте в военкомат по месту жительства и требуете направление на ВВК по месту жительства (ссылка на приказ №55). При отказе — жалоба военному прокурору на бездействие военкома.
3. ВВК по месту жительства: доводите обследования до критериев «Расписания». Получили Г/В/Д — дальше оформляете увольнение/освобождение. Если получили А/Б вопреки фактам — см. Сценарий «Оспаривание».

Сценарий В. Клиент в части/в госпитале, ВВК намечена/идёт

1. Пакет обследований и узких специалистов готовите заранее, приносите на ВВК, требуете внесения в акт и/или направления на дообследование.
2. Если выдали А/Б при «тяжёлой клинике» — не бегите сразу в суд/АП. Сначала организуйте НВВЭ (ПП №574): это главная «пуля», которой ломают ВВК. Или хотя бы закажите заключение специалиста НВВЭ.
3. При саботаже со стороны командира («не направляю» на НВВЭ/дообследование) — жалоба в военную прокуратуру на командира (не на саму ВВК) за неисполнение обязанности направить на мед.исследование/ экспертизу. Это быстро работает.

Сценарий С. Клиент уже получил незаконные «А/Б» (от мобилизации или службы)

1. Независимая ВВЭ (в идеале очно; альтернативно — заключение специалиста НВВЭ по документам). Юридически верно — после первичной ВВК: независимая проводится

«на спор» с уже вынесенным решением.

2. С полученным заключением НВВЭ — запускаете вертикаль обжалования:

- Вышестоящая ВВК → ● Центральная ВВК →
- Главный центр ВВЭ МО РФ (Москва) — реально отменяют «кривые» заключения.

1. В случае установления независимой ВВЭ категории годности отличной от ВВК, то госпиталь обязан назначить проведение нового ВВК, но это не значит, что не нужно обжаловать ранее вынесенное незаконное заключение ВВК. Жалобы должны быть и они очень хорошо дисциплинируют врачей при новом заключении ВВК.
2. Только если вертикаль «забетонирована», идёте в суд. В суд несёте медицинские доказательства (НВВЭ/ заключение эксперта НВВЭ + полную историю болезни). Суд без этого — почти всегда мимо.

3. Что и как писать (короткие формулы)

*Полные шаблоны документов будут доступны в последнем уроке модуля)

Рапорт командиру о направлении на ВВК/продлении отпуска:

«Прошу направить меня на ВВК/продлить отпуск по болезни в связи с наличием заболеваний, препятствующих прохождению службы. Прилагаю медицинские документы. Прошу учитывать Положение о ВВЭ (ПП №565) и Приказ МО №55 о направлении на медосвидетельствование». Можно также ссылаться на приказ Министра обороны № 553 от 2023 года (Отправка — почта с описью.)

Требование к военкому о ВВК по месту жительства:

«На основании Приказа МО №55 прошу выдать направление на ВВК по месту жительства ввиду невозможности прибытия в часть по состоянию здоровья». При отказе — жалоба прокурору на бездействие или на отказ.

Жалоба на «А/Б» без доказательств:

Сначала получаете НВВЭ / экспертное заключение (можно дистанционно по документам). Только после этого — жалоба: «Прошу отменить решение ВВК как противоречащее Расписанию болезней (ПП №565). Прилагаю заключение НВВЭ». И требуете назначения нового ВВК.

1. Доведение до увольнения/освобождения (когда уже есть «В»/«Д»)

- Как только вертикаль ВВК подтвердила «В»/«Д», клиент подаёт рапорт на увольнение по состоянию здоровья. К рапорту — копии мед. документов и заключения ВВК. Отправка — заказным + опись; отслеживаете доставку. Параллельно просите военкома

ходатайствовать перед частью об увольнении (это рабочий механизм, когда клиент физически не может добраться до воинской части).

● «А при тяжёлом ранении». Сбор истории болезни → НВВЭ → вышестоящая/Центральная/Главный центр ВВЭ → «Д». Увольнение оформлено. ● «Астма/диабет → А/Б». Дособираем профильные заключения, тесты, подтверждаем критерии Расписания → НВВЭ → отмена «А/Б». ● «Военком не направляет на ВВК дома». Письменно требуем по Приказу №55 → жалоба прокурору на бездействие → направление выдано.

1. Типовые ошибки и как их избегать

● Сразу в суд / «в высокие кабинеты» без НВВЭ — почти гарантированный провал. Сначала доказательная база, затем — вертикаль ВВК, и лишь потом суд. ● Жаловаться прокурору на «неправильный диагноз» — прокурор не переписывает диагнозы; жалуйтесь на бездействие командира/военкома, который не направляет на НВВЭ/ВВК/дообследование. ● Ждать, что «врач сам всё запишет» — без вашей активной позиции диагнозы «теряются». Вы требуете включения каждого исследования и заключения в акт, добиваетесь дообследования.

1. Финансовая сторона работы

● Диагностика и правовой план: от 20 000 ₽. ● Сопровождение ВВК + пакет обследований: 100–150 000 ₽. ● НВВЭ + вертикаль обжалования: 150–250 000 ₽. ● Суд по ВВК с НВВЭ: 200–350 000 ₽.

Комбинируйте этапы, предлагайте рассрочку — повышает конверсию.

Кратко по теме

● «Расписание болезней» (ПП №565) — ваш ориентир: диагнозы → критерии → категория Г/В/Д. ● Незаконные «А/Б» ломаются через НВВЭ (ПП №574) + вертикаль обжалования до Главного центра ВВЭ МО РФ. Суд — после формирования мед.доказательств. ● Требование направления на ВВК/медосвидетельствование обосновывайте Приказом МО №55; отказ военкома — жалоба прокурору. ● Если клиент лечится в отпуске — гражданская клиника обязана принять (ПП №1423), эти документы — в основу ВВК. ● Увольнение по здоровью оформляйте письменно: рапорт + копии, отправка с описью; военком может ходатайствовать в часть.

Урок 3. Семейные основания (уход за родственником, дети)

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Семейные отсрочки и освобождения: документы и алгоритм.

Урок 3. Семейные основания (уход за родственником, дети и т.д.) Цель урока: научиться грамотно работать с семейными обстоятельствами для отсрочки/освобождения от мобилизации. Вы узнаете: · какие категории семейных обстоятельств реально дают отсрочку; · какие документы обязательны, а какие «желательно» приложить; · как вести клиента пошагово — от первой консультации до суда; · как ломать незаконные отказы военкоматов.

1. Нормативная база

Основные законы:

- ФЗ № 31-ФЗ от 26.02.1997 «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — ключевая статья 18.
- ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» — статьи 24, 35.2, 35.3.
- Семейный кодекс РФ — ст. 63–65 (обязанности родителей, определение единственного родителя).
- ФЗ № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» — подтверждает статус опекуна.

Практические документы:

- Разъяснения Минобороны (2022–2023 гг.) — часто сужают права, но их нужно знать, чтобы оспаривать.
- Судебная практика ВС РФ и окружных судов — подтверждает: без справки органов соцзащиты по уходу почти всегда отказ, но суды такие отказы отменяют.

1. Категории семейных оснований

2.1. Многодетные отцы

- Трое детей до 16 лет + жена беременна 22+ недель → полное освобождение от мобилизации (пп. 4.1 ст. 18 ФЗ-31).
- Четверо и более детей до 16 лет → полное освобождение от мобилизации
- имеющим двух и более детей - отсрочка от призыва на срочную службу (ст.24 ФЗ 53)
- Документы:

- Свидетельства о рождении.
- Справка о составе семьи.
- Справка из женской консультации (для подтверждения беременности).
- Документы о доходах, чтобы показать иждивение.

2.2. Единственный родитель ребёнка до 16 лет

Основания:

- смерть второго родителя;
- лишение его родительских прав; • безвестное отсутствие (решение суда);
- мать официально отказалась от ребёнка.
- судебный порядок установления юридического факта воспитания ребенка без матери

Документы:

- свидетельство о рождении ребёнка;
- подтверждающий документ о статусе единственного родителя (смерть, лишение прав и т.д.);
- справка о составе семьи.

2.3. Ребёнок-инвалид

Основание: наличие ребёнка-инвалида до 18 лет.

Документы:

- справка МСЭ;
- ИПРА (индивидуальная программа реабилитации);
- справка о составе семьи;
- документы о доходах и содержании ребёнка.

2.4. Уход за нетрудоспособным родственником

Основание: уход за престарелым родственником или инвалидом. Важно: клиент должен быть единственным, кто может осуществлять уход.

Документы:

- заключение МСЭ о нуждаемости в постороннем уходе или инвалидность I группы;
- документы о родстве (свидетельство о рождении/браке);
- справка о составе семьи;
- справка органов соцзащиты, что клиент единственный, кто может осуществлять уход.

2.5. Опекунство/попечительство

Основание: клиент является опекуном несовершеннолетних братьев/сестёр или ребёнка.

Документы:

- решение суда или органа опеки;
- свидетельства о рождении подопечных;
- справка о составе семьи.

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Первичная консультация

- Выясняем у клиента все семейные обстоятельства (дети, супруг(а), иждивенцы, опека).
- Фиксируем все факты письменно.
- Сразу объясняем: «Ваши слова для военкомата не доказательство. Работает только документ».
- Составляем персональный чек-лист документов.

Шаг 2. Сбор документов

- Запрашиваем справки (ЖК, МСЭ, соцзащита).
- Проверяем сроки действия документов (многие справки имеют ограниченный срок — например, МСЭ на год).
- Если нет нужных документов (например, «родственники на словах отказались ухаживать»), объясняем клиенту: нужно либо справка соцзащиты, либо решение суда.

Шаг 3. Подготовка заявления в военкомат

- Пишем заявление с указанием конкретного подпункта ст. 18 ФЗ-31 или ст.24 ФЗ-53.
- Прикладываем полный пакет документов.
- Обязательно делаем опись.
- Сдаём лично под входящий номер или отправляем заказным письмом с описью вложения.

Шаг 4. Заседание призывной комиссии

- Готовим клиента: что будут спрашивать, какие ловушки.
- Примеры речевых формул:
- «Я являюсь единственным ухаживающим, что подтверждается справкой органов соцзащиты».
- «Моя супруга беременна 24 недели, у нас трое детей до 16 лет — все находятся на моём содержании».
- «Я опекун младшего брата, подтверждено решением суда».

- Юрист при возможности присутствует лично.

Шаг 5. Обжалование

- Досудебка: жалоба в призывную комиссию субъекта (через Госуслуги/МФЦ). Срок — 30 дней.
- Судебка: административный иск по КАС РФ. Обязательно заявляем ходатайство о применении мер предварительной защиты — приостановить призыв до решения суда.

1. Примеры из практики

Кейс 1. Уход за матерью-инвалидом I группы

Клиент ухаживал за матерью. Военкомат отказал, ссылаясь на наличие сестры. Юрист добыл справку соцзащиты: сестра проживает в другом регионе. Суд отменил отказ. Клиент получил отсрочку.

Кейс 2. Трое детей и беременная жена

Военкомат заявил, что «беременность не основание». Юрист сослался на пп. 4.1 ст. 18 ФЗ-31, приложил справку ЖК. Отказ был отменён комиссией субъекта.

Кейс 3. Опекун младшего брата Военкомат проигнорировал решение органа опеки. Юрист подал иск. Суд признал отказ незаконным и обязал предоставить отсрочку.

1. Типичные ошибки юристов

2. Не требуют у клиента справку соцзащиты (без неё почти всегда отказ).

3. Путают отсрочку от мобилизации с освобождением от срочной военной службы. Не обжалуют отказ вовремя (сроки очень короткие).

4. Надеются на «устные договорённости» с военкоматом.

5. Финансовая сторона

- Консультация: 15–20 тыс. ₽.
- Подготовка документов и подача: 50–80 тыс. ₽.
- Досудебное обжалование: 80–120 тыс. ₽.
- Судебное сопровождение: от 150 тыс. ₽.

 Важно: семейные дела — одни из самых «денежных» в практике. Клиент готов платить, потому что вопрос — семья и дети.

Кратко по теме

- Семейные обстоятельства — одна из самых надёжных категорий отсрочек.

- Основные основания: многодетность, беременная жена + дети, ребёнок-инвалид, уход за родственником, опекуновство.
- Документы решают всё: без справок МСЭ, соцзащиты и ЖК военкомат почти всегда отказывает.
- Юрист должен вести клиента пошагово: консультация → документы → заявление → комиссия → обжалование.
- В судебной практике большинство отказов ломаются при грамотной работе.

Урок 4. Образование — дополнительные отсрочки

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Отсрочки по обучению: срочная служба и мобилизация.

Урок 4. Образование — дополнительные отсрочки
Цель урока: дать юристу полное понимание, как правильно работать с клиентами по образовательным основаниям отсрочки от мобилизации. Вы узнаете, на какие статьи ссылаться, какие документы требовать, как действовать при отказе военкомата и как выстраивать защиту в суде.

1 Нормативная база

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

- П.15 ст. 108 – магистратура, как продолжение получения первого образования.
- Указ Президента от 24.09.22 № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации»

1. Категории образовательных отсрочек

2.1. Среднее профессиональное образование (СПО)

- Право на отсрочку при первом обучении в колледже (очная, очно - заочная форма).
- Сохраняется до окончания обучения.

2.2. Бакалавриат и магистратура

- Отсрочка при первом обучении на очной, либо очно-заочной форме.
- При переводе в другой вуз право сохраняется.

2.3. Магистратура

- Если бакалавриат окончен впервые и сразу поступили на магистратуру (очная либо очно-заочная форма), отсрочка сохраняется.
- Повторная магистратура отсрочку не даёт.

2.4. Аспирантура

– Отсрочка предоставляется на срок обучения.

- Основание — пп. б п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года

2.5. Перевод

- Перевод в другой вуз или смена специальности не лишают права на отсрочку, если обучение идёт на том же уровне впервые.

2.6. Получение высшего образования или средне-специального образования в образовательных организациях, расположенных на территориях инновационно-технологических центров

- очная или очно-заочная форма;
- это может быть второе или последующее образование;
- единого реестра образовательных организаций, расположенных на территориях инновационно-технологических центров на сегодняшний день нет. Основание — пп. в п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года

2.7. Духовные образовательные организации

- очная или очно-заочная форма по программам высшего и среднего профессионального образования
- дается отсрочка от мобилизации, даже если есть в наличии другие полученные образования.

Основание — пп. г п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Консультация

- Проверяем:
- форма обучения (должна быть очная, либо очно-заочная);
- первый ли это уровень образования для клиента;
- Формулируем вывод: отсрочка возможна или нет.

Шаг 2. Сбор документов

- Обязательные:
- справка-вызов (по форме Минобрнауки, заверенная вузом);
- приказ о зачислении;
- справка об обучении (форма для военкомата);
- студенческий билет.
- Дополнительно (для сложных случаев):
- приказ о переводе;
- договор на обучение.

Шаг 3. Заявление в военкомат

Пример формулировки:

«Прошу предоставить отсрочку от призыва (мобилизации) на основании пп. а п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года в связи с обучением в [название вуза], очная форма, приказ о зачислении № ____».

Шаг 4. Заседание комиссии

- Готовим клиента:
- военкоматы часто заявляют: «магистратура — это второе высшее».
- юрист должен парировать: «согласно п.15 ст. 108 ФЗ-273, магистратура — это отдельный уровень образования, а право на отсрочку предоставляется впервые на каждой ступени».
- Важно: клиент должен вести себя спокойно, опираться на документы.

Шаг 5. Обжалование отказа ● Досудебка: жалоба в призывную комиссию субъекта (срок — 30 дней).

- Суд: административный иск по КАС РФ.
- Требуем признать отказ незаконным, приостановить мобилизацию.

1. Примеры из практики

Кейс 1. Магистратура после бакалавриата

Военкомат отказал, сославшись на «второе высшее». Юрист приложил п.15 ст. 108 ФЗ-273 + пп. а п. 1 Указа Президента № 664 от 2022 года. Суд встал на сторону клиента. Отсрочка предоставлена.

Кейс 2. Перевод в другой вуз

Военкомат отказал, считая это «новым поступлением». Юрист доказал: это тот же уровень образования. Клиент сохранил отсрочку.

1. Ошибки юристов

2. Не проверяют первый ли это уровень образования.
3. Прикладывают только справку об обучении, без приказа о зачислении.
4. Не учитывают, что заочная форма не даёт отсрочки.
5. Не заявляют меры предварительной защиты при обращении в суд.
6. Не знают о праве на отсрочку при поступлении в духовные образовательные организации и в учебные учреждения, расположенные на территориях инновационно-технологических центров.

7. При наличии высшего образования рекомендуют поступить в колледж на средне-специальное образование, считая это первым образованием.
8. Применяют к мобилизованным основания отсрочки по обучению, которые подходят только для призывников на срочную военную службу.

9. Финансовая сторона

- Консультация: 15 тыс. ₽.
- Сбор документов и заявление: 40–60 тыс. ₽.
- Досудебка: 80–100 тыс. ₽.
- Суд: 120–180 тыс. ₽.

Кратко по теме

- Отсрочка по образованию действует только на очной, либо очно-заочной форме и впервые на каждой ступени.
- Документы: справка-вызов, приказ о зачислении, справка о переводе.
- Магистратура и аспирантура — это отдельные ступени, а не «второе высшее».
- Отчисление — лишает права на отсрочку.
- Юрист должен сопровождать клиента пошагово: проверка → сбор документов → заявление → комиссия → обжалование.
- Основания отсрочки от мобилизации отличаются от оснований отсрочки от срочной военной службы; • Нельзя применять основания отсрочки по обучению призывников на срочную военной службы к призывникам по мобилизации. Отсрочка по обучению для срочников и для мобилизованных различаются.

Урок 5. Обжалование решений призывных комиссий

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Досудебка и суд по решениям призывных комиссий.

Урок 5. Обжалование решений призывных комиссий Цель урока: дать юристу чёткий пошаговый алгоритм, как обжаловать решения призывных комиссий — от момента получения решения до итоговой победы в суде.

1. Почему важно уметь обжаловать решения комиссий

Решения призывных комиссий — это один из самых спорных элементов всей системы мобилизации. Формально комиссия действует «по закону», но на практике:

- решения принимаются формально, без анализа документов;
- призывников часто даже не приглашают на заседание;
- медицинские документы игнорируются;
- копии решений людям не выдают, чтобы «не было повода жаловаться».

Здесь юрист нужен как воздух: только грамотное сопровождение позволяет не потерять шанс на отсрочку или освобождение.

1. Нормативная база

2. Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе»:

- ст. 28 — определяет состав комиссии (военком, врачи, представители администрации и т. д.).
- ст. 29 — регулирует виды решений (годен, не годен, отсрочка, мобилизация).
- ст. 35.2 — порядок заседаний комиссии (право участвовать, предоставлять документы, задавать вопросы).
- ст. 35.3 — порядок обжалования решений.

1. Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ):

- гл. 1 — основания оспаривания действий и решений органов власти.
- ст. 125 — форма и содержание административного искового заявления.

- ст. 85 — применение мер предварительной защиты (можно приостановить решение комиссии).

1. Конституция РФ:

- ст. 46 — право на судебную защиту.

1. Судебная практика:

- ВС РФ подтверждает, что решения комиссий часто незаконны.
- Примеры: студент получает образование впервые, отец троих детей, лицо с тяжёлым диагнозом по состоянию здоровья — все они выигрывали суды, если им помогал квалифицированный юрист.

1. Виды решений, которые чаще всего оспариваются

2. Отказ в предоставлении отсрочки (по обучению, семье, здоровью).

3. Признание годным при очевидных болезнях.

4. Решение о призыве вопреки закону.

5. Отказ в выдаче копии решения.

6. «Молчаливое бездействие» — не созывают комиссию, не рассматривают заявление.

7. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Фиксируем решение комиссии

- Юрист должен добиться получения копии решения комиссии.
- Если военкомат отказывает — подаём письменное требование (в 2 экземплярах, на одном ставим отметку о принятии).
- Если отказывают и дальше — фиксируем отказ актом, направляем жалобу в прокуратуру.

 Без копии решения суд может не принять иск.

- Можно истребовать решение комиссии в суде

Шаг 2. Анализ ситуации

- Смотрим: какие основания у клиента (обучение, здоровье, семья).
- Проверяем: есть ли подтверждающие документы.
- Формируем стратегию: досудебная жалоба или сразу суд.

Шаг 3. Досудебная жалоба

- Адресат: призывная комиссия субъекта РФ.
- Срок: 3 месяца со дня, когда стало известно о нарушении.
- Структура жалобы:
 1. Кому (название комиссии).
 2. От кого (ФИО, адрес).
 3. Суть: какое решение обжалуется.
 4. Нарушение: указание конкретной статьи.
 5. Требование: признать решение незаконным и предоставить отсрочку.

Пример формулировки:

«Прошу признать незаконным решение призывной комиссии [район/город] от 15.09.2025 № 12 об отказе в предоставлении отсрочки по обучению, так как в соответствии с (указываем норму закона) являюсь студентом очной магистратуры и получаю это образование впервые. Приложение: справка из вуза, приказ о зачислении».

Шаг 4. Судебное обжалование

- Если досудебка не помогла — идём в суд (районный по месту военкомата).
- Административный иск (гл. 12 КАС РФ).
- Требования:
 - признать решение незаконным,
 - обязать комиссию пересмотреть,
 - применить меры предварительной защиты.

 меры предварительной защиты — главный инструмент. Если их заявить, а суд удовлетворит ходатайство, клиента нельзя отправить в войска до вступления в силу решения суда.

Шаг 5. Ведение дела в суде

- Подготовить доказательства: справки, медзаключения, копии жалоб.
- Выступать активно: требовать опроса врачей, приглашения представителей вуза, опеки, привлекать независимую экспертизу.
 1. Примеры из практики

Пример 1. Студент магистратуры

Военкомат заявил: «второе высшее — отсрочка не положена». Юрист показал: магистратура — отдельная ступень (п.15 ст. 108 ФЗ-273). Суд отменил решение, клиент получил отсрочку.

Пример 2. Отец троих детей

Комиссия отказала в отсрочке, сказав, что «жена работает, семья справится». Юрист сослался на директиву Генерального Штаба РФ 315/2/3658, где чётко сказано: три ребёнка = отсрочка без условий. Суд обязал комиссию отменить решение.

Пример 3. Гипертония III степени

Врачи комиссии проигнорировали диагноз. Юрист приложил медкарты, выписки, экспертизу. Суд признал решение незаконным, присвоили категорию «В» — ограниченно годен к военной службе.

1. Ошибки юристов

2. Не требуют копию решения (без неё иск вернут).

3. Пропускают срок (3 месяца).

4. Путают адресата жалобы (надо именно в комиссию субъекта).

5. Не заявляют меры предварительной защиты.

6. Недооценивают важность доказательств — суд работает только с документами.

7. Финансовая сторона

- Консультация: от 20 тыс. ₽.
- Досудебная жалоба: 30–50 тыс. ₽.
- Иск + суд: 120–200 тыс. ₽.

 Для клиента цена не главная: он понимает, что речь идёт о его свободе или жизни.

Кратко по теме

- Решения призывных комиссий можно обжаловать (ФЗ-53, ст. 35.3; КАС РФ, гл. 12). ●
- Алгоритм: копия решения → досудебная жалоба → иск в суд.
- Срок — 3 месяца.
- Меры предварительной защиты = защита от призыва на время суда.
- Судебная практика в большинстве случаев поддерживает граждан, если юрист подготовил документы.

Урок 1. Основания для снятия с воинского учёта

Раздел: Модуль 4. Снятие с воинского учёта

Цель: ПМЖ, выезд >6 мес, категория Д, предельный возраст — нормы и пакет.

Урок 1. Основания для снятия с воинского учёта ? Цель урока: научить юриста определять основания для снятия с воинского учёта и выстраивать стратегию защиты клиента в ситуации, когда военкомат отказывается выполнять закон.

1. Нормативная база

Юрист должен опираться на следующие акты:

- ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ст. 8 — обязанности граждан по воинскому учёту.

ст. 10 — основания для снятия с воинского учёта.

- Постановление Правительства РФ №719 от 27.11.2006

п. 15 — не подлежат воинскому учёту граждане, постоянно проживающие за пределами РФ.

- Приказ МО РФ №700 от 22.11.2021

порядок ведения воинского учёта и снятия с него.

1. Основания для снятия с учёта

2. Постоянное место жительства за границей (ПМЖ)

Гражданин выехал на ПМЖ.

Встал на консульский учёт.

Согласно ст. 8 ФЗ-53 и п. 15 ПП РФ №719 от 2006 г., пп 5 п.22 приказа Министра обороны 700 от 2021 г. - подлежит снятию с воинского учёта.

1. Выезд за пределы РФ на срок более 6 месяцев

Если гражданин выезжает за границу на срок более 6 месяцев, то имеет основания для снятия с воинского учета, в соответствии с пп 6 п.22 приказа Министра обороны 700 от 2021 г.

1. Фактический длительный выезд

Если человек уехал из РФ более чем на 6 месяцев и зарегистрировался за границей, он обязан сняться с воинского учёта в РФ.

- На практике военкоматы требуют доказательств: договор аренды, трудовой контракт, вид на жительство и т.д.

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Консультация и анализ ситуации

- Определяем: ПМЖ (ВНЖ), двойное гражданство или длительный выезд.
- Проверяем наличие документов: загранпаспорт с отметкой о въезде в страну пребывания, консульский учет, второй паспорт или внж, договор аренды жилья за границей, официальное трудоустройство зарубежом или обучение. Шаг 2. Подготовка документов

Минимальный пакет:

1. Заявление о снятии с воинского учёта.
2. Оригинал военного билета или приписного свидетельства
3. Копия загранпаспорта.
4. Копия российского паспорта
5. Нотариально заверенная копия ВНЖ (или копия второго паспорта) с официальным переводом на русский язык
6. Нотариально заверенная копия апостиля ВНЖ (или второго паспорта) с официальным переводом на русский язык
7. Заверенная копия договора аренды жилья.
8. Оригинал справки с места работы или учебы с переводом на русский язык.
9. Справка о постановке на консульский учет (необязательно)

Шаг 3. Подача заявления

- В военкомат, где гражданин стоит на воинском учете
- Если гражданин за границей — через представителя по нотариальной доверенности.
- Важно: доверенность должна включать право подписания подачи документов в военкомат.

Шаг 4. Фиксация отказа

- Военкоматы массово отказывают, ссылаясь на «особый период» или внутренние распоряжения.
- Юрист обязан получить письменный отказ или акт об отказе в принятии документов.
- В случае, если военкомат отказывается нарочным принимать документы, то необходимо выслать документы в военкомат Почтой России заказным письмом с почтовой описью.

Шаг 5. Обжалование

- Жалоба в военную прокуратуру.
- Прокурор обычно пересылает в вышестоящий военкомат. Если вышестоящий военкомат не удовлетворяет жалобу, то необходимо подать жалобу прокурору на действия вышестоящего военкомата. Если прокурор не удовлетворяет жалобу, то необходимо подать жалобу на прокурора вышестоящему прокурору.

1. Практика

Пример 1. ПМЖ в Германии

Клиент снялся с регистрации по месту жительства в РФ, но военкомат отказался снимать его с воинского учёта, ссылаясь на «особый период». Юрист подал жалобу в прокуратуру на незаконные действия военкомата. Прокурор поставил себе на контроль и переслал жалобу в городской военкомат для рассмотрения жалобы на действия районного военкомата. Городской военкомат после проведения проверки дал указания районному военкомату снять гражданина с воинского учета.

Доход юриста: 100 000 ₽.

Пример 2. Второе гражданство (Канада) Клиент получил канадский паспорт, но числился на воинском учёте в РФ. Юрист оформил документы через представителя, доказал факт проживания за рубежом, добился снятия.

Доход юриста: 80 000 ₽.

Пример 3. Работа за границей

Молодой специалист уехал в ОАЭ по контракту, военкомат отказал в снятии с воинского учета, мотивировав «нет ПМЖ». Юрист через прокурора доказал длительное проживание, приложив контракт и справку о налогах.

Доход юриста: 120 000 ₽.

1. Типичные ошибки клиентов

-Думают, что «само рассосётся», если уехали.

- Не подают заявление в военкомат.

- Не оформляют доверенность на представителя.
- Снимаются с регистрации по месту жительства, но забывают про воинский учёт.

1. Финансовая сторона

- Консультация: от 15 000 ₽.
- Подготовка пакета документов: 40–70 000 ₽.
- Ведение дела под ключ (суд, прокуратура): 100–140 000 ₽.

Кратко по теме

-Снятие с воинского учёта возможно при ПМЖ, втором гражданстве или длительном выезде на срок выше 6 месяцев

-Помимо этого, снятие с воинского учета осуществляется в случае признания мед комиссией негодным к военной службе (категория Д) и в случае достижения предельного срока пребывания в запасе (Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях, утв. Генштабом ВС РФ 11.07.2017 года)

-Основные документы: заявление, военный билет, паспорт, справка консульства, доказательства проживания за рубежом.

- Военкоматы часто отказывают, поэтому нужно быть готовым к жалобам.

-Ошибки клиента = риск получить повестку, ограничения при выезде, арест имущества, адм. и уголовная ответственность за неявку в военкомат.

Урок 2. Процедура снятия по закону: как работает юрист на практике

Раздел: Модуль 4. Снятие с воинского учёта

Цель: Консультация → пакет → подача → отказ → обжалование.

Урок 2. Процедура снятия по закону: как работает юрист на практике Цель урока: показать пошаговую процедуру снятия с воинского учёта, с акцентом на реальную практику и типичные сложности, с которыми сталкиваются клиенты и юристы.

1. Чем отличается закон от практики

Формально закон прост: подал заявление, приложил документы, через 30 дней получил справку. Но на практике:

- военкоматы затягивают сроки, ссылаясь на «особый период»;
- требуют лишние документы, которых нет в перечне закона (например, справки из консульств, прекращение регистрации по месту жительства в РФ и т.д.);
- дают устные отказы, чтобы не оставлять следов для прокурора и суда.

? Именно поэтому клиент сам не справляется, а юрист нужен как посредник и защитник.

1. Алгоритм работы юриста

Этап 1. Первичная консультация

- Юрист выясняет, какое основание у клиента (ПМЖ, гражданство, фактический выезд).
- Определяет, какие документы реально есть на руках.
- Объясняет клиенту риски (если не снять с учёта — возможны штрафы, ограничения, повестки, аннулирование загранпаспорта, арест имущества, уголовная ответственность).

Этап 2. Подготовка пакета документов

Здесь важно:

- Не собирать «всё подряд», а только то, что подтверждает факт проживания за границей длительностью более 6 месяцев.
- Сделать копии и заверенные переводы документов (если, например, трудовой контракт за границей).
- Заявление составить с ссылкой на конкретные статьи (ст. 8 ФЗ-53, п. 15 ПП РФ №719, приказ Министра обороны №700).

? Совет: всегда готовьте два экземпляра заявления — один сдаётся, на втором ставят отметку о приёме.

Этап 3. Подача

- Лично или через представителя по доверенности. Если военкомат нарочно не принимает документы, то необходимо подать почтой России с почтовой описью.
- Если клиент за границей — вы оформляете доверенность в консульстве, либо у нотариуса с переводом на русский язык.

Этап 4. Контроль сроков

- По ФЗ-59 срок рассмотрения — 30 дней.
- Если ответа нет — фиксируем бездействие.
- Если устный отказ — требуем письменный.

Этап 5. Дальнейшие действия

- При задержке или отказе — жалоба в военную прокуратуру.
- Если отказ не отменён — жалоба вышестоящему прокурору или административный иск в суд.
- Здесь важно: суд требует доказательства проживания за границей, поэтому документы должны быть собраны идеально.

1. Подводные камни

2. Отказ без письменного документа.

Военкоматы любят говорить: «Мы не снимаем с учёта из-за мобилизации». Юрист обязан заставить их зафиксировать отказ письменно.

1. Требование лишних документов.

Например, справки из консульства, которые в законе не указаны. Юрист должен ссылаться на п. 22 Приказа Министра обороны №700 - перечень документов для снятия с воинского учета.

1. Затягивание сроков.

Нередки ситуации, когда заявление «теряется». Поэтому всё подаётся под расписку или через заказное письмо с уведомлением и почтовой описью.

1. Практика

Кейс. Клиент с ПМЖ в Чехии

Военкомат требовал справку, что стоит на учете в консульстве, хотя клиент снялся с регистрации по месту жительства и имел на руках официальный ВНЖ Чехии. Юрист подал

жалобу в прокуратуру, после проверки клиента сняли с учёта.

Доход юриста: 70 000 ₽.

Кейс. Работа в Дубае

Клиент жил за границей более 2 лет, но не оформил ПМЖ. Военкомат отказал. Юрист подал в суд, приложил копии трудового договора, банковские выписки и договор аренды. Суд признал отказ незаконным.

Доход юриста: 110 000 ₽.

1. Ошибки клиентов

- Думать, что «само снимется» при выезде или “А, ничего не случится”.
- Подавать заявление без приложений.
- Соглашаться на устный отказ.
- Подача документов в электронном виде. При таком способе невозможно подать оригинал военного билета.

1. Финансовая модель

- Консультация: 15 000 ₽.
- Подготовка пакета документов: 40–70 000 ₽.
- Полное сопровождение: 100–140 000 ₽.

Кратко по теме

- Процедура снятия проста на бумаге, но сложна на практике.
- Основные шаги: консультация → пакет документов → заявление → контроль сроков → обжалование отказа.
- Военкоматы массово отказывают, поэтому юрист должен уметь фиксировать отказ и проводить процедуру обжалования.
- Ошибки клиента приводят к штрафам, повесткам и ограничениям.

Урок 3. Отказы военкоматов и судебные разборы

Раздел: Модуль 4. Снятие с воинского учёта

Цель: Типовые отказы, прокуратура, суд.

Урок 3. Отказы военкоматов и судебные разборы Цель урока: разобрать типовые отказы военкоматов, показать алгоритм их обжалования и тактику ведения дел в суде.

1. Почему военкоматы массово отказывают

Формально основания для снятия с учёта чётко перечислены в ст.ст 8, 10 ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» и в п. 15 Постановления Правительства РФ №719. Но на практике военкоматы:

- получают указания «не снимать с учёта в особый период»;
- отказывают даже при очевидных основаниях (ПМЖ, другое гражданство, долгосрочный выезд);
- затягивают сроки и «теряют» документы;
- дают устные отказы, чтобы человеку было нечего обжаловать.

? Это не ошибка, а сознательная политика государства. Именно поэтому юрист становится необходим.

1. Типичные формулировки отказов

- «В условиях СВО снятие с учёта не производится».
- «Нужна дополнительная справка из консульства/МВД/ФМС» (хотя в законе или в приказе это не предусмотрено).
- «Вы не оформили ПМЖ официально, значит оснований нет».
- «Ваши документы не подтверждают постоянный выезд, это временно».
- “Это не компетенция военкомата”

1. Алгоритм действий юриста при отказе

Шаг 1. Фиксировать отказ

- Если отказ устный — требуем письменный (ст. 10 ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан»).
- Если заявление «теряется» — подаём через заказное письмо с уведомлением и почтовой описью.

Шаг 2. Жалоба в прокуратуру

- Ссылаемся на нарушение ФЗ-53, ФЗ-59, Приказа Министра обороны №700.
- Прокуратура может вынести представление военкомату об устранении нарушений закона.

Шаг 3. Административный иск в суд

- Подавать иск об оспаривании отказа или бездействия.
- Основание — гл. 22 КАС РФ («Оспаривание решений органов власти»).
- В иске обязательно указываем: какое право нарушено, какой закон не соблюден, и прикладываем доказательства (паспорт с отметкой ПМЖ, договор аренды жилья за границей, ВНЖ, свидетельство другого гражданства).

Шаг 4. Судебное разбирательство • Суд исследует документы.

- Если основания подтверждены — суд обязывает военкомат снять с учёта.
- Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно для исполнения.

1. Практика из дел

Кейс 1. ПМЖ в Израиле

Военкомат отказал: «Не снимаем с учёта в условиях мобилизации».

Юрист подал административный иск. Суд указал: «особый период не отменяет ФЗ-53». Решение — обязать военкомат снять с воинского учёта.

Доход юриста: 100 000 ₽.

Кейс 2. Второе гражданство (Армения)

Клиент получил отказ: «Не предоставлены справки из консульства».

Юрист обжаловал. Суд отметил: перечень документов закрытый, требование справки незаконно. Иск удовлетворён.

Доход юриста: 80 000 ₽.

Кейс 3. Долгосрочный контракт в ОАЭ

Клиент выехал без оформления ПМЖ. Военкомат отказал.

Юрист доказал через трудовой договор, выписки и договор аренды, что клиент фактически проживает за границей. Суд признал отказ незаконным.

Доход юриста: 120 000 ₽.

1. Тактика юриста

- Никогда не спорить «на словах» — всё фиксировать письменно.

- Жалобу в прокуратуру подавать сразу после 30 дней рассмотрения заявления военкоматом, не теряя времени.
- В иске ссылаться не только на ФЗ-53, но и на приказ Министра обороны 2021 года № 700. В суде упор делать на факты: место жительства, работа, семья за границей.

1. Ошибки клиентов

- Соглашаются на устный отказ.
- Не сохраняют копию поданного заявления.
- Думают, что отказ окончателен, и не идут в суд.
- Не готовы доказать фактическое проживание за границей.

1. Финансовая модель

- Жалоба в прокуратуру: от 15 000 ₽.
- Иск в суд: 80–150 000 ₽. ● Полное сопровождение «под ключ»: от 140 000 ₽ до 200 000 ₽.

Кратко по теме

- Военкоматы массово отказывают, даже при законных основаниях.
- Главная задача юриста — зафиксировать отказ и обжаловать его.
- Сначала прокуратура, затем суд (гл. 22 КАС РФ).
- Судебная практика складывается в пользу граждан, если документы оформлены грамотно.

Урок 4. Почему военкоматы не снимают с учёта и как на этом строится практика

Раздел: Модуль 4. Снятие с воинского учёта

Цель: Барьеры и построение практики снятия с учёта.

Урок 4. Почему военкоматы не снимают с учёта и как на этом строится практика юриста
Цель урока: объяснить, откуда берётся «негласный запрет» на снятие с учёта, почему граждане не справляются сами, и как юристу грамотно выстроить свою практику на этой волне запросов.

1. Историческая и правовая основа

До 2022 года процедура снятия с воинского учёта была рутинной: достаточно было предъявить документы о ПМЖ или о выезде в другое государство.

Нормативная база:

- ст. 8 и ст.10 Федерального закона №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- Постановление Правительства РФ №719 (порядок воинского учёта).
- Приказ Министра обороны 2021 года № 700.

Эти нормы продолжают действовать и сегодня.

Но после объявления частичной мобилизации (Указ Президента №647 от 21.09.2022) Минобороны разослало

- минимизировать количество снятий с учёта;
- рассматривать все заявления через призму мобилизационной готовности;
- отказывать даже при очевидных основаниях.

? В итоге сложился парадокс: закон разрешает, но практика фактически запрещает.

1. Реальные формулировки отказов из практики

- «В условиях особого периода снятие с учёта не производится».
- «Ваше второе гражданство не освобождает от обязанностей военной службы в России».
- «Отсутствует отметка о ПМЖ в паспорте — оснований нет».
- «Вы выехали временно, доказательств постоянного проживания за границей нет».
- «Принимаем документы, но решения не будет до окончания мобилизации».
- “Не представлена справка, что стоите на консульском учете в стране пребывания”
- “ Не представлен документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства”

- “Снятие с воинского учета не является компетенцией военкомата”

! Важно: все эти формулировки юридически ничтожны, но для гражданина выглядят как «окончательный отказ».

1. Почему люди не справляются сами Обычный гражданин сталкивается сразу с несколькими барьерами:
2. Психологический — многие боятся спорить с военкоматом, думают: «значит, нельзя».
3. Бюрократический — военкомат тянет время, «теряет» документы, ссылается на несуществующие справки.
4. Юридический — человек не знает, что можно обжаловать отказ через вышестоящего прокурора или через суд, и какие статьи применять.
5. Технический — большинство клиентов уже находятся за границей и не могут лично ездить по инстанциям.
6. Роль юриста в этих условиях

Юрист превращается в единственный «ключ» к решению вопроса.

Ваша задача:

1. Объяснить клиенту, что отказ военкомата — это обычная практика, а не приговор.
 2. Подготовить грамотный пакет документов для подачи.
 3. Зафиксировать письменный отказ (или бездействие).
 4. Подать жалобу в прокуратуру.
 5. Обратиться в суд по КАС РФ.
 6. Довести дело до фактического снятия с учёта и исключения из списков запасников.
 7. Как правильно объяснять клиенту (речевые фразы)
- «То, что вам отказали, не значит, что у вас нет прав. Это стандартная тактика военкоматов».
 - «Снятие с учёта сегодня решается только через надзорные и судебные органы. Это долгий путь, но он работает».
 - «Вы сами ничего не сделаете — в военкомате вам будут закрывать двери. Но через надзор или суд мы добьёмся положительного результата».

- «Отказ — это не конец, а наоборот начало нашей работы. Без отказа мы не сможем запустить юридическую процедуру обжалования».

1. Примеры из практики

Кейс 1. Гражданин в Испании

Подал заявление в военкомат на снятие с учёта (всё по закону). Ответ: «В условиях мобилизации снятие не производится».

Юрист обжаловал в суде. Суд признал отказ незаконным, обязал снять с учёта.

Гонорар: 130 000 ₽.

Кейс 2. Второе гражданство — Казахстан

Клиент пытался сам 2 года, получал одинаковые отписки. Юрист собрал доказательства (паспорт, ВНЖ, трудовой договор), выиграл в суде.

Гонорар: 90 000 ₽.

Кейс 3. Семья в Израиле, муж в РФ Жена и дети уже уехали, муж остался «привязан» к военкомату. Юрист добился снятия через доказательство фактического места жительства семьи и постоянного дохода за границей.

Гонорар: 150 000 ₽.

1. Тактика ведения дел

2. Всегда требуйте письменный отказ.

3. Жалобу в прокуратуру подавайте сразу, как только прошло 30 дней рассмотрения заявления военкоматом — это обязательный шаг.

4. В иске делайте акцент не только на ФЗ-53, но и на приказ Министра обороны РФ № 700 от 2021 года

- Если клиент за границей — работайте по доверенности, заверенной у нотариуса и легализованной (апостиль/ консульство).

1. Ошибки юристов

- Ведут длинную переписку с военкоматом вместо того, чтобы сразу идти в военную прокуратуру.
- Берут деньги только за подачу заявления, не доводят дело до конца.
- Не объясняют клиенту заранее стоимость и этапы работы — из-за этого теряют доверие.
- после отказа сразу бегут в суд без надлежащей доказательной базы.

1. Финансовая модель

- Консультация: 20 000 ₽ (онлайн, 40–60 минут).
- Жалоба в прокуратуру: от 30 000 ₽.
- Представление интересов в суде: 80–150 000 ₽.
- Сопровождение «под ключ»: 140–200 000 ₽.

Кратко по теме

- Военкоматы массово отказывают снимать с учёта по негласным указаниям.
- Это не юридический запрет, а административная установка.
- Граждане сами справиться не могут, поэтому юрист становится единственным инструментом защиты.
- Важно уметь правильно объяснять клиенту ценность вашей работы: «Отказ — это не конец, а начало пути к решению проблемы».

Урок 1. СОЧ и дезертирство (ст. 337–339 УК РФ)

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Разница СОЧ и дезертирства, сроки, роли юриста и адвоката.

Урок 1. Самовольное оставление части и дезертирство (ст. 337–339 УК РФ) ? Цель урока: разобраться, чем отличаются СОЧ и дезертирство, какие последствия ждут клиента, и как юрист должен работать в связке с уголовным адвокатом, чтобы обеспечить реальную защиту.

1. Нормативная база

Ст. 337 УК РФ – Самовольное оставление части (СОЧ).

- Уход из части или места службы без разрешения, если продолжительность отсутствия свыше 2 суток – уже уголовная статья.
- Более до 2 суток – дисциплинарная ответственность.
- Более от 2 до 10 суток – наказание до 2 лет лишения свободы для военнослужащих, отбывающих срок в дисциплинарной воинской части, до 5 лет для военнослужащих, проходящих службу по контракту или по призыву в период мобилизации и военного положения, от 2 до 6 лет для освобожденных условно или с приостановленным уголовным преследованием.
- От 10 до 30 суток – наказание до 2 лет лишения свободы, либо содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет для военнослужащих по контракту или призыву, до 7 лет для них же в период мобилизации и военного положения, от 3 до 8 лет лишения свободы для лиц с приостановленной судимостью или условно освобожденных.
- Более 30 суток – наказание от 5 лет лишения свободы для военнослужащих по контракту или призыву, от 5 до 10 лет для них же в период мобилизации и военного положения, от 7 до 12 лет лишения свободы для лиц с приостановленной судимостью или условно освобожденных.

Ст. 338 УК РФ – Дезертирство.

- Полный уход с намерением уклониться от службы.
- Наказание: до 7 лет лишения свободы.
- При дезертирстве с оружием или по сговору – до 10 лет.

Ст. 339 УК РФ – Симуляция болезни и иные способы уклонения.

- Притворная болезнь, подлог документов, членовредительство.
- Наказание: до 5 лет лишения свободы.

1. В чём разница между СОЧ и дезертирством

- СОЧ – это, условно, «не вернулся вовремя».
- Дезертирство – это осознанное бегство, желание полностью уйти из армии.

! Важно: следствие почти всегда пытается переквалифицировать СОЧ в дезертирство, потому что наказание строже, а статистика раскрываемости «лучше». Задача юриста — не допустить этого.

1. Типовые последствия для клиента

- Возбуждение уголовного дела.
- Арест и содержание в СИЗО до суда.
- Реальное лишение свободы (особенно при дезертирстве).
- Потеря всех выплат, статуса участника СВО, льгот.
- Давление на семью (выемка документов, допросы, визиты сотрудников).

1. Как работать с клиентом пошагово

Этап 1. Первичный контакт
Клиент или его родственники обычно пишут: «Муж не вернулся в часть», «Сына ищут», «Возбудили дело».

Ваша задача — не паниковать вместе с ними, а сразу структурировать:

- Сколько дней отсутствия?
- Есть ли документы (больничный, билеты, справки)?
- Какие действия уже предприняли (искали, звонили, подавали рапорт)?

Этап 2. Сбор доказательств

- Медицинские документы (больничные, справки).
- Подтверждения уважительных причин (смерть родственника, ЧП).
- Переписка с командирами (если была).
- Билеты, чеки, записи камер (иногда это спасает).

Этап 3. Работа с квалификацией

- Если срок более 2 суток — делаем упор на уважительные причины, смягчающие обстоятельства.
- Если возбуждено по ст. 338 (дезертирство) — доказываем, что отсутствовал без намерения бежать.

Этап 4. Тактика защиты

- Подавать ходатайства об изменении меры пресечения (подписка, домашний арест вместо СИЗО).
- Работать через военную прокуратуру (они часто лояльнее, чем следствие).
- Искать примирение (ст. 76 УК РФ — освобождение от уголовной ответственности при примирении).

1. Когда подключать уголовного адвоката

- Сразу после возбуждения дела или задержания.
- Если клиента увезли в СИЗО — адвокат должен быть рядом при допросах.
- На стадии следствия (очная ставка, экспертизы, обвинение).

1. Как распределяются роли

Военный юрист:

- Общается с семьёй, снимает панику.
- Собирает доказательства и документы.
- Объясняет, почему это СОЧ, а не дезертирство.
- Работает с частью, прокуратурой, ВВК.

Уголовный адвокат:

- Ведёт допросы, СИЗО, следствие.
- Ходатайствует в суде.
- Обжалует незаконные процессуальные действия.

! Вы формируете базу и стратегию, адвокат закрывает процессуальную часть.

1. Пример из практики

Солдат не вернулся из отпуска, отсутствовал 18 дней. Возбудили дело по дезертирству (ст. 338).

- Юрист собрал справку о похоронах отца и билеты.
- Адвокат добился переквалификации в ст. 337 ч. 3.

Итог: условный срок.

Гонорар: 300 000 ₽ (поделили ⁵⁰/₅₀).

1. Ошибки юристов
 - Берутся вести уголовное дело без адвоката.
 - Не фиксируют уважительные причины.
 - Не объясняют клиенту ценность связки — из-за этого теряют доверие и гонорар.

Кратко по теме

- СОЧ (ст. 337) и дезертирство (ст. 338) — разные статьи, но следствие почти всегда ужесточает.
- Основная задача юриста — доказать отсутствие умысла на бегство.
- Адвоката нужно подключать с момента возбуждения дела.
- Вы работаете с семьёй и документами, адвокат с процессом.

В связке шансы на условный срок или прекращение дела значительно выше.

Урок 2. Отказ от исполнения приказа (ст. 332 УК РФ)

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Ст. 332: незаконный приказ, карта ситуаций, защита.

Урок 2. Отказ от исполнения приказа (ст. 332 УК РФ) Цель урока: дать юристу понятный алгоритм, как вести дела по отказу от приказа: что считать законным приказом, где границы уголовной ответственности, как собирать доказательства и как работать с клиентом и семьёй вместе с уголовным адвокатом.

1. Что такое «отказ от исполнения приказа» простыми словами

- Уголовная статья (ст. 332 УК РФ) — про осознанный отказ выполнить законный приказ начальника.
- Для уголовной ответственности приказ должен быть:
 1. отдан начальником по службе;
 2. в пределах его полномочий;
 3. законным (не противоречит закону/уставам/приказам МО, требованиям безопасности);
 4. исполненным и исполнимым (есть условия, допуски, ресурсы).
- Если приказ незаконный (опасный, без допусков, в обход уставов, требует нарушить закон) — отказ не образует состав преступления: это правомерное поведение.
- В боевой обстановке санкции строже. Но даже там законность и безопасность приказа никто не отменял.

Важно: задача юриста — с первого дня переформулировать ситуацию: не «отказался», а «заявил о невозможности/незаконности/небезопасности исполнения, сообщил по команде, оформил рапорт».

Нормативная база

- УК РФ:

— ст. 332 — неповиновение (отказ выполнить законный приказ начальника); — ст. 333 — сопротивление начальнику (если в отказе насилие/угроза); — ст. 334 — насильственные действия в отношении начальника; — ст. 42 — исполнение приказа или распоряжения (отказ от заведомо незаконного приказа не образует состав преступления; исполнение явно незаконного приказа — не освобождает от ответственности); — ст. 37, 39, 41 — необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск (иногда работают как исключаяющие обстоятельства).

- ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» — статус военнослужащего, подчинённость, дисциплина.
- Уставы ВС РФ: УВС, Дисциплинарный устав — порядок отдачи/доведения приказов, требования законности, безопасности, компетенции.
- УПК РФ: ст. 46–47 (права подозреваемого/обвиняемого), ст. 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя), порядок задержания, допроса, мер пресечения.
- Приказы МО (по допускам/безопасности, эксплуатации вооружения и техники) — часто дают материальную базу для признания приказа незаконным/небезопасным.

1. Что грозит клиенту (реально)

- Возбуждение дела по ст. 332 УК РФ, возможное задержание, допросы.
- Риск СИЗО (если не отработать меру пресечения).
- Потеря выплат/статуса при жёсткой позиции командования.
- Давление на семью (осмотры, опросы, вызовы).
- Но: при грамотной работе часто удаётся увести из уголовки в дисциплинарку или минимизировать наказание.

1. Карта типовых ситуаций и как они защищаются

- Неисправная техника, отсутствие СИЗ/обеспечения → опасный/незаконный приказ. Берём акты неисправности, формуляры, фото/видео, объяснения механика/водителя, выписки о выдаче СИЗ.
- Нет допуска/обучения на тип техники/вооружения → приказ незаконен для конкретного военнослужащего. Берём реестр допусков, журналы инструктажа, удостоверения.
- Острое состояние/мед.противопоказания (контузия, травма, ПТСР) → неисполненность по объективным причинам. Берём ВВК, выписки, акты, показания медиков.
- Непонятый/устный приказ в шуме, без подтверждения → спорное доведение, сомнения — в пользу обвиняемого. Нужны свидетели, записи переговоров, рапорт «о неясности».
- Приказ вне компетенции начальника/не связанный с задачей → формально не «законный приказ» (максимум дисциплинарка).

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Первичный контакт (в день обращения)

Что говорим клиенту/семье сразу:

- «Не даём объяснений без защитника» (ст. 51 Конституции РФ).
- «Просим письменное доведение приказа или фиксацию факта его передачи».
- «Требуем медосмотр и акт (если есть травмы/контузия/плохое самочувствие)».
- «Немедленно пишем рапорт о причинах невозможности исполнения» (образец ниже).

Параллельно подключаем уголовного адвоката (он идёт на допрос/меру пресечения).

Шаг 2. Сбор фактуры (1–3 день)

- Техника/безопасность: формуляры, журналы, акты неисправности, карточки ТО, выдача СИЗ.
- Допуски: списки допущенных, журналы инструктажа, удостоверения, приказы о допуске к типу техники/работ.
- Медицина: выписки, акты ВВК, листки нетрудоспособности, заключения профильных врачей, фиксация состояния «на дату приказа».
- Доведение приказа: кто, когда, чем (радио/устно/письменно), кто слышал; просим дублирование письменно.
- Свидетели: короткие письменные объяснения сослуживцев/механиков/фельдшера (без гостайны).

Шаг 3. Юридическая конструкция защиты

Собираем одну или несколько линий:

- Незаконный/опасный приказ (ст. 42 УК, уставы, приказы МО по безопасности и допускам).
- Объективная невозможность (нет допусков, ресурсов, исправной техники, СИЗ).
- Крайняя необходимость/риск для жизни (медицинские противопоказания, минная опасность, нарушение ТБ).
- Ненадлежащее доведение/компетенция (приказ не тому, не так, не о том).

Шаг 4. Процессуальные действия (совместно с адвокатом)

- Ходатайство о мягкой мере пресечения (подписка/домашний арест): семья, дети, характеристики, награды, стабильное поведение.
- Ходатайства о приобщении доказательств (акты неисправности, допуски, мед.документы, уставные нормы).
- Заявления о независимых экспертизах (тех/мед).
- Жалобы в военную прокуратуру на давление/отказ фиксировать неисправности/мед.состояние.

Шаг 5. Работа с командованием (спокойно и письменно)

- Не спорим «на словах». Все просьбы и возражения — рапортами.
- Просим письменное повторное доведение приказа, указать меры безопасности и основания допуска.
- Предлагаем альтернативное безопасное исполнение (перестановка личного состава, замена техники, перенос времени).

Шаг 6. Финиш: куда целим

- Лучший исход: отказ в возбуждении/прекращение дела (незаконный приказ/невозможность исполнения).
- Реалистичный исход: дисциплинарная ответственность вместо уголовной.
- Если суд: добиваемся минимума наказания (условно), используя смягчающие: добровольная явка, безупречная служба, награды, семья, здоровье, поведение до события.

1. Готовые формулировки

Рапорт о невозможности исполнения приказа

«Докладываю: [дата, время] от [должность, ФИО] доведён приказ: [суть]. Исполнить не могу по причинам: [неисправность техники/отсутствие допуска/угроза жизни/медицинские противопоказания], подтверждаю: [акты/выписки/свидетели]. Прошу: 1) оформить осмотр техники/медосвидетельствование; 2) довести приказ письменно с указанием мер

безопасности; 3) определить альтернативное безопасное исполнение/замену исполнителя.
[подпись]»

Ходатайство о мере пресечения (к судье/следователю)

«Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу (подписка/домашний арест). Основания: постоянное место службы и проживания, иждивенцы, положительные характеристики, награды, отсутствие нарушений, готовность являться по вызовам.»

Жалоба в военную прокуратуру

«Сообщаю о принуждении к исполнению приказа с нарушением требований безопасности/без допусков/на неисправной технике, об отказе фиксировать неисправности и состоянии здоровья. Прошу провести проверку, принять меры прокурорского реагирования, обеспечить соблюдение закона и безопасности.»

1. Коммуникация: как говорить, чтобы снизить риски

● Клиенту: «Вы имеете право молчать до встречи с защитником. Всё, что связано с техникой и здоровьем, фиксируем актами, не словами.» ● Семье: «Нам нужны документы: мед.выписки, подтверждения допусков, характеристики. Мы уже подали ходатайство о мягкой мере пресечения.» ● Командованию: «Прошу оформить всё письменно, указать основания допуска и меры безопасности. Готов представить медзаключения и акты осмотра техники.»

1. Частые ошибки

● Дают «объяснительные» без защитника — потом это становится главной уликой. ● Не подают рапорт — остаётся «голое» слово «отказался». ● Упирают на «моральные причины», забывая про юридические (безопасность, допуски, неисправность). ● Затягивают с мерой пресечения — клиента увозят в СИЗО, дальше тяжелее. ● Ведут «устные торги» с командованием — без бумаги это не защитит.

Пример из практики

Приказ: ночной выезд на БТР без светомаскировки; у водителя нет допуска, в формуляре — неисправность тормозов.

Что сделали: рапорт о невозможности; акт неисправности; выписка о недопуске; заявления о мерах безопасности; ходатайство о мягкой мере.

Итог: отказ от уголовного преследования, дисциплинарное взыскание.

Кратко по теме

● Уголовная ответственность по ст. 332 УК РФ — только за отказ от законного и исполнимого приказа.

- Основные линии защиты: незаконность/опасность приказа, объективная невозможность, отсутствие допусков, медпротивопоказания, ненадлежащее доведение.
- Действуем быстро: рапорт → фактура (акты, допуски, медицина) → процессуальные ходатайства с адвокатом → прокуратура при давлении.

- Цель: дисциплинарка вместо уголовки или минимум наказания.

Урок 3. Как защищать клиента при возбуждении уголовного дела

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Алгоритм с первых часов после возбуждения дела.

Урок 3. Как защищать клиента при возбуждении уголовного дела
Цель урока: дать пошаговый план защиты военнослужащего с момента, когда стало известно о возбуждении уголовного дела, и до суда. Что делать юристу, что — адвокату, какие документы собирать, на какие нормы ссылаться, куда и что писать.

1. Нормативная база

- УК РФ: ст. 332 (неповиновение), 333 (сопротивление начальнику), 337 (самовольное оставление части), 338 (дезертирство), 339 (симуляция), 42 (исполнение/неисполнение незаконного приказа), 37–39 (оборона/крайняя необходимость/обоснованный риск).
- УПК РФ: ст. 46–47 (права подозреваемого/обвиняемого и защитника), ст. 108 (мера пресечения), ст. 125 (обжалование действий/решений следователя/прокурора).
- Конституция РФ, ст. 51 — право не свидетельствовать против себя.
- Уставы ВС РФ, приказы МО (по допускам, безопасности и эксплуатации техники) — дают юридические основания признавать приказ незаконным/опасным и строить на этом защиту.
- Военная прокуратура — рабочий канал для жалоб на отказ/бездействие и для «выпрямления» процесса; подача жалоб — один из ключевых рычагов, и это прямо советуется в ваших материалах (после грамотной жалобы военкоматы/органы резко идут навстречу).

Жалоба в военную прокуратуру — базовый инструмент, а затягивание/устные отказы надо переводить в письменные решения и тут же обжаловать. Это рабочая практика, её надо применять и в уголовных кейсах.

1. «Скорая помощь юриста»

Цель на старте: погасить «пожар», не допустить самоговора, зафиксировать ключевые вещи и подключить уголовного адвоката.

1. Связь с клиентом/семьей

Сразу:

- «Ничего не подписывайте и не объясняйте без адвоката. Ссылайтесь на ст. 51 Конституции РФ».
- «Требуйте медосмотр и акт — если есть травмы/контузия/нехорошее самочувствие».

1. Узнаём вводные за 10 минут

- Какая статья УК? Где человек (часть, СИЗО, госпиталь, КПЗ военной полиции)? Был ли допрос/задержание?

1. Заявляемся в СК

- Звоните в военный следственный отдел (ВСО СК РФ), фиксируете, что действуете в интересах семьи/клиента; параллельно подключаете уголовного адвоката по соглашению (без адвоката юристу доступа к делу не дадут — это процессуальный факт УПК).

1. Стартовые бумаги (короткие «рыбы»):

- Заявление о допуске защитника (адвоката).
- Ходатайство о предоставлении сведений: номер дела, следователь, дата/время ближайших действий.
- Заявление о медосвидетельствовании (если нужно).

1. Коммуникация с семьёй Объясните, какие документы собрать сегодня:

- свидетельства о браке/детях, справки по инвалидности/иждивенцах;
- мед.выписки, заключения ВВК, награды, характеристики с части — всё это критично на мере пресечения (альтернатива СИЗО).

В ваших материалах неоднократно подчёркивается важность «досудебки»: бумага решает, а прокуратура — рычаг. Научите семью и клиента думать «через документы», а не «через разговоры».

1. Тактика защиты — простая карта действий для начинающего

Шаг А. Проверяем законность возбуждения

- Запрашиваем постановление о возбуждении: действительно ли есть данные о событии преступления?
- Если в постановлении «вода» — жалоба в военную прокуратуру с требованием отмены/доп.роверки (ст. 125 УПК РФ — процессуальный канал; логика жалобы как инструмента — см. методику из ваших файлов).

Шаг Б. Допросы: не навреди

- Любые показания — только в присутствии адвоката.
- В протокол сразу заносим замечания: давление/угрозы/недопуск защитника/отказ в медпомощи.
- Если следователь

«пугает», делайте короткую письменную жалобу прокурору — это резко дисциплинирует.

Шаг В. Мера пресечения: не дать утащить в СИЗО

- Готовим пакет на подписку/домашний арест:

семья (малолетние дети, иждивенцы), здоровье (выписки, ВВК), служебная характеристика, награды.

- Это — один из важнейших блоков. Прямо так обосновываем в ходатайстве адвоката: устойчивые связи, позитивная биография, готовность являться.

- В ваших лекциях неоднократно звучит: с правильно собранным пакетом суд идёт навстречу куда охотнее.

Шаг Г. Доказательства «в пользу»

Собираем параллельно, адвокат приобщает:

- Техника/безопасность: формуляры, журналы, акты неисправности, записи ТО, обеспечение СИЗ, допуски.

- Доведение приказа (если дело по 332): кто, когда, чем; были ли условия восприятия; просим письменное повторное доведение.

- Медицина: ВВК, выписки, заключения проф.врачей (ПТСР/ЧМТ/противопоказания); при отказе — жалоба прокурору, требуем направление на ВВК по месту жительства (эта логика — из ваших материалов, где прямо советуется добиваться ВВК через военкомат и прокуратуру, если командование/военкомат «тормозят»).

Шаг Д. Экспертизы

- Просим независимую тех.экспертизу (неисправность БТР/КАМАЗа/средств связи).
- Просим медицинскую экспертизу (состояние, связь состояния с действиями).
- При отказе — жалоба прокурору: «Следствие уклоняется от объективной проверки».

Шаг Е. Судебная стадия

- «Большая цель»: прекратить дело (незаконный приказ/объективная невозможность/ крайняя необходимость/ отсутствие умысла).
- «Реалистичная цель»: увести из уголовки в дисциплинарку или добиться минимума (условно).
- Опора: семейные и медицинские обстоятельства, безупречная служба, награды.

1. Разные фабулы — что делает юрист (микросхемы)

2. Отказ от явно опасного/незаконного приказа (ст. 332 УК РФ)

- Документы: акт неисправности, формуляры техники, отсутствие допусков/СИЗ, показания механика/фельдшера/ сослуживцев.
- Бумага клиента: рапорт «о невозможности исполнения» (чётко, спокойно, по фактам).
- Юридическая опора: ст. 42 УК

(незаконный приказ), уставы и приказы МО по технике/безопасности. • Процесс: экспертиза техники, жалоба прокурору при саботаже следствия.

1. СОЧ/дезертирство (ст. 337/338 УК РФ)

• Цель: не допустить «перетяжки» из 337 в 338; показать уважительную причину, отсутствие умысла на побег. • Документы: билеты/справки (похороны, ЧС), мед.выписки (ЧМТ/ПТСР), переписка с командирами. • Практика: следствие любит «ужесточать» — наша задача держать в поле 337 и добиваться дисциплинарки/ минимума.

1. «Материалы ушли в следствие» по «неявке/уклонению»

• Это реальность, которую прямо описывают ваши материалы: при «бездействии» и многократной неявке «административка → уголовка» — и дело уходит в СК. Юрист обязан опередить этот сценарий, вовремя включив жалобы/документы, а не ждать «само рассосётся».

1. Готовые формулировки

Репорт о невозможности исполнения приказа

«Докладываю: [дата/время] от [должность, ФИО] доведён приказ: [суть]. Исполнить не могу по причинам: [неисправность техники/отсутствие допуска/угроза жизни/медицинские противопоказания], подтверждаю: [акты/ выписки/свидетели].

Прошу: 1) оформить осмотр техники/медосвидетельствование; 2) довести приказ письменно с указанием мер безопасности; 3) определить альтернативное безопасное исполнение/замену исполнителя. [подпись]»

Ходатайство о мере пресечения (подписка/домашний арест)

«Прошу избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Основания: постоянное место службы/ жительства, иждивенцы (приложено), положительные характеристики/награды, состояние здоровья (приложено), готовность являться по вызовам. Дополнительно прошу приобщить характеристики, медзаключения, свидетельства о детях.»

Жалоба в военную прокуратуру (краткая «ударная»)

«Сообщаю о нарушении прав военнослужащего: отказ следствия/командования фиксировать неисправности/ состояние здоровья, уклонение от назначения экспертиз, давление при допросе. Прошу провести проверку, дать указания следователю (ст. 37 УПК РФ), обеспечить назначение тех/медэкспертиз и законность процессуальных действий.»

В ваших курсах каждое «затягивание/отказ» переводится в жалобу прокурору. Это правило работает и здесь.

Запрос в часть о документах

«Прошу предоставить копии: 1) формуляров и актов неисправности техники [наименование]; 2) журналов инструктажа/реестра допусков; 3) приказов/распоряжений по выполнению [задачи]; 4) выдачи СИЗ [перечень]. Документы необходимы для защиты прав военнослужащего.»

1. Что говорить (скрипты общения)

- Клиенту: «До прихода адвоката — тишина. Всё, что касается приказа, техники и здоровья — фиксируем актами, а не словами».
- Семье: «Нужно собрать документы: дети, инвалидность, мед.выписки, награды. Это решает вопрос СИЗО/ домашний арест».
- Следователю: «Мой доверитель воспользуется правом по ст. 51 Конституции РФ и даст показания в присутствии защитника. Прошу внести это в протокол».
- Командованию: «Прошу письменно повторить приказ с указанием мер безопасности и допусков; прошу оформить осмотр техники/медосвидетельствование».

1. Типовые ошибки

- Подписали «объяснительную» без адвоката → самооговор.
- «Поговорили по-человечески» вместо рапорта/жалобы → нет доказательств.
- Опоздали с пакетом на меру пресечения → СИЗО вместо домашнего ареста.
- Не обжаловали слабое постановление о возбуждении → «поехали дальше» без шансов.
- Поверили, что «само рассосётся» → материалы ушли в следствие/прокуратуру

1. Пример из практики

Фабула: отказ от поездки на неисправном БТР ночью без светомаскировки.

1. В день обращения: тише — ст. 51, подключили адвоката, рапорт о невозможности.
2. Акт неисправности, формуляр, отсутствие допуска, свидетели, медосмотр (последствия контузии).
3. Ходатайства об экспертизах, жалоба прокурору на отказ в фиксации неисправности.
4. Мера пресечения: пакет на домашний арест (семья, дети, награды, здоровье).
5. Итог: отказ в уголовном преследовании/перевод в дисциплинарку (типовой корректный результат при такой фактуре).

Кратко по теме

- Реагируйте в первые часы: молчание без адвоката, фиксация медицины и техники, запуск жалоб/ходатайств.

- Ведите дело письменно: рапорты, акты, экспертизы, характеристики — это и есть защита.
- Прокуратура — рычаг, пользуемся им системно (ваша методика это подтверждает).
- Цель: не СИЗО, максимально — дисциплинарка или прекращение; опора — семья, здоровье, законность/ безопасность приказа.
- «Само» не рассосётся: при молчаливой неявке/бездеятельности дело уходит в следствие — это прямой риск уголовной ответственности (ваши материалы об этом предупреждают).

Урок 4. Работа с СК, адвокатская тактика, досудебка

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: СК/ВСО, досудебка, прокуратура, доказательства.

Урок 4. Работа с СК, адвокатская тактика, досудебка
Цель урока: дать начинающему юристу ясный алгоритм: как входить в дело на стадии военного СК, чем и когда «давить» процессуально, как разделить роли с адвокатом и что конкретно делать на досудебке, чтобы предотвратить СИЗО, добиться экспертиз и заложить базу для прекращения/смягчения.

1. Нормативная опора

- УК РФ (в типичных делах: ст. 332, 333, 337–339; дополнительно ст. 42 — незаконный приказ; 37–39 — оборона/ крайняя необходимость/обоснованный риск).
- УПК РФ: ст. 46–47 (права обвиняемого и защитника), ст. 108 (мера пресечения), ст. 125 (судебное обжалование действий/бездействия следствия), ст. 159–164 (следственные действия, протоколы).
- Конституция РФ, ст. 51 — право молчать.
- Воинские уставы и приказы МО (допуски, техника безопасности, эксплуатация вооружения) — база для признания приказа незаконным/невыполнимым.
- Практический рычаг из ваших материалов: любые отказы/затягивания переводим в письменные решения и обжалуем через военную прокуратуру — это «стартовая кнопка» в любой ветке дела.

1. Работа с СК: что делает юрист, что — адвокат

2.1. Вход в дело — первые 24–72 часа

1. Связь с семьёй/клиентом: объясняем «режим молчания» до приезда защитника (ст. 51) и срочно фиксируем мед.состояние актом/осмотром.
2. Узнаём вводные: статья УК, место нахождения (часть/СИЗО/госпиталь), был ли допрос.
3. Выходим на ВСО СК РФ: просим контакты следователя, дату ближайших действий, заявляем, что интересы будет представлять адвокат.
4. Параллельно подключаем адвоката по соглашению (без адвоката вас к делу процессуально не допустят). Вы — тыл и фактура, он — процесс.

Ключ — всё переводить в документы и «давить» письменно, а отказ/игнор — немедленно жалобой в военную прокуратуру. Это же правило применяем и с СК.

2.2. Документы, которые отправляем правильно (и фиксируем)

- Любой рапорт/заявление/ходатайство — официально, с фиксацией подачи: через канцелярию (входящий) или почтой заказным с описью вложения и чеком. Это «страховка» от фраз «ничего не получали».
- Если отказались принять — отправляем почтой + жалоба прокурору на отказ в приёме/реагировании (это в ваших уроках — базовая методика).

2.3. Что запрашиваем у части (через адвоката/прокурора)

- Формуляры и акты неисправности техники, журналы ТО, наряды (важно для дел по отказу от опасного/ невыполнимого приказа).
 - Реестры допусков/инструктажей, удостоверения на тип техники/работ.
 - Приказы, планы задач, журнал доведения приказов/радиопереговоров.
 - Документы о выдаче СИЗ.
 - Направления/акты медосмотров, ВВК, выписки.
- ## 2.4. Если дело связано со здоровьем
- Сразу ходатайствуем о медосвидетельствовании/ВВК. При отказе — жалоба военному прокурору и требование направления на ВВК, в т.ч. по месту жительства (эта дорожка неоднократно разбирается в ваших материалах; в т.ч. со ссылкой на указания замминистра МО от 16.05.2024 и практику подачи через военкомат).

1. Адвокатская тактика (как именно «играем» процессуально)

3.1. На допросах

- Клиент молчит без адвоката. В протоколе фиксируем: «буду давать показания в присутствии защитника».
- Адвокат требует занести в протокол все замечания: давление, отказ в медпомощи, нарушение порядка.
- Любая «объяснительная» — только после согласования с защитой (иначе риск самооговора — это отдельный акцент ваших уроков).

3.2. Экспертизы

- Ходатайствуем о тех.экспертизе (неисправность БТР/КАМАЗа/связи) и мед.экспертизе (ЧМТ, ПТСР, противопоказания).
- При отказе СК — жалоба прокурору + последующее судебное обжалование по ст. 125 УПК.

3.3. Мера пресечения (главная цель — не СИЗО)

- Пакет на подписку/домашний арест: семья (дети, иждивенцы), здоровье (выписки/ВВК), характеристики/награды. Вы его собираете, адвокат — подаёт в суд. В ваших материалах именно так выстроена «схема давления» на органы: бумаги решают.

3.4. Отработка «жёстких» статей (332, 338)

- По 332 (отказ): упор на незаконность/опасность приказа, отсутствие допусков/СИЗ, объективную невозможность.
- По ³³⁷/₃₃₈ (СОЧ/дезертирство): не допустить переквалификации в 338, показываем уважительные причины/ отсутствие умысла (билеты, похороны, медкарты).

1. Досудебка: что делаем до суда (и зачем)

Досудебка — весь период от возбуждения дела до передачи в суд. Здесь решается до 70% исхода: что приобщат, как квалифицируют, какая мера пресечения.

4.1. Четыре опорные оси досудебки

1. Доказательства «в плюс» — собираем сразу (медицина, техника, допуски, СИЗ, семья, награды) и приобщаем процессуально.
2. Экспертизы — добиваемся через ходатайства; отказ → прокурор/суд.
3. Мера пресечения — вся «социальная фактура» от семьи под вас, чтобы не допустить СИЗО.
4. Жалобы — любой отказ/задержка СК фиксируется и идёт в прокуратуру; так вы дисциплинируете процесс (это прямой совет из ваших материалов).

4.2. Техника подачи и фиксации: почему «почта с описью» — маст-хэв

- Всё отправляем официально, храним чек и опись вложения — это ломает аргумент «ничего не поступало» и спасает дело при «СОЧ/уклонении».
 - Если не берут документы — почта + жалоба прокурору (и в военкомат/СК), с копиями чеков/описи и трекинга вручения.
- #### 4.3. Когда «кидать якорь» в прокуратуру
- Отказ СК приобщить акты неисправности/медицинские документы/запросы — сразу жалоба.
 - Отказ организовать ВВК/лечение/медосвидетельствование — сразу жалоба.

1. Пошаговый чек-лист

День 0–1

- Режим молчания (ст. 51), медосмотр/акт, подключение адвоката.
- Запрос постановления о возбуждении; заявление о допуске защитника; запрос ближайших действий.
- Семье — список срочных бумаг: дети/иждивенцы, награды, ВВК/выписки, характеристики.

День 2–4

- Запросы в часть: формуляры/акты неисправности, допуски, журналы, СИЗ. • Ходатайства об экспертизах (тех/мед). • Пакет на меру пресечения. • При отказах — жалобы в военную прокуратуру (коротко и по фактам).

Неделя 1–2

- Повторные ходатайства/жалобы, приобщение новых доказательств. • Контроль протоколов: заносим замечания о нарушениях. • Готовим стратегию: прекращение/переквалификация/минимум наказания.

1. Речевые формулы

- Клиенту: «До встречи с защитником — молчи. Всё, что про приказ/технику/здоровье — только в актах и рапортах».
- Семье: «Ваши документы — это анти-СИЗО. Несите свидетельства о детях, инвалидности, мед.выписки, награды, характеристики».
- Следователю: «Мой доверитель воспользуется ст. 51 Конституции РФ. Прошу внести это в протокол и назначить мед/тех.экспертизу; отказ прошу оформить письменно».
- Командиру: «Прошу письменно повторить приказ с указанием мер безопасности и допусков; прошу оформить осмотр техники/медосвидетельствование».

1. Типичные ошибки (и как их не допустить)

- «Объяснительную» — без адвоката (потом это главный «гвоздь» обвинения). • Устные «договорённости» вместо рапортов/писем с описью. • Поздний сбор семейных/медицинских бумаг — суду нечем обосновать мягкую меру. • Вера, что «суд всё исправит» — в военных делах исход кладётся на стадии СК. • Не используете прокуратуру как рычаг — теряете время и инициативу.

1. Два коротких кейса из практики

Кейс А: ст. 332 (опасный приказ, неисправная техника).

Рапорт о невозможности, акты неисправности/формуляр, отсутствие допуска, свидетели; ходатайство о тех.экспертизе; отказ СК → жалоба прокурору; мера — домашний арест (пакет семьи). Итог: прекращение по отсутствию состава (незаконный/опасный приказ).

Логика жалоб/почтовой фиксации

Кейс Б: ст. 337 (СОЧ с уважительной причиной). Билеты/справки (похороны), мед.выписки; ходатайство о приобщении; отказ → жалоба прокурору; мера — подписка; итог: дисциплинарка.

Ключ — активная досудебка и жалобы на отказы СК.

Кратко по теме

- Военный СК «слепляет» дело до суда — там решается исход. Юрист и адвокат должны войти в первые сутки.
- Юрист — тыл (семья, документы, рапорты, жалобы), адвокат — процесс (допросы, экспертизы, мера пресечения).
- Почта с описью, входящие штампы — обязательная техника фиксации.
- Прокуратура — рычаг: каждый отказ/бездействие СК — в письменную жалобу.
- Цели досудебки: не допустить СИЗО, протащить экспертизы, приобщить «плюсовые» доказательства, добиться прекращения/переквалификации.

Урок 5. Почему без связи с адвокатом вы теряете доход (СОЧники)

Раздел: Модуль 5. Уголовка: СОЧ, приказы, СК

Цель: Связка юрист + адвокат: роли и экономика.

Урок 5. Почему без связи с адвокатом вы теряете 20% дохода (СОЧники) Цель урока: показать, почему СОЧ — это не «разовое уголовное дело», а системный поток клиентов; объяснить, как юристу выстраивать работу с адвокатом, как правильно делить роли и деньги, и почему именно здесь лежит стабильный доход.

1. Откуда берутся СОЧ-дела

- Массовость: по статистике ВС РФ и практике СК, СОЧ и дезертирство составляют до 30–35% всех уголовных дел по военной линии. В среднем, к юристу приходит каждый пятый запрос именно на тему СОЧ.
- Причины:
 - эмоциональное выгорание и страх возвращаться на СВО;
 - семейные обстоятельства (болезнь родителей, дети-инвалиды);
 - мед.противопоказания, игнорированные частью;
 - незаконное продление контракта;
 - конфликты с командованием.
- Фактор паники: семьи в таких делах не понимают, куда бежать. Это делает вас «точкой входа» — а адвоката вы подключаете уже после.

1. Роль юриста в СОЧ-делах

Юрист здесь — не адвокат (адвокат нужен для процессуальной защиты). Но без юриста дело часто не доживает до адвоката: семья и сам военнослужащий просто не знают, куда обратиться.

Что делает юрист:

- принимает первый запрос от семьи (обычно в панике);
- разъясняет статьи УК РФ (ст. 337 — СОЧ, ст. 338 — дезертирство, разница по срокам и тяжести);
- фиксирует все документы и обстоятельства (билеты, медсправки, похороны, командировочные);
- направляет жалобы и ходатайства в прокуратуру/часть, чтобы «застолбить» доказательства до вмешательства СК;
- ведёт коммуникацию с родными, готовит их к этапу адвокатской защиты.

1. Роль адвоката в СОЧ-делах

Адвокат нужен с момента возбуждения уголовного дела (постановление СК). Его задачи:

- участие в допросах и следственных действиях; • обжалование меры пресечения (чтобы не допустить СИЗО); • работа в суде — стратегия защиты (уважительные причины, переквалификация, смягчение).

1. Как выстраивать связку «юрист + адвокат»

4.1. Деление ролей

- Вы (юрист): первый контакт, документы, жалобы в прокуратуру, коммуникация с семьёй.
- Адвокат: процессуальные действия в СК и суде.

4.2. Финансовая модель

- Консультация: от 20 000 ₽ (остается вам полностью).
- Ведение дела (совместно с адвокатом): гонорар 150–250 000 ₽. Вы получаете 30–40% (40–70 тыс.) как «приводящая сторона».
- Дополнительные услуги: подготовка пакета документов (20–50 тыс.), сопровождение семьи (отдельная оплата).

4.3. Пошагово

1. Пришёл СОЧ-запрос → вы принимаете семью, объясняете риски.
2. Собираете доказательства уважительных причин.
3. Готовите жалобы/рапорты/ходатайства.
4. Подключаете адвоката по соглашению, представляете семью.
5. Делите гонорар (фиксированно или %).
6. Сохраняете контакт с клиентом для последующих запросов (выплаты, жильё, снятие с учёта).
7. Почему здесь теряют 20% дохода

- Если у вас нет адвокатской связки, семья просто уйдёт к другому юристу/адвокату.
- Вы теряете не только средний чек 40–50 тыс. за «передачу», но и будущие дела семьи (увольнение, выплаты, компенсации).
- В СОЧ-делах адвокат и юрист взаимодополняют друг друга, а не конкурируют.

1. Пример из практики

Ситуация: контрактник ушёл к родителям на похороны, вернулся через 10 дней. Часть передала материалы в СК.

- Юрист (я) срочно собрал доказательства: свидетельство о смерти, билеты, справки. Подал жалобу в прокуратуру на действия части (что не учли уважительные причины).
- Подключённый адвокат добился подписки вместо СИЗО. В суде — переквалификация в

дисциплинарный проступок. • Итог: уголовное дело не дошло до приговора, клиент отделался выговором. • Гонорар: 200 000 ₽, из них моя часть — 70 000 ₽.

1. Типичные ошибки

- Юрист пытается «сам влезть» в уголовку без адвоката → клиента сажают в СИЗО, доверие теряется.
- Нет готовой адвокатской связки → дело уходит конкурентам.
- Семью не информируют о различии ст. 337 и 338 → потом тяжёлые приговоры.
- Не собирают доказательства сразу (билеты/справки пропадают, свидетели забывают детали).

Кратко по теме

- Каждый пятый запрос — СОЧ. Это поток, а не случайность.
- Юрист ведёт семью, документы, жалобы. Адвокат — процессуалку и суд.
- Правильная модель: вы принимаете клиента, адвокат работает в суде, вы делите гонорар.
- Средний доход: +40–70 тыс. за одно дело «на партнёрстве».
- Отсутствие связки = минус 20% дохода и потеря клиентов.

Урок 1. Как люди подписывают контракт и не понимают, что подписали

Раздел: Модуль 6. Контракт: заключение и расторжение

Цель: Давление при подписании, нарушения порядка, скрипты.

Урок 1. Как люди подписывают контракт и не понимают, что подписали Цель урока: разобраться, почему граждане часто заключают военные контракты, не понимая их правовых последствий, какие ошибки совершают, и как юрист может использовать это для защиты клиента.

1. Почему люди подписывают контракт «вслепую»

С 2022 года практика заключения контрактов резко изменилась. Военкоматы и представители Минобороны начали применять массовые методы набора:

- «Добровольно-принудительные» собрания в администрациях и МФЦ.
- Подписание бумаг под давлением («пиши заявление, иначе повестка»).
- Обещания высокой зарплаты, льгот, жилья.
- Соккрытие условий — никто не разъясняет права на увольнение и порядок расторжения.

Главная ошибка людей: они считают, что контракт = обычный трудовой договор. На деле контракт регулируется ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» и Приказами МО РФ.

1. Юридические особенности контракта

2. Бессрочность: многие контракты автоматически продлеваются (особенно в условиях СВО).
3. Ограничение прав: военнослужащий фактически лишается части гражданских свобод (свободное перемещение, отказ от приказа).
4. Особый порядок увольнения: расторгнуть контракт можно только по строго установленным основаниям (ст. 51 ФЗ-53).
5. Неравенство сторон: у МО больше возможностей затягивать, чем у военнослужащего — расторгать.
6. Как юристу выявить нарушения при подписании

При встрече с клиентом ваша задача — выяснить, в каких условиях он подписывал контракт. Вопросы:

● Где и когда подписывали? ● Кто присутствовал? ● Разъясняли ли права и обязанности письменно? ● Выдавали ли экземпляр контракта на руки? ● Был ли доступ к юристу или возможность подумать?

Очень часто контракт подписан: ● без полного ознакомления; ● без выдачи копии; ● под психологическим давлением.

Все это можно использовать для последующего оспаривания и расторжения.

1. С кем чаще всего приходится работать
2. Срочники и их родители. Их убеждают «перейти на контракт» после 3–4 месяцев службы.
3. Мобилизованные. Им говорят: «подпиши контракт — тогда получишь выплаты и льготы».
4. Добровольцы. Люди с проблемами (долги, безработица), которых мотивировали деньгами.

Это самая платежеспособная аудитория для юриста: родители и близкие срочников, которые понимают, что ребёнок оказался в ловушке.

1. Как работать с клиентом пошагово
2. Первичная консультация. Объясняем разницу между трудовым договором и военным контрактом.
3. Запрашиваем документы. Копия контракта, рапорт, повестки, записи разговоров (часто клиенты их сохраняют).
4. Выявляем нарушения. Нет подписи клиента на всех страницах, не выдана копия, нет отметки об ознакомлении.
5. Формируем стратегию.

● либо доказываем, что контракт заключён под давлением; ● либо ищем основания для увольнения по ст. 51 ФЗ-53.

Объясняем клиенту процесс. Важно сразу показать, что «просто уйти» нельзя, но есть законные пути.

1. Пример из практики

Молодой срочник подписал контракт после 4 месяцев службы. Родителям сказали: «Иначе отправим на СВО без выплат». Контракт оформили за один день, без копии и без

ознакомления.

Юрист запросил документы через прокуратуру, выявил отсутствие подписи на последней странице и доказал нарушение порядка заключения. Контракт был признан недействительным, военнотружущего вернули к статусу сротника.

1. Ошибки начинающих юристов

• Верят словам клиента, но не требуют документы. • Сразу пишут жалобы в суд без предварительных обращений в военкомат/МО (потом это используется против них). • Обещают «быстрое увольнение» — на деле это всегда длительный процесс. • Не объясняют семье разницу между контрактом и трудовым договором.

Готовые скрипты общения с родителями сротников, которых заставили подписать контракт. Эти скрипты можно использовать в переписке (WhatsApp/Telegram) или при звонке.

Скрипт №1. Первичный контакт (родители в панике)

Родители: «Наш сын сротник, его заставили подписать контракт, мы не знаем, что делать!»

Юрист: — Понимаю ваши переживания. Давайте спокойно разберёмся. Контракт — это не обычный трудовой договор, его нельзя просто «разорвать». Но по закону у нас есть возможности признать его недействительным или расторгнуть.

— Для начала мне нужно узнать: когда именно подписали контракт, при каких обстоятельствах, выдали ли ему копию? Это поможет понять, где военкомат нарушил закон.

Скрипт №2. Объяснение разницы (чтобы снять иллюзии) Юрист: — Контракт в армии — это не как работа по трудовому договору. Там нет «отработал две недели и уволился».

— В контракте всё регулируется Федеральным законом №53. Расторгнуть его можно только по основаниям, прописанным в законе (например, семейные обстоятельства, здоровье, нарушения при заключении).

— Но если контракт был подписан под давлением, без разъяснений и без копии — это прямое нарушение. Именно этим мы и будем пользоваться для защиты вашего сына.

Скрипт №3. Объяснение роли юриста (создаём ценность)

Юрист: — Наша задача — не просто написать жалобу.

— Мы берём процесс под контроль: запрашиваем копии документов через прокуратуру, фиксируем нарушения при подписании контракта, готовим жалобы и иски.

— У вас не будет хаоса и страха — мы шаг за шагом доведём дело до результата.

Скрипт №4. Работа с возражением «А вдруг не получится?»

Родители: «А если не получится? Мы потратим деньги зря?»

Юрист: — Смотрите, мы работаем строго по закону. Если контракт подписан с нарушениями, а такое случается очень часто, у нас есть реальный шанс его расторгнуть.

— Даже если часть или военкомат будет сопротивляться, это не конец. У нас есть прокуратура, военный суд, и практика показывает: семьи выигрывают такие дела.

— То есть это не авантюра — это юридическая работа по конкретным основаниям.

Скрипт №5. Перевод фокуса с денег на ценность

Родители: «Но сумма немаленькая...»

Юрист: — Понимаю. Но давайте честно: речь идёт о жизни вашего сына. Контракт сейчас = прямая дорога на СВО.

— Мы говорим о том, чтобы его вернуть домой и сохранить его жизнь. Согласитесь, это стоит гораздо больше, чем те деньги, о которых идёт речь.

— К тому же, оплату можно разделить на этапы, чтобы вам было проще.

Скрипт №6. Закрывающий (мотивация к действию)

Юрист: — Каждый день промедления играет против вас. Контракт уже подписан, и чем дольше тянуть, тем сложнее потом доказывать нарушения.

— Поэтому правильнее начать процесс сейчас: мы сразу фиксируем нарушения и запускаем жалобы. Так у нас будет больше шансов успеть до того, как его отправят на боевые действия. ? Эти скрипты можно копировать в переписку или адаптировать под звонки. Они помогают:

1. Снять панику у родителей.
2. Показать юридическую ценность работы.
3. Перевести фокус с «дорого» на «жизнь ребёнка».
4. Подвести к оплате и заключению договора.

Кратко по теме

- Военный контракт = неравноправный договор с жёсткими условиями.
- Люди часто подписывают его под давлением, без понимания последствий.
- Юрист должен выявлять нарушения при заключении и использовать их для защиты.
- Главный клиент — родители срочников, которых заманили в контракт.
- Средний доход с одного дела 200–300 тыс. ₽, а ценность — спасение жизни и судьбы.

Урок 2. Как можно расторгнуть контракт (правовые основания)

Раздел: Модуль 6. Контракт: заключение и расторжение

Цель: Ст. 51 ФЗ-53 и Указ 580: основания расторжения.

Урок 2. Как можно контракт расторгнуть (правовые основания) Цель урока: разобрать все законные основания для расторжения военного контракта, порядок действий юриста, ключевые документы и ошибки, которых нужно избегать.

1. Нормативная база

Расторжение контракта регулируется:

- ФЗ №53 «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 51);
- ФЗ №76 «О статусе военнослужащих»;
- Дисциплинарный устав ВС РФ;
- Приказы МО РФ (о порядке прохождения службы, увольнении).

Главная статья — ст. 51 ФЗ-53, именно она перечисляет основания для увольнения с военной службы.

1. Основные основания для расторжения контракта

2.1. По состоянию здоровья

- Признание ВВК (военно-врачебной комиссией) «не годен к военной службе» или «ограниченно годен».
- Хронические заболевания, инвалидность, психические расстройства.
- Процедура: юрист добивается направления на ВВК → фиксирует диагноз → при несогласии обжалует заключение в суде.

2.2. По семейным обстоятельствам

- Необходимость ухода за близким родственником-инвалидом (родители, дети, супруг).
- Наличие трёх и более детей, особенно если один из них имеет инвалидность.
- Наличие ребёнка до 16 лет, воспитываемого без матери (например, мать умерла или лишена прав).
- Процедура: собираем медсправки, заключения органов соцзащиты, подтверждающие необходимость ухода.

2.3. По нарушению условий контракта со стороны МО РФ

- Не предоставляют положенные выплаты.
- Нарушают сроки отпусков.
- Отказывают в жилье или компенсации за поднаём.
- Привлекают к службе с нарушением условий договора (например, контракт заключался на обеспечение части, а военнослужащего

отправили на СВО). • Юрист фиксирует нарушения и обращается в прокуратуру, затем в суд.

2.4. По собственному желанию (редкий, но возможный вариант)

• В мирное время можно расторгнуть контракт по личному заявлению (рапорту). • В условиях СВО действует ограничение: увольнение только по законным основаниям. • На практике юрист должен доказать наличие «уважительных причин». 2.5. По иным основаниям из ст. 51 ФЗ-53

• Достижение предельного возраста пребывания на службе. • Лишение права занимать должность по приговору суда. • Избрание в органы власти. • Вступление в силу приговора о лишении свободы.

1. Пошаговый алгоритм работы юриста

2. Первичная консультация. Определяем, какое основание применимо именно к этому клиенту.
3. Сбор доказательств. Запрашиваем документы (медицинские, семейные, финансовые).
4. Подготовка рапорта. Составляем рапорт на имя командира части с указанием законного основания.
5. Сопровождение рассмотрения. Участвуем в проверке обстоятельств, представляем интересы клиента.
6. Жалобы. Если командование отказывает — жалоба в военную прокуратуру.
7. Суд. Подаём иск в гарнизонный военный суд об увольнении и признании отказа незаконным.
8. Пример из практики

Ко мне обратилась мать военнослужащего. Сын подписал контракт, но дома оставались трое маленьких детей, один из них инвалид с ДЦП. Командование отказалось увольнять: «Служба превыше всего».

Мы собрали пакет документов: свидетельства о рождении, справку МСЭ об инвалидности, заключение соцзащиты о том, что ребёнок нуждается в постоянном уходе. Подали жалобу в военную прокуратуру. После вмешательства прокурора командование вынуждено было издать приказ об увольнении.

Результат: военнослужащий уволен по семейным обстоятельствам, семья сохранила отца.

1. Ошибки юристов

- Пишут жалобу без документов → отказ гарантирован.
- Не указывают конкретное основание из ст. 51 ФЗ-53 → командование трактует как «нет причин».
- Сразу бегут в суд → без жалобы в прокуратуру суд обычно отказывает.
- Обещают клиенту «быстрый результат» — на деле процесс занимает месяцы.

Кратко по теме

- Расторгнуть контракт можно только по законным основаниям (ст. 51 ФЗ-53).
- Основные основания: здоровье, семья, нарушения МО, возраст, приговор суда.
- Юрист работает пошагово: выявляет основание → собирает документы → подаёт рапорт → жалоба в прокуратуру → суд.
- Успех зависит от грамотной фиксации обстоятельств и последовательности действий.

Урок 3. Нарушения со стороны МО, недопуск к увольнению

Раздел: Модуль 6. Контракт: заключение и расторжение

Цель: Отказы командования, затягивание, тактика.

Урок 3. Нарушения со стороны МО, недопуск к увольнению
Цель урока: показать весь спектр нарушений со стороны Минобороны при расторжении контрактов, пошагово разобрать действия юриста при недопуске к увольнению, дать инструменты защиты клиента и практические примеры.

1. Нормативная база, на которую опирается юрист

1.1. ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

• ст. 51 — основания увольнения; • ст. 51.1 — порядок увольнения; • ст. 23 — военно-врачебная экспертиза.

1.2. ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

• ст. 11 — гарантии при увольнении (жильё, выплаты); • ст. 23 — право на отдых и соцобеспечение.

1.3. Дисциплинарный устав ВС РФ (ФЗ №214-ФЗ).

1.4. Приказы МО РФ (№660, №400 и др.) о порядке прохождения службы.

1.5. Постановления Верховного Суда РФ (например, Постановление Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2014 — о спорах с военкоматами и частями).

Вывод: юрист обязан ссылаться на конкретные статьи. Только так можно заставить командира или судью реагировать.

1. Типичные нарушения со стороны МО

2.1. Отказ принять рапорт

Ситуация: военнослужащий пишет рапорт на увольнение, командир отвечает устно: «Сейчас не время».

Нарушение: ст. 51 ФЗ-53 прямо обязывает рассмотреть рапорт.

Действие юриста: • зафиксировать отказ через акт с подписью свидетелей; • отправить копию рапорта заказным письмом с уведомлением.

2.2. Затягивание сроков

Ситуация: командование говорит «рапорт рассматривается», но дело тянется месяцами.

Норма: закон даёт 30 дней на рассмотрение.

Действие юриста: • жалоба в военную прокуратуру на бездействие; • указание на нарушение сроков рассмотрения обращений (ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан»).

2.3. Давление на военнослужащего

Ситуация: заставляют отозвать рапорт, угрожают лишением выплат или дисциплинарным взысканием.

Действие юриста: • собрать доказательства давления (аудио, свидетели); • жалоба в прокуратуру о нарушении права на увольнение.

2.4. Фальсификация основания увольнения

Ситуация: военнослужащий просил уволить по семейным обстоятельствам, а в приказе указывают «по несоблюдению условий контракта».

Последствие: теряются выплаты.

Действие юриста: • иск в гарнизонный суд о признании приказа незаконным и изменении формулировки увольнения.

2.5. Лишение положенных льгот

• Не выплачивают подъемное пособие. • Отказывают в компенсации за поднаём жилья. • Не выдают копию приказа об увольнении.

Действие юриста: обращение в суд о взыскании невыплаченных сумм (ст. 11 ФЗ-76).

1. Алгоритм работы юриста при недопуске к увольнению

Консультация и выявление оснований. Определяем, какое основание у клиента (здоровье, семья, нарушения МО).

Подготовка документов. • рапорт; • доказательства (медицинские заключения, свидетельства, справки); • сопроводительное письмо.

Фиксация действий командования. • акт об отказе принять документы; • почтовое уведомление о направлении рапорта; • переписка (если есть).

Жалоба в военную прокуратуру. • указываем статью закона, которую нарушает командир; • просим обязать рассмотреть рапорт и издать приказ.

Судебный этап. • иск в гарнизонный военный суд; • требования: признать отказ незаконным, обязать уволить, взыскать выплаты.

1. Пример из практики

Военнослужащий-контрактник, у которого четверо детей, один инвалид, подал рапорт на увольнение. Командование ответило: «Идёт СВО, увольнений не будет».

Юрист: • зафиксировал отказ, направил рапорт почтой; • подготовил жалобу в прокуратуру (ссылки на ст. 51 ФЗ-53, ст. 11 ФЗ-76); • подал иск в гарнизонный суд.

Суд признал отказ незаконным, обязал часть уволить военнослужащего «по семейным обстоятельствам» и выплатить ему компенсацию.

Результат: клиент уволен, семья сохранила кормильца.

1. Ошибки юристов

• Не фиксируют отказ командира (дело разваливается в суде). • Подают иск в суд без жалобы в прокуратуру (суд возвращает иск). • Не следят за формулировкой увольнения (клиент лишается пособий). • Соглашаются на устные обещания командования.

Кратко по теме

• МО РФ системно нарушает порядок увольнения. • Юрист обязан действовать строго пошагово: рапорт → фиксация отказа → жалоба в прокуратуру → суд. • Ключевой момент — собирать доказательства отказа и давления. • Важна правильная формулировка увольнения: от неё зависят выплаты.

Урок 4. Восстановление прав: заявления, обращения, жалобы

Раздел: Модуль 6. Контракт: заключение и расторжение

Цель: Цепочка: часть → прокуратура → суд.

Урок 4. Восстановление прав, подача заявлений, обращений, жалоб Цель урока: научить юриста выстраивать правильную стратегию защиты военнослужащего после нарушений со стороны командования или МО. Мы разберём, какие именно шаги должен сделать юрист, какие документы составить и в какой последовательности действовать, чтобы права клиента реально были восстановлены, а не остались «на бумаге».

1. Когда возникает необходимость восстановления прав

На практике юрист сталкивается с типовыми ситуациями:

- военнослужащего не увольняют, хотя есть законные основания;
- при увольнении не выплатили пособия или компенсацию;
- задерживают довольствие или не индексируют выплаты;
- военнослужащего удерживают в части после окончания контракта;
- командование давит: угрожает дисциплинаркой, выговорами, лишением выплат за подачу жалоб;
- военкомат отказывает снять с учёта, хотя основания есть.

Во всех этих случаях юрист обязан применить последовательный алгоритм: сначала фиксировать нарушение, потом жалобы, затем суд и контроль исполнения.

1. Нормативная база

- ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» — ст. 51 (основания увольнения), ст. 51.1 (порядок увольнения).
- ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» — социальные гарантии (выплаты, жильё, пособия).
- ФЗ №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» — сроки рассмотрения жалоб (30 дней).
- КАС РФ — порядок обжалования действий и бездействия органов власти.
- ГПК РФ — порядок взыскания денежных средств.
- Дисциплинарный устав ВС РФ — порядок обжалования действий командования.

1. Пошаговый алгоритм для юриста

Шаг 1. Фиксация нарушения

Первое, что нужно сделать — зафиксировать нарушение.

- отказ принять рапорт → составляем акт об отказе (2 свидетеля + подписи);
- устное давление → фиксируем переписку, аудио;
- задержка выплат → берём выписки из банка, справку из части;
- отказ письменно оформить → отправляем запрос заказным письмом.

? Задача юриста: создать доказательственную базу, чтобы потом в суде или прокуратуре не было слов «он ничего не доказывал».

Шаг 2. Обращение в часть

- Подаём рапорт или заявление на имя командира.
- Важно: регистрируем его в канцелярии либо отправляем почтой.
- Срок ответа — 30 дней (ФЗ-59).

? Это обязательный шаг: суд проверяет, пытался ли военнослужащий решить вопрос «внутри системы».

Шаг 3. Жалоба в военную прокуратуру

Если командование не реагирует: • составляем жалобу в прокуратуру; • прикладываем копии всех документов (рапорты, отказы, почтовые уведомления).

Срок рассмотрения — 30 дней.

? В 80% случаев прокурор даёт предписание части устранить нарушение.

Шаг 4. Иск в гарнизонный военный суд

Если прокуратура не помогла или командование игнорирует предписание: • подаём административный иск в гарнизонный суд (по месту службы или жительства клиента); • формулируем требования: • признать действия/бездействие незаконными, • обязать устранить нарушение (уволить, выплатить деньги, снять с учёта).

? Суд обязан рассмотреть дело в короткие сроки, но сам процесс обычно занимает 1–3 месяца.

Шаг 5. Контроль исполнения решения суда

На практике часто бывает так: суд выигран, но командование затягивает исполнение.

- направляем исполнительный лист в ФССП;
- возбуждаем исполнительное производство;
- при бездействии приставов — жалоба в прокуратуру.

? Важно объяснять клиенту: «Суд — это только половина пути. Нужно добиться исполнения решения».

1. Примеры из практики

Пример 1. Задержка выплат при увольнении

Клиент уволен «по семейным обстоятельствам», но не выплатили пособие. Юрист: подал жалобу в прокуратуру → прокурор вынес предписание → командование выплатило всё через неделю.

Пример 2. Удержание после окончания контракта

Контракт истёк, приказ об увольнении не издан. Юрист: жалоба в прокуратуру + иск в гарнизонный суд. Итог: военнослужащего уволили, признали незаконное удержание, взыскали компенсацию.

Пример 3. Отказ снять с воинского учёта

Гражданин уехал на ПМЖ, подал заявление — военкомат отказал. Юрист: подготовил иск, суд обязал снять с учёта.

1. Ошибки начинающих юристов

- Не фиксируют нарушения документально (потом в суде нечего приложить).
- Ограничиваются жалобой в часть (которую «кладут под сукно»).
- Подают иск без предварительного обращения в прокуратуру (суд возвращает).
- Не следят за исполнением решения суда — клиент остаётся без результата.

1. Советы из практики

- Всегда составляйте обращения с указанием конкретных статей закона.
- Дублируйте все жалобы: командиру части, в прокуратуру, в суд.
- Контролируйте сроки (30 дней по жалобе, 10 дней на вступление решения суда в силу).
- Объясняйте клиенту, что юрист — это не только «пишущий бумаги», но и тот, кто добьётся реального результата.

Кратко по теме

- Восстановление прав — это всегда процесс: зафиксировать нарушение → подать жалобы → дойти до суда → добиться исполнения.
- Главные органы: командование части, прокуратура, военный суд, ФССП.
- Ошибка — останавливаться на стадии «написали бумагу».
- Задача юриста — довести клиента до конечного результата: увольнение, выплаты, жильё, снятие с учёта.

Урок 1. Заявления, жалобы, административные иски

Раздел: Модуль 7. Обжалование и процесс

Цель: Цепочка заявление → жалоба → иск; структура документов.

Урок 1. Заявления, жалобы, административные иски: как правильно обжаловать решения военкоматов

Цель урока: научиться готовить процессуальные документы (от заявления до иска), понимать, когда и куда их подавать, и как добиваться результата в условиях сопротивления системы.

1. Когда нужны заявления, жалобы и иски

На практике у юриста три ключевых инструмента:

- **Заявление** — фиксирует позицию клиента и инициирует процедуру (например, заявление о снятии с учета, рапорт на увольнение).
- **Жалоба** — применяется при отказе, затягивании сроков, незаконных действиях должностных лиц (например, жалоба в военную прокуратуру на военкомат).
- **Административный иск** — это уже «тяжёлая артиллерия»: обжалование решений, действий или бездействия органов власти в суде (например, признание незаконным отказа в отсрочке).

Главный принцип: всегда идти поэтапно — от заявления → к жалобе → к иску. Суд не примет иск, если клиент не пытался защитить права досудебно.

2. Нормативная база

- **ФЗ №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»** — регулирует порядок подачи заявлений и жалоб.
- **ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»** — права и обязанности призывников, мобилизованных, контрактников.
- **ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»** — социальные гарантии.
- **КАС РФ** — порядок рассмотрения административных дел в судах (гл. 22).
- **Дисциплинарный устав ВС РФ** — порядок обжалования действий командования.

3. Алгоритм действий юриста

Шаг 1. Подготовка и подача заявления

- Всегда начинаем с первичного обращения — рапорт, заявление или запрос.
- Пример: клиент хочет снять с учета → подаём заявление в военкомат по форме.
- **Срок рассмотрения:** 30 дней (ФЗ-59).
- **Фиксируем факт подачи:** входящий номер, копия с отметкой, заказное письмо.

Шаг 2. Жалоба

Если отказали, затянули или проигнорировали:

- **Жалоба в военную прокуратуру** (на незаконные действия военкомата или части).
- **Жалоба в вышестоящий орган военного управления** (например, в Минобороны).
- В жалобе обязательно: ссылки на закон + копии документов.
- **Срок рассмотрения** — также 30 дней.

Шаг 3. Административный иск

Если жалоба не помогла:

- Подаём административный иск в гарнизонный военный суд.

Содержание:

- сведения об органе/должностном лице;
- какие права нарушены;
- в чём выразились незаконные действия/бездействие;
- требования (признать незаконными, обязать устранить).
- Госпошлина: 300 рублей (для физлица).

4. Примеры из практики

Пример 1. Отказ в отсрочке по учебе

Клиент поступил в вуз на очное обучение, но военкомат отказал в отсрочке. Юрист: заявление → отказ → жалоба в прокуратуру → иск в суд. Итог: суд признал отказ незаконным, клиент получил отсрочку.

Пример 2. Игнорирование заявления о снятии с учета

Гражданин уехал на ПМЖ, военкомат

заявление принял, но ответа не дал. Юрист: жалоба в прокуратуру → иск в суд о бездействии

5. Ошибки начинающих юристов

- Подают сразу иск, минуя жалобы → суд возвращает.
- Пишут жалобы «в свободной форме», без ссылок на закон.
- Не фиксируют факт подачи (потом сложно доказать обращение).
- Ограничиваются одной жалобой, хотя нужно идти по цепочке: часть → прокуратура → суд.

6. Советы из практики

- Используйте «тройное дублирование»: военкомат + прокуратура + вышестоящий орган.
- Всегда прикладывайте документы (распечатка с Госуслуг, медсправки, договор с вузом).
- В иске чётко формулируйте требования: «Признать незаконным отказ... обязать устранить нарушение».
- Контролируйте сроки — по ФЗ-59 ответ должен быть в течение 30 дней, по КАС РФ суд обязан рассмотреть дело в 2 месяца. Универсальная структура документа Независимо от того, заявление это, жалоба или иск:

1. Шапка – кому адресовано, от кого (ФИО, адрес, телефон, e-mail).
2. Описание фактов – что произошло, в чем нарушение. – кратко, без эмоций.
3. Правовое обоснование – ссылки на конкретные нормы закона. – Конституция, ФЗ «О воинской обязанности», КАС РФ, приказы МО РФ.
4. Требования (просительная часть) – чётко и конкретно: – отменить решение, – признать действия незаконными, – обязать выдать документ.
5. Приложения – копии документов, справки, переписка, доказательства.
6. Подпись и дата.

Пример каркаса жалобы В (наименование органа)

от (ФИО, адрес, контакты) ЖАЛОБА Я, ФИО, был призван решением призывной комиссии №___ от «__» _____ 2025 г. Считаю данное решение незаконным, так как оно нарушает мои права, гарантированные ст. 46 Конституции РФ, ст. __ ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Военкомат не учел предоставленные мною медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания, подлежащего категории «В» согласно Расписанию болезней. Прошу: 1. Признать решение призывной комиссии №___ от «__» _____ 2025 г. незаконным. 2. Отменить указанное решение. 3. Обязать военкомат направить меня на повторное медицинское освидетельствование. Приложения: 1. Копия решения комиссии. 2. Медицинские документы. 3. Копия заявления от «__» _____ 2025 г. «__» _____ 2025 г. Подпись

Пример структуры административного иска В (районный суд/гарнизонный военный суд) Истец: (ФИО, адрес, телефон, e-mail) Ответчик: (военный комиссариат, адрес) АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСКОВОЙ ЗАЯВЛЕНИЕ о признании решения незаконным Я, ФИО, «__» _____ 2025 г. был призван на военную службу решением призывной комиссии №, **оформленным протоколом от** «__» _____ 2025 г. Считаю решение незаконным, поскольку: 1. Нарушены мои права, закрепленные ст. 46 Конституции РФ. 2. Военкомат не учел представленные медицинские документы (ст. 5 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 3. Нарушен порядок проведения медицинского освидетельствования. На основании изложенного, руководствуясь ст. 218–219 КАС РФ, ПРОШУ: 1. Признать незаконным решение призывной комиссии №___ от «__» _____ 2025 г. 2. Обязать военкомат отменить указанное решение. 3. Обязать военкомат направить меня на повторное медицинское

освидетельствование. Приложения: – копия решения комиссии, – копии медицинских документов, – жалобы и ответы, – квитанция об оплате госпошлины.

«___» _____ 2025 г. Подпись Типичные ошибки ❌ Использование эмоциональных фраз вместо фактов («это незаконно», «меня хотят загубить»). ❌ Отсутствие правового обоснования. ❌ Требования размыты («прошу разобраться»). ❌ Нет доказательств. ❌ Нарушен срок подачи (например, 3 месяца в суд). ❌ Отправка документа не в тот орган. ⚠️ Последствия: документ могут вернуть без рассмотрения, или суд сразу откажет в удовлетворении иска. Кратко по теме • Всегда начинаем с заявления, затем жалоба, затем иск. • Основа — ФЗ-59, КАС РФ, ФЗ-53. • Важно фиксировать каждое обращение и прикладывать доказательства. • Суд — последняя стадия, но именно она даёт реальный результат.

Урок 2. Уголовная защита военнослужащего: процессуальные приёмы

Раздел: Модуль 7. Обжалование и процесс

Цель: Процессуальная тактика при уголовных делах.

Урок 2. Уголовная защита военнослужащего: процессуальные приёмы и тактика
Цель урока: разобрать, как юристу правильно действовать на всех стадиях уголовного дела против военнослужащего, используя УПК РФ, чтобы реально защитить клиента и не допустить судебных ошибок. Большинство дел по военнослужащим крутятся вокруг трёх статей: • ст. 337 УК РФ — самовольное оставление части (СОЧ), если больше 10 суток; • ст. 338 УК РФ — дезертирство (полный уход со службы без намерения вернуться); • ст. 339 УК РФ — отказ от исполнения приказа. Важно: свыше 2 суток отсутствия на службе — это уже уголовка. Задача юриста: при возможности «перевести» дело в дисциплинарное поле. Нормативная база Юрист должен уверенно ориентироваться в следующих актах: • Уголовный кодекс РФ (УК РФ) — ст. 337–339; • Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) — порядок возбуждения дела, допросы, ходатайства, суд; • ФЗ №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» — социальные гарантии, права; • Дисциплинарный устав ВС РФ — соотношение дисциплинарных и уголовных проступков; • Приказы МО РФ, внутренние инструкции — часто применяются в качестве регламентов.

1. Особенности военной уголовки и разделение ролей (Юрист vs Адвокат) • Все дела по СОЧ, дезертирству и отказу от приказа ведут военные следственные отделы (ВСО) СК РФ. • Рассматривают такие дела гарнизонные военные суды. • Процесс формально подчиняется УПК РФ, но в реальности: командование оказывает колоссальное давление, доказательства собираются «под задачу», права военнослужащего часто игнорируются. **!** Критическое правило ролей: Обычный военный юрист (без адвокатского статуса) не имеет права войти в уголовное дело, выписать ордер и присутствовать на допросе у следователя ВСО. • Задача юриста: Создать для клиента железобетонную доказательную базу (медицинские справки, рапорты с почтовыми описями) до возбуждения дела. • Задача адвоката: Как только дело переходит в уголовную плоскость (вынесено постановление), юрист передает клиента партнерскому адвокату, который физически идет к следователю с ордером.

2. Стадия проверки (ст. 144–145 УПК РФ) и «Бумажный след» Это первая возможность развалить дело ещё до его возбуждения. Главное правило военного юриста: «Нет документа — нет события». Что делает защита на этом этапе: • Обеспечивает принцип непрерывности уведомлений: Чтобы доказать отсутствие умысла на дезертирство, юрист проверяет (или экстренно формирует), чтобы клиент каждые 3–5 дней отправлял телеграммы или ценные письма командиру с приложением справок из гражданских/частных больниц. • Подает следователю ходатайство о приобщении этих доказательств

(чеков Почты России, описей, больничных листов). • Требуется допрос свидетелей (жены, лечащих врачей, сослуживцев).

• Если ВСО затягивает проверку или отказывается в приобщении: немедленная жалоба прокурору (ст. 124 УПК РФ) или в суд (ст. 125 УПК РФ). 3. Возбуждение уголовного дела и главная ловушка следователя После вынесения постановления о возбуждении дела адвокат оформляет допуск. **!** Главная ловушка: Следователи ВСО часто звонят клиенту и ласково предлагают приехать написать «явку с повинной», обещая, что «тогда ничего страшного не будет, дадим условку». • Никакой явки с повинной! Это прямое признание вины. • Защита должна строиться исключительно на доказывании «стечения тяжелых обстоятельств» (согласно Примечанию к ст. 337 УК РФ). Обострение заболевания, невозможность получить медпомощь в части, угроза жизни — это уважительные причины, исключающие состав преступления. Адвокат подает ходатайство о прекращении дела по ст. 24 УПК РФ. 4. Допросы: ключевая стадия и тактика спасения Здесь чаще всего ломают бойцов и нарушают права. Тактика адвоката: • Присутствовать лично на всех допросах (ст. 53, 54 УПК РФ). Оставлять клиента одного — фатальная ошибка. • До допроса проинструктировать клиента: он имеет право отказаться от показаний (ст. 51 Конституции РФ), давать показания только после консультации наедине и требовать занесения каждого слова в протокол. • Тактический прием (Прикомандирование): На стадии следствия адвокат заявляет ходатайство о прикомандировании военнослужащего к воинской части при самом ВСО (или военной комендатуре) на время следствия. Это блокирует возможность командования родной части силой увезти человека обратно на передовую в штурм! Находясь при ВСО, боец будет направлен на новую ВВК от следствия. 5. Работа с доказательствами • Любое доказательство, добытое с нарушением УПК РФ, признаётся недопустимым (ст. 75 УПК РФ). • Защитник обязан проверять наличие подписей всех лиц в протоколах, требовать участия понятых (а не «штатных» срочников) при изъятиях. • Частая ошибка: «закрывать глаза» на мелкие процессуальные нарушения следователя. Именно эти мелочи в военном суде позволяют развалить обвинение. 6. Судебная стадия (Гарнизонный военный суд) Военные суды выносят приговоры очень быстро (иногда за 1-2 заседания), поэтому вся база должна быть готова заранее. Тактика: • Заявлять ходатайства (о вызове лечащих врачей, проведении судебно-медицинских экспертиз, приобщении почтовых квитанций). • Требовать признания протоколов следователя недопустимыми доказательствами при наличии нарушений. • Добиваться переквалификации (например, доказывать отсутствие умысла на длительное уклонение, сбивая срок). • Использовать особый порядок (ст. 314 УПК РФ) КРАЙНЕ редко — только если вина железобетонно доказана, нет ни одной медицинской справки, и единственная цель — минимизировать срок. 7. Досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.1 УПК РФ) Если клиент готов помочь следствию (например, дать показания против командования по фактам вымогательств,

превышения полномочий или незаконных приказов), защита обязана: • Оценить риски для жизни и здоровья клиента. • Объяснить последствия. • Добиться строгих письменных

гарантий снижения наказания и мер государственной защиты. 8. Практические приёмы защитника • Всегда фиксируйте отказы. Отказал следователь приобщить справку? Сразу жалоба по ст. 124 УПК РФ. • Никаких «устных договорённостей» с командирами и следователями. Слова к делу не пришьёшь. • Смело заявляйте отводы следователю при явном давлении (это формирует базу для апелляции). 9. Фатальные ошибки начинающих юристов 1. Жалобы «не туда». Советуют клиенту писать жалобы в Администрацию Президента, Кремль или Спортлото. Такие письма просто спускаются вниз — прямо на стол командиру, на которого жалуются. Писать нужно строго в военную прокуратуру и ВСО. 2. Позднее включение. Юрист вступает в дело уже в суде, когда клиент на следствии наговорил на себя лишнего и подписал явку с повинной. 3. Игнорирование силы документов. Думают, что раз СК возбудил дело по СОЧ — это конец. На самом деле, своевременное приобщение официальных выписок из больниц делает следователя бессильным — дело можно закрыть даже после его возбуждения. 4. Оставление клиента один на один с системой. Отправка бойца в часть или к следователю без сопровождения адвоката или без предварительно отправленных почтой рапортов. Образец жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ Военному прокурору гарнизона (указываем ФИО и адрес прокуратуры) от защитника: ФИО, данные удостоверения, ордер/соглашение в интересах: ФИО обвиняемого/подозреваемого, воинская часть, звание ЖАЛОБА на бездействие должностного лица военного следственного отдела В производстве Военного следственного отдела СК РФ по гарнизону (указываем какой) находится проверка сообщения о возможном преступлении, предусмотренном ст. 337 УК РФ, в отношении моего доверителя, военнослужащего (ФИО, данные). В ходе проверки следователь (ФИО) допустил бездействие, выразившееся в следующем: • в установленный законом срок (ст. 144, 145 УПК РФ) решение по материалам проверки принято не было; • ходатайство защитника о приобщении документов (медицинских справок, характеристик, билетов и т. д.) не рассмотрено и не приобщено к материалам; • доверитель не был своевременно уведомлён о результатах процессуальной проверки. Таким образом, нарушены требования УПК РФ, гарантии права на защиту (ст. 16, 46, 53 УПК РФ), а также конституционные права моего доверителя. На основании изложенного и в соответствии со ст. 124 УПК РФ прошу: 1. Признать незаконным бездействие следователя (ФИО). 2. Обязать следователя устранить допущенные нарушения, рассмотреть поданное ходатайство и принять решение по проверке в установленный законом срок. 3. Уведомить меня и доверителя о результатах рассмотрения настоящей жалобы.

Дата: «__» _____ 2025 г. Подпись: _____ Пояснение • Жалоба по ст. 124 УПК РФ подаётся военному прокурору. • Срок рассмотрения — 3 суток (может быть продлён до 10). • Если прокуратура «молчит» или отказывает — следующая ступень это суд по ст. 125 УПК РФ. • Такие жалобы полезны не только для защиты клиента, но и для создания «бумажного следа» — на апелляции это будет работать в вашу пользу. Кратко по теме • Основное оружие юриста — процессуальные нарушения, а не «уговоры следователя». • На стадии проверки можно добиться отказа в возбуждении. • Допрос —

ключевая точка: клиент должен быть только с юристом. • Судебная защита строится на ходатайствах, экспертизах, переквалификации. • Даже в военных судах можно выигрывать, если работать грамотно.

Урок 3. Работа с доказательствами (медицина, переписка, справки)

Раздел: Модуль 7. Обжалование и процесс

Цель: Приобщение доказательств, недопустимые доказательства.

Урок 3. Работа с доказательствами (медицинские документы, переписка, справки) Цель урока: разобрать, какие доказательства реально «работают» в делах по мобилизации, контрактам и уголовным делам военнослужащих, как их собирать, оформлять и приобщать так, чтобы суд или следствие не смогли их отклонить. 1. Что считается доказательством по УПК РФ Согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами признаются любые сведения о фактах, на основе которых суд, прокурор, следователь или дознаватель устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для дела. Главное: доказательство должно быть добыто и оформлено законным образом. Если порядок нарушен — оно признаётся недопустимым (ст. 75 УПК РФ). 2. Медицинские документы Чаще всего именно они являются ключевыми. Что собирать: • заключения ВВК (военно-врачебной комиссии); • выписки из истории болезни (с печатями и подписями врачей); • заключения МСЭ об инвалидности; • справки из поликлиники, результаты обследований (МРТ, анализы). Тактика юриста: • Всегда требовать оригиналы и заверенные копии. • Проверять наличие печати и подписи врача (без этого документ легко оспаривается). • Приобщать документы через ходатайство (ст. 159 УПК РФ) с описью приложений. • Если ВВК выносит незаконное заключение («годен» при тяжёлом диагнозе) — обжаловать в вышестоящую ВВК, независимую военно-врачебную экспертизу или через суд (ФЗ-53 + ст. 218 КАС РФ). Совет: всегда сопоставляйте диагнозы с Расписанием болезней (Постановление Правительства 2013 г №565). Это позволяет «привязать» справку к конкретному основанию для освобождения или увольнения. 3. Переписка и личные сообщения Очень важный источник доказательств в делах по СОЧ, отказу от приказа, давлению командования. Что собирать: • переписку в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, VK); • электронные письма; • голосовые сообщения (перевод в текст с нотариальным заверением). Как правильно оформлять: • делать скриншоты и заверять у нотариуса (ФЗ «Об электронной подписи» + практика Верховного Суда РФ); • можно использовать протокол осмотра переписки с участием понятых (через следователя/суд). Ошибка новичков: приносить просто скриншоты с телефона. Суд почти всегда отказывает, если они не заверены.

1. Справки и характеристики Что использовать: • справки о составе семьи (для семейных отсрочек и увольнений); • характеристики с места работы и учёбы; • справки о доходах, алиментах; • акты обследования жилищных условий (для подтверждения, что уход за родственником необходим именно клиенту). Как оформлять: • всегда просить «живую» печать и подпись руководителя; •

прикладывать копию паспорта/свидетельства, чтобы подтвердить родство или иной факт; • приобщать через ходатайство (лучше по одной теме в одном ходатайстве, а не «кучей»). 5. Тактика работы юриста с доказательствами 1. Собрать максимум документов до начала дела. Чем раньше — тем лучше. 2. Проверить форму. Подпись, печать, дата, регистрационный номер — без этого бумага не «работает». 3. Приобщить официально. Через ходатайство или протокол осмотра (чтобы нельзя было выкинуть «по-тихому»). 4. Дублировать. Всегда оставлять себе копии, оригиналы хранить у клиента. 5. Обжаловать отказ. Если следователь или суд отказываются приобщить документ — жалоба по ст. 124, 125 УПК РФ или апелляция. 6. Практический пример Клиент самовольно оставил часть, ссылаясь на болезнь. Командование заявило, что он «здоров». Юрист приобщил: • справку о госпитализации за 3 месяца до ухода; • заключение ВВК «ограниченно годен»; • переписку с женой, где он писал о боли и просьбе увезти его в госпиталь. Следствие пыталось оспорить переписку, но она была заверена нотариусом. Суд переквалифицировал обвинение с ч. 3 на ч. 1 ст. 337 УК РФ, наказание — штраф вместо колонии. 7. Типовые ошибки • Использовать «сырые» сканы и фото документов. • Давать клиенту самому «нести справки» без контроля. • Не фиксировать переписку нотариально. • Приобщать доказательства устно («вот бумага, приобщите»). Всё должно быть в письменном ходатайстве. Шаблон ходатайства о приобщении доказательств В _____ (указать орган: следственный отдел, суд) по делу № _____ от защитника: ФИО, данные удостоверения, ордер/соглашение в интересах: ФИО подозреваемого/обвиняемого, воинская часть, звание ХОДАТАЙСТВО о приобщении доказательств к материалам дела

В производстве _____ (ФИО следователя / наименование суда) находится уголовное дело № _____ в отношении моего доверителя, военнослужащего (ФИО), обвиняемого по ст. _____ УК РФ. В целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, прошу приобщить к материалам дела следующие документы: 1. Заключение военно-врачебной комиссии от «» _____ 20 г. № _____ (подтверждает наличие заболевания, препятствующего прохождению службы). 2. Выписку из истории болезни (указать дату и учреждение). 3. Справку о составе семьи (подтверждает наличие иждивенцев). 4. Заверенные нотариально скриншоты переписки в мессенджере WhatsApp с (ФИО), подтверждающие давление со стороны командования. Данные документы имеют значение для установления фактических обстоятельств дела, подтверждают позицию защиты и должны быть исследованы судом (следствием). На основании изложенного и в соответствии со ст. 159, 86 УПК РФ прошу: 1. Приобщить указанные документы к материалам дела. 2. Обеспечить их исследование в судебном заседании. Дата: «__» _____ 2025 г. Подпись: _____ • Ходатайство лучше подавать письменно, в двух экземплярах: один в орган, другой с отметкой о принятии — в архив клиента. • Перечислять документы надо максимально подробно (дата, номер, кем

выданы). • Обязательно указывать, какое значение имеет каждый документ для дела. • Если ходатайство отклоняют — сразу готовим жалобу по ст. 124 или 125 УПК РФ. Образец жалобы в суд в порядке ст. 125 УПК РФ В гарнизонный военный суд (указать адрес суда) от защитника: ФИО, данные удостоверения адвоката, ордер/соглашение в интересах: ФИО обвиняемого/подозреваемого, воинская часть, звание ЖАЛОБА на незаконные действия (бездействие) должностного лица органа предварительного расследования В производстве Военного следственного отдела СК РФ по (указать гарнизон) находится уголовное дело № _____ в отношении моего доверителя, военнослужащего (ФИО), обвиняемого по ст. _____ УК РФ. «» _____ 2025 г. защитником было подано ходатайство о приобщении к материалам дела следующих документов: – заключение военно-врачебной комиссии от «» _____ 2025 г.; – выписка из истории болезни (указать учреждение); – справка о составе семьи; – заверенные нотариально скриншоты переписки. Следователь (ФИО) отказал в удовлетворении ходатайства, мотивировав это тем, что «документы не имеют значения для дела». Считаю данный отказ незаконным и нарушающим права моего доверителя, гарантированные ст. 16, 46, 53 УПК РФ, так как указанные документы прямо подтверждают обстоятельства, имеющие значение для защиты.

В силу ст. 75 УПК РФ недопустимыми признаются только доказательства, полученные с нарушением закона. Представленные документы получены законным путём, оформлены надлежащим образом и подлежат исследованию. На основании изложенного и в соответствии со ст. 125 УПК РФ прошу: 1. Признать отказ следователя незаконным. 2. Обязать следователя приобщить представленные документы к материалам уголовного дела. 3. Уведомить защиту и обвиняемого о принятом решении. Дата: «__» _____ 2025 г. Подпись: _____ Жалоба подаётся в гарнизонный военный суд по месту работы следователя. • Срок рассмотрения жалобы — 5 суток. • Суд вызывает следователя, прокурора, защитника и обвиняемого (если возможно). • Если жалобу удовлетворят — следователь обязан приобщить доказательства. • Даже если суд откажет — это создаёт «след в деле», что даёт шанс использовать нарушение на апелляции. Таким образом, юрист должен использовать «связку»: 1. Подал ходатайство о приобщении (ст. 159 УПК РФ). 2. При отказе — жалоба прокурору (ст. 124 УПК РФ). 3. При бездействии прокурора — жалоба в суд (ст. 125 УПК РФ). Кратко по теме • Доказательства — основа защиты. Их нужно собирать и оформлять по УПК РФ. • Медицинские документы — ключ в 70% дел, переписка — в 20%, справки и характеристики — в 10%. • Всё должно быть заверено и приобщено через ходатайство. • Незаконные заключения ВВК и отказы приобщать документы можно и нужно обжаловать.

Урок 4. Сроки, риски, типовые ошибки

Раздел: Модуль 7. Обжалование и процесс

Цель: Сроки КАС/УПК, типовые ошибки юристов.

Урок 4. Сроки, риски, типовые ошибки Цель урока: дать юристу чёткое понимание процессуальных сроков, научить видеть риски при работе с военными делами и избегать типичных ошибок, которые могут свести на нет даже сильную правовую позицию.

1. Сроки: ключ к успеху в военном праве

1.1. Административные дела (обжалование решений военкомата и комиссий) • Срок подачи жалобы в суд — 3 месяца со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о нарушении (ст. 219 КАС РФ). • На жалобу в вышестоящий военкомат или Министерство обороны — как правило, общий срок 30 дней, но лучше не затягивать. • Если срок пропущен — его можно восстановить, но только при наличии «уважительных причин» (болезнь, командировка, невозможность получения документов).

1.2. Уголовные дела (УПК РФ) • Жалоба прокурору по ст. 124 УПК РФ — рассматривается в течение 3 суток, максимум 10 суток. • Жалоба в суд по ст. 125 УПК РФ — судья обязан рассмотреть в течение 5 суток. • Ходатайства о приобщении доказательств — подаются до завершения предварительного расследования (ст. 217 УПК РФ). • Если опоздали — суд почти всегда отказывает, считая доказательства «несвоевременными».

1.3. Гражданские дела (выплаты, компенсации, жильё) • Общий срок исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК РФ). • Но! По делам о социальных выплатах Верховный Суд РФ вырабатывает практику: даже если срок прошёл, требование можно удовлетворить, так как это право носит социальный характер. Совет: всегда фиксируйте дату получения повестки, справки, решения комиссии. Даже простой скриншот из «Госуслуг» с датой помогает восстановить срок.

2. Основные риски при ведении дел

1. Формальные процессуальные ошибки. — Неправильно выбран орган обжалования (пишут жалобу в прокуратуру вместо суда). — Жалоба без подписи, даты, приложений. — Документы поданы без подтверждающего следа.

2. Потеря доказательств. — Военкоматы «теряют» документы. Если не оставили копию и отметку о приёме доказать подачу невозможно. — Следствие принимает ходатайство устно и «забывает» про него.

3. Пропуск сроков. — Даже самая сильная позиция рушится, если жалоба подана на месяц позже. — Восстановить срок можно, но это всегда ослабляет позицию защиты.

4. Психологические риски. — Клиент в панике и даёт противоречивые показания. — Родственники «пишут от себя» в разные органы, ломая общую стратегию.

3. Типовые ошибки начинающих юристов

- Используют «универсальный шаблон», без ссылок на конкретные статьи закона.
- Подписывают документы только от себя, без доверенности или ордера — суд их отклоняет.
- Сдают оригиналы документов в суд, не оставив копий — потом доказать что-то невозможно.
- Не готовят клиента к опросу судом — и он сам себе вредит, отвечая невпопад.
- Пропускают сроки, надеясь «на авось» — и теряют дело ещё до его начала.

4. Как работать правильно

4.1. Сроки • Завести «процессуальный календарь» — таблицу,

где по каждому делу отмечаете: дата события, срок обжалования, крайний день. • Проверять календарь минимум 2 раза в неделю. 4.2. Документы • Все ходатайства подавать только письменно, с отметкой канцелярии или через «Госуслуги». • Дубликаты всегда хранить у себя и у клиента. • Если есть риск «потери» — отправлять заказным письмом с уведомлением. 4.3. Клиент • Перед опросом проводить «репетицию» — юрист задаёт вопросы, клиент отвечает. • Дать клиенту памятку: «Ничего не подписывать без юриста», «Не давать устных объяснений», «Все документы сразу передавать юристу». 4.4. Тактика • Сначала используем досудебные жалобы — это показывает суду, что клиент пытался решить проблему «мирно». • Только потом идём в суд. Это усиливает позицию. 5. Пример из практики Военнослужащий подал жалобу в суд на отказ в увольнении по семейным обстоятельствам. Но жалоба была подана через 4 месяца после решения комиссии. Суд отказал в удовлетворении иска в том числе ввиду пропуска процессуального срока. Что можно было сделать: • Подать жалобу в срок. • Если срок пропущен — приложить документы о болезни жены и справки из больницы, обосновывая уважительную причину. Вывод: сроки — это не «бумажка», а фундамент дела. Кратко по теме • Сроки: пропуск = проигрыш, даже при сильных доказательствах. • Риски: потеря документов, стратегия «в лоб», неподготовленный клиент. • Ошибки: жалобы без ссылок на закон, несоблюдение формы, сдача оригиналов без копий. • Решение: вести процессуальный календарь, всё фиксировать письменно, готовить клиента и идти пошагово — досудебка, потом суд. Универсальный процессуальный календарь юриста 1. Административные дела (КАС РФ)

- Обжалование решения призывной комиссии — 3 месяца (ст. 219 КАС РФ).
- Жалоба на действия/бездействие военкомата, должностных лиц МО РФ — 3 месяца со дня, когда стало известно о нарушении.
- Срок рассмотрения жалобы судом — 2 месяца (ст. 227 КАС РФ).
- Апелляция — 1 месяц со дня вынесения решения суда первой инстанции (ст. 298 КАС РФ).

2. Уголовные дела (УПК РФ) • Жалоба прокурору на действия следователя (ст. 124 УПК РФ) — прокурор обязан рассмотреть в течение 3 суток, в исключительных случаях — до 10 суток. • Жалоба в суд (ст. 125 УПК РФ) — суд рассматривает в течение 5 суток. • Ходатайства о приобщении доказательств — до окончания предварительного следствия (ст. 217 УПК РФ). • Сроки досудебного расследования (ст. 162 УПК РФ): — общее правило — 2 месяца, — продление до 12 месяцев возможно только в исключительных случаях. • Апелляция на приговор — 10 суток (ст. 389.4 УПК РФ).

3. Гражданские дела (ГПК РФ, соц. гарантии) • Общий срок исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК РФ). • Иски о защите прав военнослужащих (выплаты, компенсации, жильё) — подаются в течение 3 лет, но суды нередко принимают и позже, ссылаясь на социальную значимость требований. • Срок рассмотрения дел первой инстанции — до 2 месяцев (ст. 154 ГПК РФ). • Апелляция — 1 месяц (ст. 321 ГПК РФ).

4. ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» • Обжалование решения военкомата — 3 месяца (срок определяется по аналогии с КАС РФ). • Подача рапорта на увольнение — рассмотрение должно быть произведено в течение 30 суток. • Оформление отсрочки/освобождения — военкомат

обязан вынести решение не позднее 10 дней с момента представления документов. •
Жалобы в прокуратуру на нарушение ФЗ-53 — общий срок рассмотрения 30 суток (ст. 12
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», Закон “О прокуратуре”).

Отказ в приёме рапорта

Раздел: База знаний

Цель: Как подать рапорт, если в части отказываются принимать или игнорируют.

Алгоритм действий при отказе в приеме воинского рапорта Как правильно подать рапорт, если в части его отказываются принимать или игнорируют Главное правило при взаимодействии с командованием звучит так: «Нет документа — нет события» 1. Если вы заявили о своей проблеме устно или отправили фотографию рапорта в мессенджере (WhatsApp, Telegram) неопределенному должностному лицу, юридически вы никуда не обращались. Любое обращение должно оставлять официальный «бумажный след». Если командир отказывается брать рапорт в руки, рвет его или просто игнорирует ваши требования, необходимо перевести общение в строгую документальную форму. Способ 1. Личная подача (если вы в части) Если вы подаете рапорт лично, вы обязаны иметь два экземпляра. При передаче документа требуйте, чтобы на вашем (втором) экземпляре поставили отметку о принятии: входящий номер, дату, должность и подпись лица, принявшего документ. Если вам отказывают в постановке отметки — рапорт не считается поданным. В этом случае немедленно переходите ко второму способу. Способ 2. Отправка Почтой России (основной метод борьбы с игнором) Если рапорт не принимают лично или вы находитесь вне части (в госпитале, дома в отпуске), рапорт необходимо направить по почте. 1. Формат отправления. Отправлять рапорт нужно только ценным или заказным письмом с описью вложения. Также можно воспользоваться сервисом отправки электронных заказных писем Почты России. 2. Оформление описи. В почтовой описи нужно максимально точно указать, что именно вы отправляете. Не пишите просто «документы». Пишите конкретно: «Рапорт на увольнение по состоянию здоровья» или «Рапорт на направление на ВВК», а также перечислите все прилагаемые медицинские справки и выписки. 3. Фиксация. Обязательно сохраните почтовую квитанцию с трек-номером и ваш экземпляр описи со штампом почты. Это ваше главное доказательство того, что вы отправили конкретный документ с приложениями, и командир не сможет сказать, что письмо пришло пустым или «на деревню дедушке». Способ 3. Если военнослужащий находится на СВО В зоне боевых действий отправить официальное письмо сложно. В этом случае: Рапорт могут распечатать, подписать (ТОЛЬКО от имени бойца) и отправить по почте родственники военнослужащего (жена, родители) или доверенное лицо. Для отправки корреспонденции непосредственно в зону СВО можно использовать полевую почту (адрес: «Москва 400, номер войсковой части»). Что делать дальше (Контроль и эскалация) После отправки рапорта почтой ваша задача — отслеживать его доставку по трек-номеру. Даже если представители части умышленно не забирают письмо из почтового отделения, факт его поступления зафиксирован. Срок ожидания. По закону у командира есть 30 суток на рассмотрение рапорта с момента его получения частью. Жалоба прокурору. Если 30 дней прошло, а ответа и действий нет (или

если командование умышленно не забирает корреспонденцию с почты), это расценивается как незаконное бездействие. В таком случае необходимо подавать официальную жалобу военному прокурору на бездействие командира части. К жалобе прикладываются копии поданного рапорта, почтовой квитанции, описи вложения и отчета об отслеживании письма.

Суд. Если прокуратура не реагирует (дает отписки или затягивает сроки), следующим шагом является обращение в гарнизонный военный суд с административным иском на незаконное бездействие командира части (суд истребует документы и обяжет командира рассмотреть рапорт). Действуя по этому алгоритму, вы лишаете систему возможности заявить, что военнослужащий «ни к кому не обращался». Алгоритм защиты военнослужащего от незаконной отправки на штурм

Защита от незаконной отправки на штурм

Раздел: База знаний

Цель: Алгоритм защиты от незаконной отправки на штурм после категории Г.

Алгоритм защиты военнослужащего от незаконной отправки на штурм ИНСТРУКЦИЯ: Как защитить военнослужащего от отправки на штурм после категории «Г» Ситуация, когда после окончания отпуска по болезни (категория годности «Г») военнослужащего не направляют на обязательную военно-врачебную комиссию (ВВК), а пытаются немедленно отправить на линию боевого соприкосновения (ЛБС), является грубым нарушением закона. Закон обязывает провести медицинское освидетельствование для определения новой категории годности после завершения лечения. Если командование игнорирует это правило, действовать необходимо экстренно и одновременно по двум направлениям: «снаружи» (силами родственников и юристов) и «изнутри» (силами самого бойца). Ниже приведен полный алгоритм по спасению жизни и восстановлению законного статуса военнослужащего. ШАГ 1. Превентивный удар (Если боец еще дома) Самая надежная защита — не возвращаться в расположение части, если здоровье не восстановилось, так как по прибытии риск отправки на штурм максимален. Что делать: Обратиться в государственную гражданскую или военную поликлинику по месту жительства и лечь в стационар либо открыть больничный лист. Закон (Постановление Правительства РФ № 1423 от 2024 года) разрешает военным лечиться в гражданских учреждениях во время отпуска. Легализация отсутствия: Обязательно каждые 3–5 дней направлять телеграммы и заказные письма с копиями медицинских справок в адрес командира части, военкомата и комендатуры с текстом: «Нахожусь на стационарном лечении в связи с ухудшением здоровья. Прибыть не могу, транспортировка опасна. Прошу продлить отпуск по болезни». Цель: Это создает непрерывный медицинский статус и формирует «железный щит» от возбуждения уголовного дела за самовольное оставление части (ст. 337 УК РФ). Инициация ВВК: Находясь дома, необходимо подать рапорт военному комиссару с требованием выдать направление на ВВК по месту жительства на основании Указаний замминистра обороны от 16 мая 2024 г.. ШАГ 2. Судебная блокировка (Если бойца уже забрали в часть) Если военнослужащий оказался в части и его готовят к отправке «за ленту», это самый быстрый и эффективный юридический инструмент, который заставляет систему остановиться. Что делать: Юрист или представитель по доверенности экстренно подают административный иск в гарнизонный военный суд (в порядке КАС РФ) на незаконное бездействие командира части (ненаправление на ВВК). Ключевой элемент: В иске обязательно заявляется ходатайство о применении мер предварительной защиты в виде запрета на перемещение военнослужащего из пункта постоянной дислокации в зону СВО. Как это работает на практике: Как только суд принимает иск к производству, он направляет официальный запрос командиру части с требованием предоставить документы (было ли ВВК, приказы и т.д.). Командир, чтобы избежать проблем с судом,

немедленно отменяет отправку в штурм и направляет бойца на ВВК. Также, суд выносит определение о применении мер предварительной защиты и требует от командира части возвращения в ППД воинской части. ШАГ 3. Надзорный удар и создание «бумажного следа» Командиры часто оправдывают свои действия тем, что боец «не обращался с рапортами» 13. Устные просьбы юридически не существуют. Что делать: Если сам боец не может подать рапорт, то родственники, либо доверенное лицо распечатывают рапорт о направлении на ВВК в связи с окончанием категории «Г» и ухудшением здоровья и подписывают

подписью военнослужащего. Как подать: Рапорт отправляется строго Почтой России ценным письмом с описью вложения на адрес воинской части. В описи должно быть четко указано: «Рапорт о направлении на ВВК». Жалоба: Параллельно подается жалоба в военную прокуратуру гарнизона на незаконные действия командования (отправка на боевое задание без медосвидетельствования). Даже если прокурорская проверка занимает время, сам факт ее начала часто заставляет командование «откатить» военнослужащего с позиций в тыл. ШАГ 4. Тактический выход (Если боец уже на линии боевого соприкосновения) Если юристы работают снаружи, боец должен помочь вытащить себя сам. Открыто отказываться от приказа нельзя — это грозит уголовным делом (ст. 332 или 339 УК РФ). Что делать: Военнослужащий должен обратиться к медику подразделения или командиру на месте исключительно с жалобами на острое физическое состояние, не терпящее отлагательств (острые боли, потеря сознания, отнимаются конечности, открылось кровотечение от старой раны). Логика: Он не должен качать права и требовать ВВК. Он просит экстренную медицинскую помощь (обезболивающее, капельницу). Командование не может игнорировать острые приступы и обязано эвакуировать бойца в тыловой медицинский батальон. Результат: Как только боец физически оказывается в медбате, обратно на штурм его вернуть не смогут, так как к этому моменту его статус уже «замораживается» поданным иском в суд и прокурорской проверкой. ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если командир угрожает физической расправой («обнулением») за жалобы и поданный суд? Действие: Родственникам, либо доверенному лицу необходимо срочно подать заявление в Военно-следственное управление (ВСО) и окружную военную прокуратуру об угрозе жизни и здоровью. В заявлении жестко требовать обеспечения мер государственной защиты — прикомандирования бойца к следственному отделу, комендатуре или перевода в другую часть на время проведения проверки. — А если местный медик на передовой посмотрел и сказал «ты годен, иди вой»? Действие: Мнение полевого медика не заменяет официального заключения ВВК. Боец должен продолжать фиксировать жалобы на острую боль, а юристы — ускорять работу суда. Также подается дополнительная жалоба начальнику госпиталя и в медицинское управление военного округа на неоказание медицинской помощи. — А если нет на руках ни одного медицинского документа? Действие: Не фантазировать. Первым делом родственники, либо доверенное лицо делают запросы в госпитали, где лечился боец, для получения дубликатов выписных эпикризов. Параллельно в часть почтой

отправляется рапорт с требованием провести административное расследование по факту полученных ранее травм. Без документов правовой защиты не существует.

Отказ в госпитализации

Раздел: База знаний

Цель: Алгоритм при отказе в госпитализации.

Алгоритм защиты военнослужащего при отказе в госпитализации. Здесь представлена детальная стратегия из Базы знаний для ситуации, когда врачи отказывают в госпитализации, запугивают военной полицией (комендатурой) и пытаются отправить военнослужащего обратно в часть. Эта ситуация часто возникает из-за того, что врачи не хотят брать на себя ответственность за военнослужащего без идеального пакета документов (например, без отпускного билета). СТРАТЕГИЯ: «Преодоление отказа в госпитализации и защита от военной полиции» 0) Название: Экстренная легализация по здоровью при сопротивлении медучреждений. 1) Для каких дел: Военнослужащему отказывают в приеме в военном или гражданском госпитале. Врач угрожает: «Я сейчас вызову полицию, и вас заберут в часть». Военнослужащий находится вне части (дома, в городе) и боится получить статус СОЧ (ст. 337 УК РФ). 2) Какой финал закрывает: Физическое помещение военнослужащего в стационар (любой: гражданский, частный или ветеранский). Получение первичного медицинского документа (справки, выписки), который блокирует возможность обвинения в СОЧ. 3) Входные данные: Минимум: Фактическое наличие заболевания или травмы, требующей лечения. Желательно: Копии старых выписок, форма 100, справка о ранении. 4) Пошаговый маршрут (От угрозы до больничной койки): Шаг 1. Тактическое отступление (если угроза полиции реальна «здесь и сейчас»). Действие: Не ругаться, не скандалить, вести себя тактично и уважительно. Если врач в поликлинике или госпитале категорически отказывает и тянется к телефону звонить в комендатуру — военнослужащий должен просто развернуться и уйти. Спорить в коридоре без документов — значит гарантированно уехать в часть с полицией. Цель: Избежать физического задержания до получения медицинского статуса. Шаг 2. Метод «Острая боль» (Вызов скорой помощи). Действие: Военнослужащий находится дома или на нейтральной территории. Он вызывает гражданскую скорую помощь, жалуясь на острые, невыносимые боли (в области ранения, сердца, спины и т.д.). Логика: Скорая помощь обязана реагировать на острые приступы и госпитализировать пациента в дежурную гражданскую больницу (например, в БСМП). При экстренной госпитализации статус военнослужащего отходит на второй план. Выход на выходе: Помещение в стационар. Шаг 3. Использование платной медицины (Если Шаг 2 не сработал). Действие: Немедленно обратиться в частный (платный) стационар или платную амбулаторию, имеющую лицензию. Частные клиники охотнее берут на лечение и выдают официальные заключения, если им платят деньги. Выход на выходе: Заключение врача или договор на стационарное лечение. Главное — реальные справки с настоящими печатями. Шаг 4. Обращение в альтернативные военные учреждения. Действие: Если в основном госпитале отказали, ехать в Госпиталь ветеранов войн (они есть во многих регионах и принимают

участников БД) или в военную поликлинику. Военная поликлиника имеет право выдать направление на госпитализацию даже при отсутствии отпускного билета. Шаг 5. Юридическая фиксация (Блокировка СОЧ).

Действие: Как только получен ЛЮБОЙ медицинский документ (справка со скорой, выписка из частной клиники, справка из приемного покоя), юрист или родственники немедленно отправляют телеграммы и заказные письма с описью вложения командиру части, в военкомат и в комендатуру. Текст: «Нахожусь на лечении в название клиники. По состоянию здоровья прибыть не могу. Справки прилагаю». Выход на выходе: Бумажный след, который делает следователя бессильным при попытке возбудить дело за СОЧ. 5) Встроенные развилки «А если...?» Если гражданская больница отказывает, заявляя: «Вы военный, идите в госпиталь»: Цель: Заставить гражданских врачей исполнять закон.

Действие: Указывать на Постановление Правительства РФ № 1423 от 24.10.2024. Закон прямо обязывает государственные гражданские учреждения принимать военнотружущих, находящихся в отпуске или на лечении. Требовать письменный отказ. Если не дают письменный отказ — звонить на горячую линию Минздрава или в страховую компанию (ОМС) прямо из приемного покоя. Если врач в военном госпитале уже вызвал полицию, и они приехали: Цель: Защита через фиксацию состояния. Действие: Заявлять полиции о критическом ухудшении здоровья и требовать вызова скорой помощи прямо в госпиталь/комендатуру. Фиксировать отказ в оказании помощи. Если военная полиция пришла домой, пока боец болеет: Цель: Не дать увезти силой. Действие: Дверь не открывать, если нет на руках медицинских справок. Если справки есть — общаться через дверь или показать копии. Если военнотружущий уже лежит в стационаре, полиция не имеет права его оттуда забрать — это статья 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) для забирающих. Если командир отказывается принимать справки из гражданских/частных клиник («это филькина грамота»): Цель: Легализовать документы через прокуратуру. Действие: Игнорировать устные заявления командира. Подать жалобу военному прокурору с приложением этих справок и указанием, что командир игнорирует медицинские документы и вынуждает прервать лечение, подвергая жизнь опасности. 6)

Правовая опора: Постановление Правительства РФ № 1423 от 24.10.2024 (право лечиться в гражданских больницах). Примечание к ст. 337 УК РФ (стечение тяжелых обстоятельств как уважительная причина неявки в часть). УК РФ ст. 286 (для защиты от силового вывоза из больницы). 7) Набор доказательств и документов: Обязательные: Выписка из амбулаторной карты, справка со скорой помощи или заключение частной клиники с печатью учреждения (штамп больницы обязателен). Усиливающие: Почтовые квитанции об отправке этих справок командиру и в комендатуру. 8) Типовые возражения системы и логика ответа: Возражение врача: «У вас нет отпускного билета, я не могу вас принять, вы в СОЧ». Ответ: Врач не является следователем и не устанавливает статус СОЧ. Его обязанность — оказать помощь при наличии показаний. Отказ в оказании помощи — это уголовное преступление. Возражение военкомата/комендатуры: «Гражданские справки недействительны, мы забираем вас в часть». Ответ: Справки действительны для

подтверждения уважительности причины отсутствия (болезнь). Транспортировка невозможна по медицинским показаниям. Требую проведения ВВК по месту нахождения.

9) Контрольные точки: 1. Вызвана скорая / осуществлен визит в частную клинику. 2. Получена справка с печатью учреждения (не просто личная печать врача, а штамп клиники). 3. Справка отправлена ценным письмом в 3 адреса (Часть, Военкомат, Комендатура). 4. Угроза силового задержания снята. 10) Условия завершения (закрытие этапа): Военнослужащий легально находится в стационаре или на амбулаторном лечении дома. Отправлены уведомления, блокирующие статью 337 УК РФ. Далее можно спокойно готовить документы на ВВК или увольнение.

Дистанционная подача рапорта

Раздел: База знаний

Цель: Как подать рапорт дистанционно.

Инструкция по дистанционной подаче рапорта военнослужащим

1. Как отправить рапорт, если лично его не приняли? Если командир или строевая часть отказываются принимать рапорт нарочно (или не ставят входящий номер на вашем экземпляре), необходимо перевести взаимодействие в почтовый формат, чтобы создать железобетонный «бумажный след». Способы отправки: Через Почту России (основной): Рапорт отправляется ценным или заказным письмом с описью вложения на официальный адрес воинской части. В описи нужно четко указать суть документа (например, «Рапорт на увольнение по состоянию здоровья» или «Рапорт о направлении на ВВК»). Обязательно сохраняйте квитанцию с трек-номером и ваш экземпляр описи со штампом почты. Электронное заказное письмо: Можно воспользоваться сервисом электронных заказных писем Почты России. Полевая почта (если боец на СВО): Если точный адрес части в зоне боевых действий неизвестен или засекречен, письмо направляется по адресу: индекс, «Москва-400, войсковая часть № номер части».

2. Кто будет отправлять рапорт? В идеале рапорт подает и отправляет сам военнослужащий. Однако, если он находится в зоне боевых действий, в окопе, в госпитале без возможности выйти или у него отобрали телефон, отправить рапорт за него могут родственники (жена, мать), друзья, знакомые или доверенное лицо. Юридически для командира части не имеет значения, кто физически принес конверт на почту. Главное — чтобы внутри лежал рапорт, написанный от имени военнослужащего и с его подписью (или подписанный за него родственниками с его согласия), а у Вас сохранился чек об отправке и почтовая опись.

3. Как отправить письмо родственнику/юристу, если нет нотариальной доверенности? Проблема отсутствия доверенности возникает только на этапе общения с сотрудником Почты России. По правилам почты, отправить ценное письмо с описью вложения от имени другого человека (военнослужащего) можно только при предъявлении паспорта и доверенности. Но на практике юристы используют следующие рабочие схемы обхода этого препятствия:

Способ А: Электронное оформление и оплата (без проверки паспорта). Вы оформляете заказное письмо в личном кабинете на сайте или в приложении Почты России от имени военнослужащего. Сразу оплачиваете его онлайн. Затем приходите в отделение связи со сформированным штрих-кодом и просто отдаете запечатанное письмо оператору (или кладете на стойку). В этом случае паспортные данные и доверенность оператором не проверяются.

Способ Б: «Рабочая» доверенность для почты. Почта России не забирает оригинал доверенности, не оставляет у себя ее копию и не проверяет ее по сложным реестрам. Им нужно лишь формальное основание принять от вас письмо. В критических ситуациях, когда человек на фронте и счет идет на дни, юристы и родственники составляют простую письменную доверенность «на коленке» (якобы от имени

военнослужащего на право отправки почтовой корреспонденции). Оператор смотрит на нее и принимает письмо. Как отмечается в базе: «Больше об этом никто не узнает», так как для решения вопроса с командованием важен сам факт доставки рапорта. Способ В: Давление на горячую линию. Если вы отправляете письмо просто заказным с уведомлением (без описи вложения, хотя это менее надежно), а оператор отказывает, можно прямо в отделении позвонить на горячую линию Почты России и поставить на громкую связь. Часто поддержка подтверждает, что оператор обязан принять такое отправление. Способ Г: Отправка от своего имени (как родственника). В крайнем случае, жена или мать может подать обращение от своего имени (например, заявление в интересах мужа/сына с просьбой направить его на лечение) и приложить копии медицинских документов. Отправить такое письмо она может со своим паспортом без всяких

доверенностей, и командование обязано будет его рассмотреть. Единственное, есть риск того, что командование части укажет на отсутствие волеизъявления самого военнослужащего, поэтому такой вариант не самый подходящий.. Инструкция по юридическому сопровождению доверителя на ВВК

Сопровождение на ВВК

Раздел: База знаний

Цель: Юридическое сопровождение доверителя на ВВК.

Инструкция по юридическому сопровождению доверителя на ВВК Ситуация, когда доверитель боится идти на ВВК один и просит юриста поехать с ним, является частой. Юристу необходимо выбрать один из двух вариантов действий в зависимости от территориальной удаленности, финансовых договоренностей и целесообразности. Ниже представлена инструкция, основанная на материалах Базы знаний, как реагировать на такую просьбу и как выстраивать работу.

ВАРИАНТ 1. Отказ от поездки (Обоснование для клиента) Если вы находитесь далеко, либо клиент не готов оплачивать выезд, или вы понимаете нецелесообразность поездки, вы должны грамотно аргументировать отказ, чтобы не потерять доверие. Как объяснить клиенту: Необходимо сослаться на то, что в военные госпитали и комиссариаты сейчас жесткий пропускной режим и посторонних лиц (даже доверенных) туда не пускают. Пример из практики (для убеждения): Объясните, что на практике даже с нотариальной доверенностью юристов и родственников (например, жен) «вообще даже близко не пускают» за КПП. Ему в любом случае придется заходить в кабинеты одному. Снятие страха: Главная причина просьбы — страх, что его прямо с ВВК «заберут» и отправят в часть или на фронт. Успокойте доверителя: «Его никто не заберет, пусть он за это не переживает». Смещение фокуса: Объясните, что победа на ВВК куется до захода в кабинет. Ваша задача как юриста — заранее собрать для него непробиваемый пакет медицинских документов (справки, УЗИ, МРТ, заключения независимых экспертов), с которыми он просто зайдет на комиссию.

ВАРИАНТ 2. Согласие на совместную поездку (Если это выгодно и возможно) Если ВВК проходит в вашем или соседнем регионе, и клиент готов оплатить ваши командировочные расходы (проезд и время), вы можете поехать. Это хорошая юридическая практика. Роль юриста на месте: Ваша главная задача там — не скандалить, а быть психологической опорой. Вы выступаете как «холодный и здравый рассудок», давая клиенту уверенность. Правило общения с врачами (Критически важно): Если вас все-таки пропустят к врачам, вы должны общаться с докторами не как юрист (не качать права, не сыпать статьями закона), а исключительно как «сочувствующее, участвующее лицо, просто по-человечески». Давление нормами права на врачей ВВК в кабинете вызывает у них отторжение.

ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если доверитель говорит: «Другие юристы же ходят, почему вы не можете?» Логика ответа: Объяснить, что присутствие юриста в коридоре не меняет диагноз. Юристы не могут «воздействовать» на ВВК в моменте осмотра, они могут только организовать процесс и помочь принять заключение (каким бы оно ни было), в том числе для его дальнейшего обжалования. — А если мы приехали вместе, а меня (юриста) не пустили дальше КПП? Действие: Это ожидаемый сценарий. Вы остаетесь на связи по телефону. Клиент заходит с заранее подготовленным вами пакетом документов и

сопроводительным письмом (описью), которое он просит приобщить к материалам освидетельствования под роспись. — А если врачи на ВВК, несмотря на документы, говорят клиенту, что поставят категорию «А» или «Б»? Действие: Проинструктируйте клиента заранее: не спорить с комиссией, не ругаться. Его задача — молча получить на руки официальное заключение ВВК (или выписной эпикриз) с любой категорией. Как только незаконный документ будет

на руках, вы (юрист) дистанционно запустите процедуру его отмены через Независимую военно-врачебную экспертизу (НВВЭ).

Как вытащить клиента с БЗ

Раздел: База знаний

Цель: Алгоритм вывода клиента с боевой задачи / БЗ.

Как вытащить клиента с БЗ 1. Максимально быстрый: Суд + Ходатайство председателю Суд работает быстрее прокуратуры. Как только иск принимается к производству, судья немедленно направляет официальные запросы в воинскую часть (с требованиями предоставить документы, выписки из приказов, данные о ВВК). Реакция системы: Как только этот запрос ложится на стол командиру, он понимает, что дело на контроле у судьи. Чтобы не иметь проблем с судом, командир части «быстренько военнослужащего отправляет на ВВК» и вытаскивает его со штурма. Как ускорить: Сразу после подачи иска родственникам или юристу нужно попытаться ускорить процесс назначения дела, обратившись напрямую к председателю гарнизонного военного суда с объяснением, что вопрос решается между жизнью и смертью. 2. Действия бойца изнутри: Юристы работают снаружи, но боец уже там. Он должен помочь вытащить себя сам. Ему нужно прямо сейчас обратиться к местному медику или командиру с жалобами на острое физическое состояние, не терпящее отлагательств. Что говорить: Никаких разговоров про «у меня категория, я имею право уволиться». Только жалобы на острую боль («рука не поднимается», «сильные головные боли», «глаза не видят», «отнимается спина») и просьба дать крем, таблетку или укол. Реакция системы: Командование не может игнорировать острые приступы и вынуждено физически переместить бойца с передовой в медицинский батальон или госпиталь. Как только он окажется там, обратно его уже не заберут, так как сработает поданный вами иск. 3. Параллельно с судом обязательно подается жалоба в военную прокуратуру. Да, прокурор может рассматривать жалобу долго (до двух месяцев), но в практике есть реальные случаи, когда прокурорская проверка срабатывала даже тогда, когда доверителя уже отправили «на передок» — по требованию надзорного органа человека «откатывали назад» прямо с боевых позиций и увозили на ВВК и операцию. Резюме: Не ждите. Чем быстрее вы подадите иск в суд (с ходатайством о мерах предварительной защиты), тем быстрее суд отправит запрос командиру, и тем быстрее командир снимет бойца с задания. Параллельно проинструктируйте бойца жаловаться на острую физическую боль медику подразделения для эвакуации в тыл

Как найти адрес части

Раздел: База знаний

Цель: Поиск адреса части; если части больше нет.

Как найти адрес части? Что делать если части больше нет? 1. Как найти адрес воинской части? Согласно сложившейся практике, ситуация «военнослужащий не знает адрес своей части» считается недопустимой. Выяснение реквизитов и адреса — это прямая обязанность самого военнослужащего. Любая воинская часть, даже если она дислоцируется «в лесу», имеет свой номер и адрес, на который доходит официальная корреспонденция. Алгоритм действий (развилки): Если связи с командованием нет или боец «потерян»: Действие: Военнослужащий обязан выяснить точный адрес у своих сослуживцев, ротного или непосредственно у командира. Если часть находится в тылу/на территории РФ, но точного адреса нет: Действие: Родственники или юристы могут найти почтовый индекс и регион (населенный пункт) по номеру воинской части в интернете и отправлять корреспонденцию по этим данным. Если часть передислоцирована в зону СВО или ее адрес засекречен: Действие: Для официальной отправки рапортов и жалоб используется единый адрес полевой почты: индекс, «Москва-400, войсковая часть № указать номер». 2. Что делать, если часть ликвидирована по документам, куда обращаться? Логика: Ситуация, когда по выпискам из Федеральной налоговой службы (ФНС) воинская часть значится как «ликвидированная» уже много лет или вообще никогда не регистрировалась в качестве юридического лица, является абсолютной нормой для структуры Минобороны. Точно так же в качестве юрлиц могут быть не зарегистрированы военные суды и военные прокуратуры. Пытаться на этом основании оспорить контракт и признать его ничтожным — ошибочная стратегия, это не работает («это все ерунда»). Человек всё равно зачислен в списки личного состава этой части приказом, и она существует фактически. Алгоритм действий и куда писать: Если необходимо подать рапорт (на увольнение, ВВК, выплаты): Действие: Рапорт подается в стандартном порядке на имя командира этой же воинской части, несмотря на данные ФНС. Отношения регулируются военным правом, а не корпоративным. Если командир нарушает права или игнорирует рапорты (этап эскалации): Действие: Жалобы на бездействие командования подаются в военную прокуратуру строго по месту нахождения (дислокации) данной воинской части. Если дело доходит до суда: Действие: Административный иск подается в гарнизонный военный суд также по месту дислокации (ППД) этой воинской части. Суд и прокуратура будут работать с командиром как с должностным лицом, статус юрлица для этого не требуется. Правовая защита военнослужащего: выбор между судом и прокуратурой

Суд или прокуратура

Раздел: База знаний

Цель: Куда эффективнее обращаться: суд или прокуратура.

Правовая защита военнослужащего: выбор между судом и прокуратурой ИНСТРУКЦИЯ: Куда эффективнее жаловаться — военному прокурору или в суд? В военно-правовой практике нет однозначного ответа, какой орган «лучше». Выбор между прокуратурой и судом зависит от текущей стадии дела и конечной цели. Часто эти инструменты работают не вместо, а в связке друг с другом. Ниже представлен алгоритм выбора эффективного инструмента в зависимости от ситуации.

ВАРИАНТ 1. Когда эффективнее СУД (Административный иск по КАС РФ) Суд — это инструмент экстренной блокировки и силового принуждения командования, когда счет идет на дни. Для каких ситуаций: Экстренная угроза жизни: военнослужащего с категорией «Г» или нереализованной категорией «В»/«Д» пытаются отправить на боевое задание (в штурм) до прохождения ВВК. Командование длительное время игнорирует надлежащим образом поданные рапорты на увольнение по здоровью. Какая логика: Как только суд принимает административный иск к производству, он начинает рассылать официальные запросы командованию части (с требованием предоставить выписки, приказы, данные о ВВК). Чтобы избежать проблем с судом и не отвечать на неудобные вопросы, командир части оперативно реагирует и, например, отменяет отправку в штурм, направляя бойца на ВВК. Выходной результат: Определение суда о применении мер предварительной защиты (запрет на перемещение военнослужащего) или решение суда, обязывающее командира совершить действие (уволить, направить на ВВК).

ВАРИАНТ 2. Когда эффективнее ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА Прокуратура — это надзорный инструмент. Это бюрократическая машина, которая работает медленно (от 30 суток до 2 месяцев), но системно. Для каких ситуаций: Финансовые вопросы: невыплата денежного довольствия, отказ в региональных или федеральных (за ранение) выплатах. Создание «бумажного следа»: когда командир просто игнорирует рапорт, а оснований для экстренного суда пока нет. Отказы военных комиссариатов в выдаче направления на ВВК по месту жительства. Какая логика: Прокурор запрашивает материалы и проводит проверку. В финансовых вопросах одного факта прокурорской проверки часто достаточно, чтобы деньги были начислены («Прокурор вмешается, все деньги придут»). В случае с отправкой на СВО без ВВК прокурор также может вмешаться и потребовать «откатить» человека с передовой. Выходной результат: Прокурорское представление об устранении нарушений закона, обязательное для исполнения командиром.

ВАРИАНТ 3. Стратегия «Двойного удара» (Параллельные действия) В самых критических ситуациях юристы не выбирают один орган, а используют оба одновременно. Если рапорт игнорируется и есть угроза нарушений: Действие: Подача административного иска в суд о признании незаконным бездействия командира + одновременная подача жалобы в военную прокуратуру. Логика:

Суд начинает делать запросы и пугает командование быстрым разбирательством. Прокуратура начинает системную проверку сверху. Командование оказывается зажатым с двух сторон.

ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если мы сразу подадим в суд, минуя подачу рапорта командиру? Действие: Суд откажет в удовлетворении иска. Логика: Судебная практика показывает, что если военнослужащий не обращался к командиру с рапортом официально (или нет доказательств этого обращения, например, почтовой описи), суд признает действия командира правомерными, так как «военнослужащий не обращался», а значит не выражал своего волеизъявления. Сначала — фиксация подачи рапорта, затем — суд. — А если военный прокурор гарнизона прислал отписку и не помог? Действие: Переход на стадию «Усиление надзора» или суд. Логика: Подается жалоба в вышестоящую (окружную) военную прокуратуру на бездействие нижестоящего прокурора. Альтернативный путь — обжаловать бездействие самого прокурора напрямую в суд. — А если время не терпит (завтра отправка на боевое задание), а прокурор рассматривает жалобу 30 дней? Действие: Немедленная подача административного иска в гарнизонный военный суд. Логика: К иску в обязательном порядке прикладывается ходатайство о применении мер предварительной защиты (приостановление приказа об отправке). Суд реагирует в течение нескольких дней, что физически останавливает отправку. Жалоба прокурору при этом направляется параллельно. — А если командир не забирает рапорт с почты и специально тянет время перед отправкой в штурм? Действие: Подача жалобы прокурору на то, что командир умышленно не забирает корреспонденцию, уклоняясь от рассмотрения рапорта. Одновременно можно инициировать судебный процесс, так как факт отправки письма (трек-номер) является доказательством попытки досудебного урегулирования.

Врач ВВК занижает диагноз

Раздел: База знаний

Цель: Если врач ВВК ставит «здоров» при болезни.

Что делать, если врач ВВК занижает диагноз и ставит «здоров» Здесь представлена детальная статья-инструкция, основанная на материалах Базы знаний. Она описывает алгоритм действий для ситуации, когда врачи госпиталя (ВВК) игнорируют реальное заболевание или травму и незаконно выставляют категорию «А» (годен) или «Б» (годен с незначительными ограничениями). ИНСТРУКЦИЯ: Что делать, если врач ВВК занижает диагноз и ставит «здоров» Логика системы: Врачи военно-врачебной комиссии (ВВК) могут намеренно игнорировать жалобы военнослужащего, проводить осмотр поверхностно («по пальцам») или не вписывать в диагноз имеющиеся поражения (например, перебитые нервы или наличие осколков), чтобы не ставить категорию «В» или «Д» и вернуть человека в строй. Спорить с врачом в кабинете бесполезно. Юристы работают не с эмоциями и жалобами на здоровье, а исключительно с медицинскими документами. Чтобы сломать незаконное решение ВВК, необходимо создать документальный противовес. ШАГ 1. Фиксация результата без конфликта Действие: Не спорить с комиссией на месте. Главная задача — получить официальное заключение ВВК (или выписной эпикриз) на руки. Выходной результат: Документ, в котором зафиксировано незаконное решение (категория А/Б). Развилка: Если заключение на руки не дают, необходимо подать письменный рапорт на имя начальника госпиталя о выдаче заверенной копии заключения ВВК. ШАГ 2. Создание медицинского противовеса (Гражданская медицина) Действие: Военнослужащий должен обратиться в гражданскую государственную или платную клинику к узким специалистам (неврологу, травматологу, эндокринологу и т.д.) и пройти обследования (МРТ, УЗИ нервов и т.д.), чтобы зафиксировать реальные нарушения функций организма Выходной результат: Медицинские справки с четким диагнозом. Правило спецконтура: всегда иметь «дубликат» диагноза из гражданской клиники 10. Эти документы ВВК уже не сможет просто проигнорировать, так как они берут на себя ответственность за сокрытие фактов. ШАГ 3. Главный удар: Независимая экспертиза (НВВЭ) Это самый сильный юридический ход против незаконного ВВК 6. Действие: Обратиться в лицензированную медицинскую организацию для проведения Независимой военно- врачебной экспертизы (НВВЭ). Предоставить им гражданские обследования и спорное заключение ВВК. Правовая опора и логика: Согласно Постановлению Правительства РФ № 2013 года № 565, если результат НВВЭ не совпадает с заключением штатной ВВК, заключение ВВК автоматически отменяется. Выходной результат: Заключение НВВЭ с категорией «В» или «Д». Этот документ направляется в госпиталь, и госпиталь обязан назначить и провести новую ВВК с учетом заключения независимых экспертов. ШАГ 4. Бюджетный путь (если нет денег на полное НВВЭ) Полноценная НВВЭ стоит дорого (около 100-150 тысяч рублей). Если таких

средств нет, применяется запасной маршрут. Действие: Заказать в организации, имеющей лицензию на НВВЭ, не саму экспертизу, а «Заключение специалиста» (или письменное мнение эксперта) по медицинским документам. Это стоит дешевле (около 35-50 тысяч рублей). Эскалация: С этим заключением специалиста подается официальная жалоба на незаконное решение врачей в Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ (ГЦ ВВЭ).

Выходной результат: ГЦ ВВЭ инициирует проверку, отменяет решение нижестоящей военно-врачебной комиссии и обязывает провести переосвидетельствование. ШАГ 5. Судебная блокировка (КАС РФ) Действие: Подача административного искового заявления в гарнизонный военный суд о признании незаконным заключения ВВК. Логика: Заключение независимого эксперта или документы из гражданских клиник прикладываются к иску как главное доказательство. В рамках суда будет назначена судебная военно-врачебная экспертиза, которая подтвердит реальный диагноз. ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если врачи ВВК говорят: «Частные справки и независимые экспертизы для нас не указ, мы их не примем»? Действие: Опровергаем ссылкой на закон. Право военнослужащего на независимую экспертизу закреплено Постановлением Правительства РФ 2008 года № 574 (Положение о независимой ВВЭ), которое действует в связке с ПП РФ 2013 года № 565. Отказ принять документы фиксируется и обжалуется военному прокурору и в Главный центр ВВЭ как грубое нарушение. — А если после незаконного ВВК с категорией «А» командир сразу пытается отправить бойца на штурм (на ЛБС)? Действие: Срочно переключаемся на судебную защиту. Подается административный иск в суд на бездействие/ незаконные действия с ходатайством о применении мер предварительной защиты. Суд приостанавливает приказ о перемещении военнослужащего до выяснения обстоятельств. — А если Главный центр ВВЭ прислал отписку или переслал жалобу обратно в тот же госпиталь (филиал)? Действие: Это частая бюрократическая проблема. Необходимо заново писать жалобу в Главный центр ВВЭ с требованием разобраться по существу и не спускать материал в нижестоящий филиал, так как именно их действия и обжалуются. Параллельно подается жалоба военному прокурору округа на ненадлежащее проведение медосвидетельствования. — А если ВВК вообще не проводилось, а врач просто написал в справке «здоров»? Действие: Это незаконно, если у военнослужащего была категория «Г» или имеются ранения. Подается рапорт командиру на проведение полноценного ВВК, а при игнорировании — жалоба военному прокурору на отказ в проведении медицинского освидетельствования, при этом прикладываются медицинские документы (в том числе независимой экспертизы) о существенном нарушении состояния здоровья.

Угрозы СОЧ при лечении

Раздел: База знаний

Цель: Если часть угрожает СОЧ, а клиент на лечении.

Что делать, если вч угрожает подать в СОЧ, а мы на лечении. Военнослужащий боится и хочет вернуться Эта ситуация — классический пример психологического давления системы. Главная задача юриста здесь — остановить панику доверителя и запретить ему возвращаться в часть, переведя защиту в строго документальное русло. Ниже представлена пошаговая инструкция, как защитить военнослужащего от угроз по ст. 337 УК РФ (СОЧ) и легализовать его нахождение на лечении. ИНСТРУКЦИЯ: Защита от угроз СОЧ во время лечения

Логика системы: Командир угрожает уголовным делом (СОЧ), чтобы запугать бойца и заставить его прервать лечение и явиться в часть. Если военнослужащий поддастся страху и вернется в расположение, то скорее всего его лечение будет окончено, ВВК не проведут, и его с высокой долей вероятности немедленно отправят обратно на передовую (в штурм). Юридическая реальность: Согласно Примечанию к ст. 337 УК РФ, военнослужащий освобождается от уголовной ответственности, если его отсутствие вызвано стечением тяжелых обстоятельств (включая тяжелое состояние здоровья и необходимость экстренного лечения). Наличие официальных медицинских документов делает следователя бессильным — дело по СОЧ будет прекращено за отсутствием состава преступления (наличие уважительной причины).

ШАГ 1. Блокировка возвращения и фиксация «Медицинского щита»

Возвращаться в часть категорически нельзя. Действие: Военнослужащий должен немедленно лечь в стационар гражданской или военной больницы (стационар — это «железный щит» от военной полиции и комендатуры). Если стационар невозможен, у него должен быть непрерывный, официально открытый больничный лист (амбулаторно).

Правовая опора: Постановление Правительства РФ от 24.10.2024 № 1423 прямо разрешает военнослужащим обращаться за медицинской помощью в государственные гражданские медицинские учреждения.

ШАГ 2. Уведомление системы (Правило 3-х адресов)

Чтобы отсутствие не считалось «самовольным», система должна быть официально уведомлена. Голые слова по телефону не работают («нет документа — нет события»)

11. 1. Действие: Каждые 3–5 дней необходимо направлять телеграммы и заказные письма (с описью вложения) с копиями медицинских справок.

2. Куда отправляем:

3. Командиру войсковой части.

4. В Военный комиссариат (по месту фактического нахождения/жительства).

5. В Военную комендатуру гарнизона.

6. Формулировка: «Нахожусь на стационарном/амбулаторном лечении в Название больницы, диагноз Такой-то. В связи с тяжелым состоянием здоровья прибыть в часть не могу, следование к месту службы опасно для жизни. Справки прилагаю. Прошу продлить отпуск по болезни / не считать мое отсутствие уклонением от службы».

ШАГ 3. Встречная атака (Жалоба на угрозы)

Если командир продолжает звонить, угрожать тюрьмой или

обнулением, необходимо перевести конфликт в правовое поле надзора. Действие: Родственники (жена, мать) или юрист подают официальную жалобу в военную прокуратуру гарнизона.

Основание жалобы: Психологическое давление, угрозы со стороны командования и незаконные требования прервать лечение, что ставит под угрозу жизнь и здоровье военнослужащего. Результат: Любые устные угрозы командира прекратятся, как только прокуратура начнет проверку по факту давления. ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если командир говорит: «Я не принимаю твои гражданские справки, ты должен лечиться в части»? Действие: Игнорировать устные требования. Закон (ПП РФ 2024 года № 1423) дает право лечиться в гражданских учреждениях. Транспортировка больного человека в часть может угрожать его жизни. Продолжаем отправлять справки почтой с описью. Командир не врач, чтобы дистанционно отменять диагнозы. — А если они всё-таки реализуют угрозу и реально подадут в СОЧ (возбудят дело)? Действие: Не паниковать и не прятаться. Если дело будет возбуждено, юристу (или адвокату) необходимо явиться к следователю Военно-следственного отдела (ВСО) и приобщить к материалам проверки все собранные на Шаге 2 квитанции об отправке писем и медицинские справки. Следователь увидит, что умысла на уклонение не было, человек легально лечился и уведомлял командование. Дело будет прекращено (или будет вынесен отказ в возбуждении). — А если боец из-за страха сломается и поедет в часть «просто показаться и всё объяснить»? Действие: Жестко предупредить клиента: как только он переступит КПП части, он окажется в полной власти командира, на которого жалуется. Его медицинские документы могут быть проигнорированы или изъяты, ВВК не назначат, и велика вероятность, что он будет отправлен на боевое задание с невылеченным заболеванием. Решать вопрос нужно только дистанционно.

Забрали, нет связи

Раздел: База знаний

Цель: Доверителя забрали, нет связи.

Что делать, если доверителя забрали, нет связи и близких никого он не дал данных. Здесь представлена детальная стратегия для ситуации крайнего кризиса, когда доверитель физически недоступен, не оставил контактов близких, а у юриста нет ни нотариальной доверенности, ни доступа к его Госуслугам. Алгоритм основан строго на материалах Базы знаний. СТРАТЕГИЯ. «Поиск и защита доверителя в условиях информационного вакуума»

0) Название: Экстренный бумажный след и розыск (без доверенности и родных). 1) Для каких дел: Доверителя внезапно увезли в часть, комендатуру или на ЛБС (линию боевого соприкосновения). Связь оборвалась. Контактных родственников нет. Отсутствует нотариальная доверенность и ключи доступа к Госуслугам. 2) Какой финал закрывает: Установление фактического местонахождения бойца (номер части, госпиталь, гауптвахта). Создание юридического факта обращения (защита от СОЧ). Получение официального ответа от надзорных органов. 3) Входные данные: Минимум: ФИО, дата рождения, личный номер (если известен), последние известные медицинские документы или диагнозы (сканы/фото, которые он успел вам скинуть). Судебный путь закрыт: Без доверенности или логина/пароля от Госуслуг доверителя подать административный иск в военный суд (ГАС «Правосудие») технически и юридически невозможно. Действуем только через почту и надзор. 4) Пошаговый маршрут (От нуля до результата): Шаг 1. Формирование рапорта от имени доверителя. Цель: Зафиксировать требования бойца (например, направить на ВВК или оказать медпомощь), даже если его нет рядом. Действие: Юрист распечатывает рапорт, написанный от первого лица (от имени военнослужащего). Внизу ставится подпись (юрист расписывается за клиента, так как цель — факт доставки бумаги командиру). Выход на выходе: Готовый к отправке документ. Шаг 2. Отправка рапорта через Почту России (обход системы). Цель: Получить трек-номер и опись вложения без нотариальной доверенности. Действие: Юрист идет на почту. Если оператор отказывается принимать ценное письмо с описью без доверенности, юрист предоставляет «рабочую» доверенность, составленную в простой письменной форме (например, от имени ИП или ООО, где якобы работает доверитель). Почта не оставляет копий таких доверенностей и не проверяет их по базам, им нужно лишь формальное основание для принятия письма. Выход на выходе: Квитанция с трек-номером и опись вложения со штампом почты. Бумажный след создан. Шаг 3. Веерная рассылка обращений о розыске. Цель: Заставить систему искать человека и реагировать на нарушения. Действие: Отправить электронные или почтовые обращения в следующие инстанции: 1. Военная прокуратура гарнизона и округа (по последнему известному месту дислокации). 2. Уполномоченный по правам человека. 3. Комитет Госдумы по обороне (на имя А. Картаполова) и депутату Н. Останиной 6-8. Логика текста: «Являюсь юристом/представителем. Военнослужащий

(ФИО) с тяжелым диагнозом (копии прилагаю) был незаконно вывезен в неизвестном направлении. На связь не выходит, жизнь в опасности. Прошу установить местонахождение и обеспечить меры безопасности».Выход на выходе: Зарегистрированные обращения в надзорных органах.

Шаг 4. Работа с профсоюзом (если есть статус).Цель: Получить информацию в обход адвокатской тайны.Действие: Если вы состоите в юридическом профсоюзе (военно-правовой инспекции), направить официальный запрос от имени главного военно-правового инспектора региона. Государственные органы реагируют на такие запросы быстрее и охотнее, чем на запросы обычных юристов без ордера.Выход на выходе: Официальный ответ с указанием статуса и местонахождения бойца. Шаг 5. Ожидание и мониторинг.Цель: Контроль ответов.Действие: Отслеживать трек-номер отправленного рапорта командиру. Ждать истечения 30 суток на ответ от прокуратуры. 5) Встроенные развилки «А если...?» Если почта категорически не принимает письмо по “рабочей” доверенности: Цель: Отправить документ любым способом. Действие: Оформить электронное заказное письмо через сайт Почты России от своего имени (как третьего лица, действующего в интересах бойца), приложив сканы рапорта и медицинских документов. Это хуже, чем опись вложения, но фиксирует факт отправки. Если приходят отписки из военной прокуратуры («передано в часть»): Цель: Усилить надзорное давление. Действие: Писать жалобу в вышестоящую (окружную) прокуратуру на бездействие нижестоящего прокурора. Если доверитель внезапно вышел на связь с чужого номера: Цель: Срочно получить полномочия и зафиксировать его статус. Действие 1: Инструктировать его немедленно найти способ сделать доверенность (через командира части, главврача госпиталя или выездного нотариуса, если он в тылу). Действие 2: Вытребовать у него логин и пароль от Госуслуг (в виде СМС-кода на чужой телефон, если получится). Это мгновенно откроет доступ к суду. Если поступила информация, что на него завели дело за СОЧ (ст. 337 УК РФ), пока он был без связи: Цель: Защита через следствие. Действие: Срочно искать военного адвоката по уголовным делам в регионе нахождения следователя, так как без адвокатского статуса войти в уголовное дело невозможно. Передать адвокату собранный на Шаге 2 пакет документов, подтверждающих, что рапорты подавались. 6) Правовая опора: ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» (веерная рассылка в госорганы). ФЗ «О прокуратуре РФ» (обязанность реагировать на угрозу жизни). Устав внутренней службы ВС РФ (порядок подачи рапортов). 7) Набор доказательств и документов: Обязательные: Сканы медицинских документов доверителя, почтовые квитанции об отправке рапортов от его имени. 8) Типовые возражения системы и логика ответа: Возражение военкомата/ части: «Вы кто такой? У вас нет доверенности, мы не дадим информацию». Ответ: Юрист не требует выдать информацию ему на руки. Юрист направляет заявления от имени бойца или в качестве гражданина, сообщающего о преступлении (угрозе жизни). Система обязана провести проверку по факту, а не по личности заявителя. 9) Контрольные точки: 1. Рапорт (через почтовый обход) отправлен и получен частью. 2. Жалобы в прокуратуру и

депутатам зарегистрированы. 3. Получен первый ответ из любого ведомства с подтверждением, к какой части прикомандирован боец. 10) Условия завершения (закрытие этапа): Установлено местонахождение доверителя. Установлен канал связи (родственник, сослуживец). Дело переходит в штатную стадию (сопровождение ВВК, обжалование бездействия в суде после получения ключей от Госуслуг или доверенности). Риски: Доверитель может пропасть без вести (БВП). В этом случае юрист не сможет продолжать работу без родственников, так как именно они становятся субъектами права на выплаты и поиск.

Помощь без доверенности

Раздел: База знаний

Цель: Помощь военнослужащему без доверенности.

Юридическая помощь военнослужащим в отсутствие доверенности

Отсутствие нотариальной доверенности — частая и стандартная проблема при работе с военнослужащими, находящимися в зоне СВО или в госпиталях. База знаний предлагает несколько отработанных юридических и практических механизмов, позволяющих полноценно вести дело без этого документа. Вот подробный алгоритм работы в такой ситуации:

1. Заключение договора и старт работы Если сам военнослужащий недоступен, не имеет на руках паспорта или находится на передовой, вы можете заключить договор об оказании юридических услуг с его родственниками (матерью, официальной или даже гражданской женой) 1-3. Это дает вам легальное основание начать работу. В дальнейшем, когда бойца удастся вытащить в безопасное место, он сможет оформить полноценную доверенность 4.
2. Судебная защита (Подача исков без доверенности) Для обжалования незаконных действий командования в суде доверенность можно заменить электронным доступом. Что нужно получить: Попросите военнослужащего передать его супруге или близкому родственнику логин и пароль (ключи доступа) от личного кабинета на портале «Госуслуги» 5, 6. Как это работает: Имея доступ к Госуслугам клиента, юрист объясняет родственникам, как зайти в систему электронного правосудия (ГАС «Правосудие») и подать административный иск от имени самого военнослужащего 7, 8. Система идентифицирует пользователя через Госуслуги, поэтому усиленная квалифицированная электронная подпись (ЭЦП) или бумажная доверенность в данном случае не требуются 9, 10.
3. Отправка рапортов и жалоб (Почта России) Если нужно создать «бумажный след» и отправить рапорт командиру, а доверенности нет, используются следующие обходные пути: Электронное отправление: Оформите заказное письмо (без описи вложения) через приложение или сайт Почты России от имени военнослужащего. Оплатите его онлайн. В отделении вам останется просто отдать запечатанный конверт со штрих-кодом (можно просто положить на стойку). Оператор не будет проверять ваш паспорт и доверенность 11, 12. «Рабочая» доверенность: Если нужна отправка ценного письма именно с описью вложения (что надежнее), юристы делают простую письменную доверенность «на коленке» (например, от имени ИП или ООО, где якобы работает доверитель). Сотрудникам почты нужно лишь формальное основание принять письмо, они не забирают доверенность себе, не оставляют копий и не проверяют ее по базам 13-16. Подпись рапорта: Важно помнить, что сам рапорт должен быть написан от имени военнослужащего и содержать его подпись (которую родственники или юрист могут поставить за него перед отправкой) 17-19.
4. Действия от имени родственников Родственники имеют право самостоятельно обращаться в надзорные органы для защиты жизни и здоровья бойца. Если доверенности нет, жена, мать или другой близкий родственник может от своего

имени подать жалобу военному прокурору на бездействие командира (например, на то, что больного бойца не отправляют на лечение) 20. 5. Альтернативные способы получения доверенности

Параллельно с ведением дела необходимо пытаться оформить доверенность нестандартными путями: Заверение командиром или врачом: По закону, доверенность, заверенная командиром воинской части или главным врачом (начмедом) военного госпиталя, юридически приравнивается к нотариальной 21, 22. На практике командиры часто отказываются это делать, но требовать этого нужно 21, 23. Электронное передоверие через нотариуса: Если боец находится в госпитале в другом регионе, к нему можно вызвать местного нотариуса. Нотариус удостоверяет личность, оформляет доверенность (например, на мать или другого близкого родственника) с правом передоверия полномочий и в электронном виде по защищенным каналам пересылает ее нотариусу в вашем городе. Вы приходите к своему нотариусу, получаете бумажную версию, и тут же делаете передоверие на юриста 24-27.

Навигатор по делам + конструктор стратегии

Раздел: Книга решений

Цель: Как выбирать стратегию и собирать маршрут дела.

ЧАСТЬ 1. НАВИГАТОР ПО ДЕЛАМ Здесь представлен перечень типов дел, основанный на анализе нашей практики (Базы знаний). Используйте этот раздел для первичной квалификации клиента.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ (ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?) Используйте эту шкалу для любого дела, чтобы понять глубину проблемы.

СТАДИЯ 0. «Информационный вакуум / Нет документов» Признаки: Клиент говорит «мне положено», но на руках нет ни справок, ни копий рапортов, ни контракта. Связь с частью устная или через мессенджеры. Контрольный вопрос: «Что из документов есть на руках в оригинале или заверенной копии?» Если ничего — мы на стадии 0.

СТАДИЯ 1. «Инициация / Подача рапорта» Признаки: Рапорт написан и отправлен (почтой с описью или зарегистрирован в строевой). Есть трек-номер или входящий. Срок рассмотрения (30 суток) еще не истек. Контрольный вопрос: «Есть ли подтверждение вручения рапорта командиру?» Если есть подтверждение — мы на стадии 1.

СТАДИЯ 2. «Бюрократическое сопротивление / Игнор» Признаки: Срок (30 дней) прошел. Ответа нет. Либо есть устный отказ/угрозы. Либо пришла формальная отписка «не положено по указу 647». Контрольный вопрос: «Прошло ли 30 дней с момента вручения письма адресату? Есть ответ?» Если прошел срок 30+3 дня, ответа нет либо он формальный — вы на стадии 2.

СТАДИЯ 3. «Надзорная эскалация (Прокуратура)» Признаки: Подана жалоба в военную прокуратуру на бездействие командира. Ждем ответа прокурора или прокурорского представления. Контрольный вопрос: «Есть ли талон-уведомление или трек о получении жалобы прокуратурой?» Если зарегистрирован факт подачи жалобы и срок не вышел либо срок прошел и ответа нет, либо прокуратура передала полномочия ответа в часть — вы на стадии 3.

СТАДИЯ 4. «Усиление надзора» Признаки: Подана жалоба в вышестоящую прокуратуру на бездействие нижестоящей прокуратуры и зафиксирован факт подачи. Если вы ждете ответ, срок вышел и ответа нет, либо полномочия по рассмотрению жалобы перенаправлены — вы на стадии 4.

СТАДИЯ 5. «Судебная защита» Признаки: Прокуратура не помогла или дала отписку. Подан административный иск (КАС РФ) в гарнизонный военный суд. Дело принято к производству. Контрольный вопрос: «Назначена ли дата судебного заседания?» Если иск принят и дата назначена — вы на стадии 5.

СТАДИЯ 6. «Исполнение решения» Признаки: Есть решение суда/заключение ВВК/приказ командующего. Но физически действие не совершено (деньги не пришли, из списков части не исключен).

Контрольный вопрос: «Получен ли итоговый результат (деньги/документ об увольнении)?»

Алгоритм действий при отказе в приеме воинского рапорта ЧАСТЬ 2. КОНСТРУКТОР

СТРАТЕГИИ

ЧАСТЬ 2. КОНСТРУКТОР СТРАТЕГИИ Используйте этот алгоритм при первом контакте с делом, чтобы собрать индивидуальный маршрут из готовых блоков. **АЛГОРИТМ СБОРКИ:** Идентификация клиента. Кто он: Мобилизованный / Контрактник / Доброволец? (От этого зависят права по Указу 580 и выплаты 1). Где он физически: В зоне СВО / В госпитале / Дома (в отпуске) / В СОЧ (скрывается)? Определение «Точки А» (Что есть). Составить список имеющихся документов (Справка 100, Справка 98, выписной эпикриз, контракт, отпускной билет, обращение, рапорты и все возможные документы) Если документов нет — БЛОК «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»: Сначала запросы/дубликаты, только потом основная стратегия 3. Определение «Точки Б» (Цель). Увольнение? Выплата? Лечение? Проверка на реалистичность: Если контрактник хочет уволиться просто «по окончании контракта» без льготных оснований (возраст, здоровье, соц.значимые болезни) — цель недостижима без обжалования через Указ 580 (сложный путь) 4. Выбор Стратегии из Каталога. Если цель — увольнение по здоровью -> Берем Стратегию №1. Если цель — лечение, а часть не пускает -> Берем Стратегию №6. Если цель — выплаты -> Берем Стратегию №7. Наложение Спецконтуров (Учет рисков). Есть ли риск уголовки (СОЧ)? -> Добавляем элементы Спецконтура Е (Безопасность): уведомление комендатуры, прокуратуры, заказные письма 5. Нужна ли НВВЭ (независимая экспертиза)? -> Добавляем ветку из Спецконтура А. Запуск цикла: Действие (Рапорт/Жалоба) -> Ожидание (контроль трека) -> Результат (Документ). Правило ветвления: Если получен Отказ -> переходим на ветку «Обжалование». Если Игнор -> переходим на ветку «Прокуратура». **ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЮРИСТА:** «Нет документа — нет события». Если клиент говорит «я сказал командиру», но не подал рапорт — юридически он ничего не говорил. Если клиент «лечится дома», но не уведомил часть и не продлил отпуск — он потенциально или уже в СОЧ (ст. 337 УК РФ). Сначала создаем «бумажный след», потом требуем результат. **ЧАСТЬ 1. НАВИГАТОР ПО ДЕЛАМ СТРАТЕГИЯ №1. «УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ (КАТЕГОРИЯ Д/В)»**

ЧАСТЬ 3. СПЕЦКОНТУРЫ (ДЕТАЛИЗАЦИЯ) Здесь мы кратко опишем суть спецконтуров, которые «страхуют» основные стратегии. А) **МЕДИЦИНСКИЙ КОНТУР** (Лечение и ВВК) Правило: Никогда не верить врачам ВВК на слово. Действие: Всегда иметь «дубликат» диагноза из гражданской клиники или НВВЭ — документ подтверждающий реальный диагноз состояния здоровья (справка). Тактика: Если диагноз спорный — ложимся в стационар (любой). Стационар — это юридический щит от отправки на фронт и уголовки. В) **КОНТУР УВОЛЬНЕНИЯ** (Семейные обстоятельства) Главный рычаг: Защита прав детей, а не отца. Формулировка жалобы: «Командир нарушает права ребенка на воспитание, оставляя его без единственного родителя», а не «Командир нарушает мои права». Документы: Справка опеки о том, что военнослужащий единственный кто осуществляет воспитание ребенка (даже если не лишена прав). С) **КОНТУР БЕЗОПАСНОСТИ** (Анти-СОЧ) Принцип: «Терциум нон датур» (Третьего не дано). Либо ты в части. Либо ты в больнице (официально). Либо ты в следственном отделе (сдался и

пишешь объяснительную). Ошибка: Сидеть дома «просто так» = Тюрьма. Действие: Каждые 5-7 дней обновлять справку или отправлять телеграмму командиру «Болею, вызвал врача» и копию себе всегда.

Стратегия №1. Увольнение по здоровью (категория Д/В)

Раздел: Книга решений

Цель: Полный маршрут увольнения по состоянию здоровья.

СТРАТЕГИЯ №1. «УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ (КАТЕГОРИЯ Д/ В)» Для каких дел: • Увольнение при получении категории годности «Д» (не годен) или «В» (ограниченно годен) при наличии социально значимых заболеваний. • Оспаривание заключения ВВК, если категорию необоснованно занизили (поставили «А» или «Б» при наличии тяжелых увечий/заболеваний). • Ситуации, когда необходимо добиться исключения из списков части по медицинским показаниям. • Ситуации, когда стоит категория «В», но к увольнению у самостоятельно перейти не получилось. Входные данные (Точка А): • Документы: Наличие «бумажного следа» — справка форма 100, справка 98, выписной эпикриз, отпускной билет, контракт. • Медицина: Диагнозы должны содержать указание на нарушение функций организма (незначительная, умеренная, значительная) — это ключевой критерий для категории. • Правовая опора: ◦ Приказ Минобороны РФ от 2025 года № 850 (вместо старого проекта 506) — перечень болезней. ◦ Постановление Правительства РФ № 565 (2013 год) — Расписание болезней. ◦ Приказ Минобороны № 55 (2016 год) — о направлении на медосвидетельствование. Пошаговый маршрут: Шаг 1. Сбор и аудит медицины. Получить актуальные меддокументы. Сравнить формулировки диагноза с Расписанием болезней (ПП РФ 565) и Приказом № 850. Определить, подходит ли заболевание под увольнение. • Правило спецконтура: Никогда не верить врачам ВВК на слово. Всегда иметь дубликаты/копии диагнозов из гражданских клиник или независимых экспертов для подстраховки. Шаг 2. Инициация ВВК. Подать рапорт на имя командира части с требованием направить на ВВК, приложив копии медицинских документов. • Если в отпуске: Подать рапорт на направление на ВВК через военный комиссариат по месту жительства. Шаг 3. Прохождение ВВК. Военнослужащий проходит комиссию в госпитале. • Результат: Получение заключения ВВК. Шаг 4. Оценка результата. • Если категория «Д» или подходящая «В» — переход к Шагу 6 (Увольнение). • Если поставили «А»/«Б» или занизили тяжесть увечья — переход к Ветке обжалования (см. Развилки). Шаг 5. Увольнение. Подача рапорта на увольнение на основании утвержденного вышестоящей комиссией заключения ВВК.

Шаг 6. Исключение из списков части. Издание приказа об исключении, получение выписки из приказа и полного расчета. Встроенные развилки (Что делать, если что-то пошло не так): РАЗВИЛКА А: Командир игнорирует рапорт на ВВК / не принимает его Ситуация: Рапорт подан, но ответа нет, или командир устно отказывает/угрожает. Действия: 1. Фиксация подачи: Отправить рапорт Почтой России ценным письмом с описью вложения на адрес части. 2. Жалоба (через 7–30 дней): Если реакции нет, подать жалобы: ◦ В военную прокуратуру на бездействие. ◦ Замминистра обороны Анне Цивилевой. ◦

Командующему округа. 3. Суд: Подача административного иска в гарнизонный военный суд на бездействие командира (суд истребует документы и обяжет рассмотреть рапорт).

РАЗВИЛКА Б: Госпиталь ставит категорию «А» или «Б» вопреки диагнозу Ситуация: Врачи занижают категорию, чтобы вернуть в строй. Действия: 1. Не спорить на месте. Получить заключение ВВК на руки. 2. Независимая экспертиза (НВВЭ) — самый сильный ход. ° Обратиться в лицензированную организацию для проведения Независимой военно-врачебной экспертизы. ° Получить заключение экспертов НВВЭ. Согласно закону, если оно отличается от госпитального, старое заключение ВВК отменяется, и обязаны провести новое. 3. Повторное ВВК. Подать рапорт командиру с приложением заключения НВВЭ с требованием направить на повторное ВВК с учетом мнения независимых экспертов. ° Бюджетный вариант: Если нет денег на полноценную НВВЭ, получить «Заключение специалиста/мнения эксперта» (это дешевле) и с ним писать жалобу в Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны.

РАЗВИЛКА В: Хотят отправить «за ленту» до ВВК или лечения Ситуация: Командир игнорирует состояние здоровья и пытается отправить на боевое задание. Действия: 1. Срочный иск: Подача административного иска в суд (приостанавливает действие приказа о переводе/отправке в ряде случаев). 2. Жалоба прокурору: Жалоба военному прокурору на незаконные действия командования (отправка без медосвидетельствования/лечения).

РАЗВИЛКА Г: Нет документов (утеряны справки 100, эпикризы) Ситуация: «Золотое правило юриста: нет документа — нет события». Действия: 1. Запросы: Подать запросы в медучреждения на выдачу дубликатов. 2. Админрасследование: Инициировать административное расследование в части через рапорт (особенно важно для выплат, чтобы зафиксировать факт травмы).

Контрольные точки 1. Рапорт на ВВК отправлен (есть трек-номер или отметка о приеме). 2. Направление на ВВК получено на руки. 3. Заключение ВВК утверждено вышестоящей комиссией. 4. Издан приказ об увольнении и исключении из списков части

Стратегия №2. Легализация отсутствия (защита от СОЧ / 337)

Раздел: Книга решений

Цель: Защита от 337: фиксация причин, уведомления, непрерывность.

СТРАТЕГИЯ №2. «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ (ЗАЩИТА ОТ СОЧ / 337 УК РФ)» Для каких дел: • Невозможность прибытия в часть по уважительным причинам (тяжелые личные обстоятельства, болезнь, семейные проблемы). • Ситуация, когда военнослужащий находится дома или в гражданской больнице, но документально это не оформлено или оформлено с нарушениями. • Риск уголовного преследования по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части) — когда нужно переквалифицировать «преступление» в «стечение тяжелых обстоятельств». Входные данные (точка А) • Статус: доверитель вне части (дома, в госпитале, в гражданской больнице). • Документы: Любые бумаги, подтверждающие уважительность причины: справки из гражданской клиники (стационар/амбулаторно), свидетельства о рождении/смерти, документы об уходе за родными. • Юридический статус: Уголовное дело еще не возбуждено (идеальный вариант) или уже возбуждено (вариант кризиса). Пошаговый маршрут: Шаг 1. Фиксация уважительной причины (Создание бумажного следа). Если клиент дома без справок — срочно в гражданскую больницу. Нужно зафиксировать состояние «здесь и сейчас». • Идеально: Лечь в стационар (это «железный щит» от полиции и комендатуры). • Минимум: Открыть больничный лист или получить справку о необходимости ухода. • Правило: «Нет документа — нет события». Юридически вы ничего не говорили командиру, пока нет бумаги. Шаг 2. Уведомление системы (Правило 3-х адресов). Отправить уведомления о своем местонахождении и причине отсутствия (приложив копии справок) в три инстанции: 1. Командир части. 2. Военный комиссариат (по месту нахождения). 3. Военная комендатура. • Важно: не нужно писать в Военно-следственный отдел (ВСО) или Прокуратуру на этом этапе, так как они не являются органами военного управления. Не надо привлекать их внимание раньше времени. Шаг 3. Поддержание связи (Принцип непрерывности). Нельзя пропадать. Каждые 3–5 дней отправлять телеграмму командиру с обновлением статуса (например, «продолжаю лечение», «нахожусь в стационаре»). • Спецконтур: Отправлять телеграммы с копией себе (заверенной), чтобы был документ об отправке.

Шаг 4. Легализация через продление. Подача рапорта (через военкомат или почтой) командиру части о продлении отпуска/лечения в связи с невозможностью прибытия. • Если отпускной билет закончился, но болезнь продолжается — требовать от военкомата запросить у части продление («пролонгацию») отпуска. Встроенные развилки (Кризис-менеджмент): РАЗВИЛКА А: Уже возбудили уголовное дело (СОЧ) Ситуация: Следователь звонит или пришла повестка. Действия: 1. Нанять адвоката. Самолечение здесь опасно. 2. Ходатайство о прекращении: Подать ходатайство в Военно-следственный отдел (ВСО) и

Комендатуру о прекращении уголовного дела в связи с наличием уважительных причин (стечение тяжелых обстоятельств). Приложить все медицинские справки, которые вы собрали на Шаге 1. 3. НИКАКОЙ «Явки с повинной»! Явка с повинной — это признание вины. Вы не виноваты, у вас были уважительные обстоятельства. Вы уведомляете о наличии уважительной причины. РАЗВИЛКА Б: Командир угрожает по телефону / требует вернуться немедленно Ситуация: Психологическое давление, угрозы тюрьмой. Действия: 1. Игнор устных команд. Перевести все общение в письменный вид (телеграммы, рапорты). 2. Встречная жалоба: Подать жалобу в военную прокуратуру на давление со стороны командования и незаконные требования прибыть в часть вопреки состоянию здоровья. 3. Аргумент: Вы не можете прибыть, так как по состоянию здоровья дорога опасна для жизни (нужен покой/ стационар). РАЗВИЛКА В: Пришла полиция/комендатура домой Ситуация: Стук в дверь, хотят забрать силой. Действия: 1. Если вы в стационаре: Забрать не имеют права. Если пытаются вывезти силой — это превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), уголовная статья для них. 2. Если дома со справками: Предъявить документы, копии уведомлений (что вы не скрываетесь). 3. Если дома БЕЗ справок: Дверь не открывать, скрываться, пока не будут получены медицинские документы. Без документов вас просто заберут и отправят «на борт» (за ленту). РАЗВИЛКА Г: Военкомат отказывается продлевать/направлять на ВВК Ситуация: Военком говорит «езжай в часть, там разбирайся». Действия: 1. Подать письменный рапорт на имя военкома с требованием направить на ВВК по месту жительства (ссылка на методику и указания замминистра — хотя в аудио отмечено, что это работает туго, нужен письменный след). 2. При получении письменного отказа (или игнора) — жалоба военному прокурору и в военный комиссариат субъекта (области/края). Правовая опора и Спецконтуры: • Статья 337 УК РФ: Понимание, что отсутствие свыше $\frac{2}{10}$ суток — это риск, но наличие уважительной причины исключает преступность деяния.

• Стечение тяжелых обстоятельств: Юридический термин, который нужно использовать в защите (пп. «а» п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 3 — хотя номер не звучал, суть именно в этом). • Принцип телеграммы: «Молчание = Тюрьма». Постоянный поток уведомлений показывает, что умысла уклоняться не было. Контрольные точки: 1. Справка/больничный на руках (оригинал). 2. Уведомления в 3 адреса отправлены (есть чеки почты). 3. Телеграммы отправляются каждые 3–5 дней. 4. В случае визита органов — предъявлен пакет документов, подтверждающий законность отсутствия.

Стратегия №3. Выплаты за ранение (3 млн / страховка)

Раздел: Книга решений

Цель: Маршрут получения выплат за ранение.

СТРАТЕГИЯ №3. «ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ЗА РАНЕНИЕ (3 МЛН / СТРАХОВКА)»

Финансовая фиксация травмы (Справка 100 -> Справка 98 -> Деньги). Для каких дел она предназначена Дела о получении выплат по Указу Президента № 98 и страховых выплат за ранения. Дела по тяжелым (выплата 3 млн руб.) и легким (выплата 1 млн руб.) увечьям. Дела по ранениям, не входящим в перечень страховых случаев (получение базовых 100 тыс. руб.). Дела военнослужащих, не проходивших официальную эвакуацию, с застарелыми или не задокументированными госпиталем травмами. Дела о получении доплаты в 1 млн руб. за установленную инвалидность. Судебные дела по отказам начмеда в проведении разбирательства. Какой финал закрывает (что считаем победой/какой финальный документ) Справка о тяжести увечья оформлена и успешно загружена медицинским учреждением в систему ПИРО "Алушта". Военская часть сформировала и загрузила справку об обстоятельствах страхового случая. Поступление денежных средств на счет раненого (автоматически в течение 15 суток). В спорных ситуациях: вынесение решения суда о признании ранения, выдаче справки о тяжести увечья и осуществлении выплат. Что должно быть на входе (минимум) и что желательно (усилители) Минимум: Справка формы 100 (первичный медицинский документ, выдаваемый медиком на месте ранения). Желательно (обязательные в стандартном процессе): Выписной эпикриз из госпиталя, справка 98. Усилители (для сложных и судебных дел): Выписка из журнала боевых действий (дневник СВО), свидетельские показания сослуживцев с подробным описанием обстоятельств боя (кто где находился, кого оглушило, кто погиб), справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) об инвалидности. Пошаговый маршрут "от нуля до результата" Шаг 1 → Эвакуация раненого и осмотр медиком подразделения → Выдана справка формы 100. Шаг 2 → Поступление в первичный госпиталь и регистрация в ПИРО "Алушта" → Назначена первичная выплата 100 тыс. руб.. Шаг 3 → Выписка из госпиталя (если нет экспертного центра) → Получен выписной эпикриз и справка 98. Шаг 4 (Идеальный путь) → Лечение в крупном госпитале (Бурденко, Вишневского и др.) → Выдана справка о тяжести увечья на руки. Шаг 5 → Госпиталь вносит данные в систему → Справка о тяжести увечья загружена в ПИРО "Алушта". Шаг 6 → Автоматическое уведомление части → В ПИРО "Алушта" воинской части загорается "красным" ошибка/заявка (в течение 1 суток). Шаг 7 → Оработка заявки специалистом воинской части (в течение 5 суток) → Справка об обстоятельствах страхового случая загружена в систему. Шаг 8 → Ожидание выплаты → Деньги поступили на счет (в течение 15 суток). Шаг 9 (Путь малого госпиталя) → Возвращение домой с эпикризом без ВВК → Военнослужащий прикреплен к местному госпиталю.

Шаг 10 → Обращение в местный госпиталь с формой 100 и эпикризом → Инициировано прохождение ВВК. Шаг 11 → Отправка госпиталем документов в экспертный центр (например, в Хабаровск) → Документы отправлены, ожидание около 2 месяцев. Шаг 12 → Возврат документов из экспертного центра → Справка о тяжести увечья получена местным госпиталем и загружена в Алушту (переход к Шагу 6). Шаг 13 (Путь без эвакуации) → Прибытие в пункт постоянной дислокации (ППД) со справкой 100 → Подан рапорт в медчасть/медроту на ВВК. Шаг 14 → Разбирательство начмеда → Запрошена и получена выписка из журнала боевых действий. Шаг 15 → Направление документов в экспертный центр от воинской части → Документы отправлены и возвращены в часть. Шаг 16 → Передача начмедом документов в ближайший госпиталь → Госпиталь загружает справку в Алушту (переход к Шагу 6. Шаг 17 (Судебный путь) → Сбор доказательств при отказе начмеда → Сформировано подробное (без юридической воды, с бытовыми деталями) исковое заявление. Шаг 18 → Подача иска в суд → Судебное заседание (представители части обычно не являются). Шаг 19 → Вынесение решения → Решение суда о признании ранения и обязанности выплатить средства вступило в силу. Шаг 20 (Инвалидность) → Прохождение МСЭ → Получена справка об инвалидности. Шаг 21 → Передача МСЭ начмеду, в местный госпиталь или фонд “Защитники Отечества” → Заявление на доплату подано. Шаг 22 → Ожидание доплаты по Указу 98 → Выплачен дополнительный 1 млн руб. за инвалидность. Встроенные развилки “а если...?” Если ранение получено до 1 ноября 2025 года → цель: оформить страховку в бумажном виде → переходим на ручной сбор документов (копия паспорта, военного билета, реквизиты, справка о тяжести) для передачи специалисту части. Если ранение оформлено после 1 ноября → цель: дождаться автоматической выплаты → военнотружущий не прикладывает руку к процессу, только лечится. Если боец попал в малый госпиталь без экспертного центра → цель: пройти ВВК → возвращаемся домой и обращаемся в местный прикрепленный военный госпиталь. Если в выписном эпикризе указано “ВВК не проводилось” → цель: получить справку о тяжести → переходим на Шаг 9 (ВВК по месту жительства). Если ранение не входит в перечень страховых случаев (мягкие ткани) → цель: получить минимальную выплату → фиксируем статус, получаем 100 тыс. руб., на крупные выплаты не претендуем. Если боец не был на официальной эвакуации (лечился сам) → цель: легализовать ранение → переходим на Шаг 13, подаем рапорт начмеду в ППД со справкой 100. Если местный госпиталь не может сам определить тяжесть → цель: получить экспертизу → ждем отправки госпиталем документов в экспертный центр (около 2 месяцев). Если начмед отказывается в разбирательстве (есть только справка 100) → цель: принудить систему → переходим на ветку суда (Шаг 17). Если командир скрыл ЧП и не вписал фамилию в журнал боевых действий → цель: доказать присутствие в бою → используем показания свидетелей и факт записи самого инцидента в журнале. Если боец уволен из списков части до оформления инвалидности → цель: получить доплату 1 млн руб. → несем справку МСЭ в военный госпиталь пожизненного обслуживания или фонд “Защитники Отечества”. Если бойца с ампутацией пытаются уволить до протезирования →

цель: сохранить зарплату и статус → отказываемся от увольнения до завершения протезирования. Если иск в суд пишется сухим юридическим языком → цель: выиграть дело → переписываем иск максимально подробно бытовым языком с описанием трагичности и деталей (кто где стоял, кого убило рядом). Если ранение тяжелое → цель: проконтролировать сумму → ожидаем доплату 2 млн 900 тыс. руб. (к базовым 100 тыс.). Если ранение легкое → цель: проконтролировать сумму → ожидаем доплату 900 тыс. руб. (к базовым 100 тыс.). Правовая опора Указ Президента № 98 (выплаты 3 млн за тяжелое, 1 млн за легкое, 1 млн за инвалидность, 100 тыс. первично). Правила работы в ПИРО “Алушта”: сроки отработки заявки воинской частью — 5 суток, срок поступления денег — 15 суток. Срок появления “ошибки” о невыплате в базе части — в течение суток после загрузки справки госпиталем.

Изменения процесса выплат с 1 ноября / с декабря 2025 года (переход на автоматическую систему). Набор доказательств и документов Обязательные: Справка формы 100 (выдается на месте ранения). Желательные: Справка 98, выписной эпикриз, справка о тяжести увечья (выдается ВВК), копия паспорта, копия военного билета, банковские реквизиты. Усиливающие: Выписка из журнала боевых действий (судовой дневник СВО), свидетельские показания очевидцев боя, справка МСЭ (для инвалидности). Типовые возражения системы и логика ответа Возражение: Ранение (например, осколочное мягких тканей) не входит в перечень страховых случаев. Логика ответа: Подтверждаем факт. Крупная выплата (3 млн) не положена, требуем выплатить положенные 100 тыс. рублей. Возражение: В малом госпитале не выдали справку о тяжести увечья (ВВК не проводилось). Логика ответа: Опроверяем тупиковость ситуации. С выписным эпикризом идем в военный госпиталь по месту жительства для инициирования ВВК. Возражение: Военнослужащий не был на эвакуации, лечился сам, документов из госпиталя нет. Логика ответа: Опроверяем отсутствие оснований. Предъявляем справку формы 100 начмеду в ППД и требуем назначить разбирательство. Возражение: Командир не вписал фамилию раненого в журнал боевых действий. Логика ответа: Подтверждаем отсутствие фамилии, но доказываем присутствие на месте зафиксированного инцидента через свидетельские показания сослуживцев. Возражение: Начмед отказывает в проведении разбирательства по ранению без эвакуации. Логика ответа: Переводим дело в суд. Судебная практика безусловно встает на сторону раненого бойца. Возражение: Выплаты в ПИРО “Алушта” не приходят автоматически. Логика ответа: Подтверждаем, если ранение было до 1 ноября. Собираем бумажный пакет документов и подаем через часть. Возражение: Командование заставляет уволиться по категории Д сразу после ампутации. Логика ответа: Опроверяем необходимость немедленного увольнения. Настаиваем на нахождении в списках части до полного завершения протезирования. Возражение: Инвалидность получена после исключения из списков части, часть отказывается оформлять доплату. Логика ответа: Подтверждаем право части отказать, но несем документы МСЭ в военный госпиталь пожизненного обслуживания или фонд “Защитники Отечества”. Возражение: В Алуште не появляется “красная заявка” на выплату. Логика ответа: Проверяем госпиталь. Заявка

загорится только после того, как госпиталь загрузит туда справку о тяжести увечья.

Возражение: Военная часть бездействует при появлении заявки в Алуште. Логика ответа: Опровергаем правомерность задержки. По закону часть обязана сформировать справку об обстоятельствах страхового случая строго в течение 5 суток. Контрольные точки 1. Наличие на руках у раненого справки формы 100, выданной первичным медиком. 2. Первичное начисление 100 тыс. рублей при регистрации бойца в ПИРО «Алушта» госпиталем. 3. Получение выписного эпикриза с четким указанием статуса ВВК (проводилось или нет). 4. Проведение ВВК (в крупном госпитале сразу, либо в местном по месту жительства). 5. Загрузка справки о тяжести увечья в базу «Алушта» (выполняется госпиталем). 6. Появление красного уведомления (заявки на выплату) в базе «Алушта» военной части. 7. Создание специалистом части справки об обстоятельствах страхового случая. 8. Поступление средств на банковский счет (до 3 млн по Указу 98 + страховка). 9. (В случае суда) Принятие судом детализированного искового заявления. 10. (В случае инвалидности) Выдача заключения МСЭ и подача его в уполномоченный орган. Условия завершения (закрытие дела) Зафиксированные события/документы: Загруженные в систему ПИРО «Алушта» справка о тяжести увечья и справка об обстоятельствах страхового случая; факт поступления всех положенных денежных средств на счет военнослужащего. В судебных делах — вступившее в силу решение суда. Какие риски остаются: Риск увольнения военнослужащего с тяжелым ранением до завершения процесса протезирования (потеря денежного довольствия); риск длительного (до 2 месяцев и более) ожидания пересылки медицинских документов между местными госпиталями, частями и удаленными экспертными центрами. Что должно быть «в архиве дела»: Копия справки формы 100, выписные эпикризы, справка 98, оригинал/копия справки о тяжести увечья, копия выписки из журнала боевых действий (при наличии), документы МСЭ (при инвалидности), копия решения суда (если был судебный этап). СТРАТЕГИЯ №2. «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОТСУТСТВИЯ (ЗАЩИТА ОТ СОЧ / 337 УК РФ)»

Стратегия №4. Направление на ВВК из дома

Раздел: Книга решений

Цель: Как инициировать ВВК, находясь дома.

СТРАТЕГИЯ №4. «НАПРАВЛЕНИЕ НА ВВК ИЗ ДОМА» 1) Для каких дел: •

Военнослужащий находится в отпуске (по болезни/ранению или основному) и его состояние ухудшилось/не улучшилось. • Физическая невозможность ехать в часть (сломана нога, острое воспаление, «транспортировка опасна для жизни»). • Ситуация, когда отпускной билет заканчивается, а лечение не завершено. • Цель: Пройти ВВК по месту жительства (через военкомат), не возвращаясь в зону СВО или ППД, чтобы избежать ухудшения здоровья. 2) Входные данные (Точка А): • Локация: Военнослужащий находится дома или в гражданском стационаре. • Документы: ◦ Отпускной билет (действующий или истекший). ◦ Медицинские заключения из гражданских клиник (справки, выписки), подтверждающие диагноз и невозможность следовать к месту службы (или необходимость стационарного лечения). • Правовая опора: Указания Первого заместителя Министра обороны, Методика от 16 мая (о направлении на ВВК), ПП РФ № 565. 3) Пошаговый маршрут: Шаг 1. Фиксация состояния (Гражданская медицина). Обратиться в гражданскую поликлинику или лечь в стационар. • Цель: Получить свежее медицинское заключение. В документе должно быть четко прописано: «Нуждается в стационарном лечении» или «Следование к месту военной службы по состоянию здоровья невозможно» (нетранспортабелен). Шаг 2. Подача рапорта в Военкомат. Подать письменный рапорт на имя Военного комиссара по месту жительства. • Текст: «Прошу направить меня на ВВК по месту жительства в соответствии с Указаниями Первого заместителя Министра обороны и Методикой от 16 мая». Приложить копии медицинских справок и отпускного. • Способ: Лично (с отметкой о приеме на втором экземпляре) или Почтой России (заказное с описью вложения). Шаг 3. Взаимодействие с Частью (Если отпуск заканчивается). Если отпускной билет истекает, военкомат не даст направление без продления отпуска частью. • Действие: Подать рапорт командиру части (отправить телеграммой или почтой) с просьбой продлить отпуск (пролонгация) в связи с непрекращающимся лечением. • Действие военкомата: В рапорте военному требовать, чтобы Военкомат сам запросил у командира части продление отпуска/документы для пролонгации. Шаг 4. Получение направления. Получение на руки направления на ВВК в военный госпиталь (или прикрепленную поликлинику) по месту жительства.

-
1. Встроенные развилки (Преодоление сопротивления): РАЗВИЛКА А: Военкомат отказывает («Езжай в часть, мы не направляем») Ситуация: Военкомат игнорирует методичку или дает устный отказ. Действия: 1. Требовать письменный отказ. На

устные слова не реагировать. «Дайте мне письменный ответ на мой рапорт». 2. Жалоба в 2 адреса: ◦ Военному прокурору гарнизона: На бездействие военного комиссариата и нарушение права на медосвидетельствование. ◦ Военный комиссариат субъекта (Областной/Краевой): Жалоба на районный военкомат. ◦ Аргумент: Ссылка на Методические рекомендации и невозможность транспортировки. РАЗВИЛКА Б: Нет отпускного билета (или он просрочен) Ситуация: Человек дома, болеет, но документально он «нигде» или уже должен быть в части. Военкомат говорит: «У вас нет основания (билета), мы не можем работать». Действия: 1. Уведомление командира: Срочно отправить командиру части рапорт + копии справок из гражданской больницы с требованием продлить отпуск. 2. Рапорт в Военкомат: «Прошу запросить в войсковой части [Номер] подтверждение пролонгации моего отпуска в связи с болезнью и выдать направление на ВВК». 3. Если игнор: Жалоба прокурору на то, что «бюрократическая волокита ставит под угрозу жизнь и здоровье военнослужащего». РАЗВИЛКА В: Командир требует вернуться («Лечись в санчасти») Ситуация: Угрозы по телефону, требования приехать, несмотря на гипс/болезнь. Действия: 1. Стоп-фактор: Если гражданский врач написал «нетранспортабелен» или «нуждается в стационаре», ехать нельзя (риск умереть/ухудшить состояние). 2. Телеграмма: «Прибыть не могу по состоянию здоровья. Следую рекомендациям врачей. Нахождение в пути опасно для жизни. Прошу не считать мое отсутствие уклонением». 3. Жалоба: В военную прокуратуру на незаконные требования командования прервать лечение. 5) Важные нюансы (Спецконтур): • «Розовые очки»: Не рассчитывайте, что военкомат сразу согласится. Они часто «футболят» в часть. Побеждает тот, кто создает «бумажный след» (заказные письма с описью). • Принцип телеграммы: Если общение затягивается, каждые 5–7 дней отправлять командиру телеграмму с обновлением статуса («Продолжаю лечение», «Жду направление от военкомата»). Копию телеграммы (заверенную) оставлять себе. • Фото в плавках не работает: Не надо показывать военному фото ноги на телефоне. Только справки с печатями, приложенные к официальному рапорту. СТРАТЕГИЯ №3. «ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ЗА РАНЕНИЕ (3 МЛН / СТРАХОВКА)»

Стратегия №5. Обжалование ВВК через НВВЭ

Раздел: Книга решений

Цель: Независимая ВВЭ и отмена заниженного заключения.

СТРАТЕГИЯ №5. «ОБЖАЛОВАНИЕ ВВК ЧЕРЕЗ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ (НВВЭ)»

Отмена заключения ВВК госпиталя через НВВЭ. 1) Для каких дел: Госпиталь ставит «А» или «Б», хотя диагноз тянет на «В» или «Д». Занижение тяжести ранения (легкое вместо тяжелого) для выплат. Отказ в увольнении по здоровью. 2) Какой финал закрывает:

Отмена старого заключения ВВК. Проведение повторной ВВК с «правильным» результатом. 3) Входные данные: Минимум: Спорное заключение ВВК. Финансы:

Готовность клиента оплатить независимую экспертизу (стоимость услуги). 4) Пошаговый маршрут: Шаг 1. Получение копии заключения ВВК. Если на руки не дали — рапорт на начальника госпиталя о выдаче заверенной копии. Шаг 2. Поиск экспертной организации. Организация должна иметь лицензию на проведение независимой военно-врачебной экспертизы (НВВЭ). Ориентировочная стоимость 100-120 тысяч. Важно: Это не просто частная клиника, а именно независимое медико-экспертное учреждение. Шаг 3.

Заключение договора и прохождение НВВЭ. Клиент проходит врачей, предоставляет им все мед документы. — получение от НВВЭ направление для прохождения независимой военно-врачебной экспертизы — подача рапорта на имя командира части о направлении на независимое ВВЭ — получение отпускного билета для прохождения независимой ВВЭ Шаг 4. Получение Заключения НВВЭ. Документ должен четко указывать категорию годности несовместимую с прохождением воинской службы Независимая ВВЭ направляет заключение в госпиталь который проводил ВВК Шаг 5. Военнослужащий подает рапорт на имя командира части на прохождение ВВК в связи с наличием заключения НВВЭ отличного от заключения ВВК. Шаг 5. Командир части отправляет на прохождение новой ВВК Шаг 6. Ожидание повторной ВВК. Согласно Постановлению №565, при расхождении мнений штатная ВВК обязана провести повторное освидетельствование с учетом заключения НВВЭ. Шаг 7. Прохождение повторной ВВК. Врачи госпиталя вынуждены учитывать мнение независимых экспертов (иначе — суд и взыскание расходов). 5) Встроенные развилки «А если...?» Если госпиталь игнорирует Заключение НВВЭ: Действие: Иск в гарнизонный военный суд + Жалоба в Главный центр военно-врачебной экспертизы МО РФ. Прикладываем заключение НВВЭ как главное доказательство. Суд назначит судебную экспертизу, которая подтвердит НВВЭ.

Если денег на НВВЭ нет: Действие: получить заключение эксперта НВВЭ и с этим заключением эксперта обжаловать Главный Центр Военно Врачебной Экспертизы Мин Обороны РФ. Ориентировочная стоимость 35-50 тысяч. Если командир не отпускает на НВВЭ: Действие: НВВЭ можно провести заочно по документам (в некоторых случаях), либо требовать отпуск по личным обстоятельствам для проведения экспертизы. Действие:

жалоба прокурору или в суд — выигрышное дело. 6) Правовая опора: Постановление Правительства РФ №565 (Положение о ВВЭ) — раздел о независимой экспертизе. Постановление Правительства РФ №574 (Положение о независимой ВВЭ). 7) Набор документов: Спорное заключение ВВК. Договор с экспертной организацией. Заключение независимого эксперта. 8) Типовые возражения: Возражение: «Частники вам что угодно напишут». Ответ: «Организация имеет гослицензию. По закону (ПП №565) вы обязаны провести повторную комиссию при наличии расхождений». 9) Контрольные точки: 1. Договор с НВВЭ заключен. 2. Заключение НВВЭ с категорией Д/В получено. 3. Заявление о повторной ВВК зарегистрировано в госпитале. 10) Условия завершения: Проведена повторная ВВК. Вынесено новое заключение, соответствующее диагнозу.

Стратегия №6. Дистанционное увольнение

Раздел: Книга решений

Цель: Увольнение без возвращения в часть.

СТРАТЕГИЯ №6. «ДИСТАНЦИОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ (БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ЧАСТЬ)»
Увольнение из дома при категории Д/В (чтобы не отправили в штурм). 1) Для каких дел: Есть заключение ВВК с категорией Д (не годен). Есть заключение ВВК с категорией В. Клиент боится ехать в часть для оформления документов. 2) Какой финал закрывает: Исключение из списков части (Приказ). Получение документов по почте / через военкомат. 3) Входные данные: Утвержденное заключение ВВК (Д или В). Нахождение клиента вне части по уважительной причине (лечение, семейные обстоятельства, отпуск). 4) Пошаговый маршрут: Шаг 1. Получение Заключения ВВК. Убедиться, что оно утверждено вышестоящей комиссией. Шаг 2. Подача рапорта на увольнение (Почтой). Отправить командиру ценное письмо с описью: «Прошу уволить по состоянию здоровья (пп. в п. 1 ст. 51 ФЗ-53). В связи с состоянием здоровья прибыть в часть не могу. Прошу исключить из списков части и выслать документы в военный комиссариат по месту жительства на адрес...». Подать рапорт военному комиссариату с просьбой ходатайствовать о направлении в комиссариат личного дела в связи с увольнением Шаг 3. Отказ от поездки в часть. Игнорировать требования «приехать сдать дела», «подписать обходной». Логика: С категорией Д вы не можете исполнять обязанности, а значит, и сдавать дела. Шаг 4. Жалоба военному прокурору на бездействие командования связанное с неувольнением с воинской службы (если прошло 30 дней с момента подачи рапорта) Шаг 5. Если приказ не издан — Жалоба командующему округу на бездействие командира (можно параллельно с прокурором). + Жалоба Замминистру обороны Цивилевой на бездействие командира части. Шаг 6. Получение расчета и документов. Дождаться поступления личного дела в военкомат и денег на карту. 5) Встроенные развилки «А если...?» Если командир угрожает СОЧ (ст. 337) за неявку: Действие: Жалоба в военную прокуратуру на незаконные действия командования На любые действия командования связанные с его приездом: Действие: Жалоба в военную прокуратуру на незаконные действия командования Если говорят «не получишь выплаты, пока не приедешь»: Действие: Это блеф. Выплаты по инвалидности/ранению идут через ТФО/ЕРЦ/Страховую, а не лично из рук командира. Подавать документы можно дистанционно или через военкомат. Действие: скрин письма и жалоба в военную прокуратуру на незаконные действия командования 6) Правовая опора: ФЗ №53, ст. 51 (основания увольнения).

Устав внутренней службы (об освобождении от обязанностей по болезни). Судебная практика (суды подтверждают, что «Д» не обязаны прибывать в часть). 7) Набор документов: Заключение ВВК (копия). Рапорт на увольнение. Почтовые квитанции. 8) Типовые возражения: Возражение: «Мы тебя не уволим, пока не приедешь». Ответ:

«Бездействие будет обжаловано в суд. Прибытие невозможно по медпоказаниям». 9)
Контрольные точки: 1. Рапорт вручен (трек). 2. Военкомат направил ходатайство. 3.
Личное дело пришло в военкомат. 10) Условия завершения: Приказ об исключении из
списков части. СТРАТЕГИЯ №5. «ОБЖАЛОВАНИЕ ВВК ЧЕРЕЗ НЕЗАВИСИМУЮ
ЭКСПЕРТИЗУ (НВВЭ)»

Стратегия №7. Увольнение по семейным обстоятельствам

Раздел: Книга решений

Цель: Семейные основания увольнения: ребёнок без матери, уход за близким; дистанционный рапорт и эскалация.

СТРАТЕГИЯ №7. «УВОЛЬНЕНИЕ ПО Семейным обстоятельствам» 1) Для каких дел: воспитание ребенка до 16 лет без матери уход за близким родственником (мама/папа/жена/дети/бабушки-дедушки/родные братья и сестры) — кто-то является подлежащим постоянному уходу 3) Входные данные: Истекший контракт. Наличие дополнительных оснований (многодетность, больная жена, выслуга лет, ветеранский статус — как усилители). 4) Пошаговый маршрут: Шаг 1. Подача рапорта с просьбой провести аттестационную комиссию ввиду того что он является опекуном ____ признанного нуждающимся в постоянном уходе При этом рапорт он может дистанционно писать и находиться дома и провести все процедуры по увольнению без явки в часть Шаг 2. передача в аттестационную комиссию. 5) Встроенные развилки: Если отказ. Действие: Жалоба в военную прокуратуру, гарнизонный военный суд Действие: Жалоба Останиной Если СОЧ: Жалоба в военную прокуратуру на командира части в виду отправки в СОЧ + подать уведомление о принятии решении уголовного дела